



Growing Asia's Markets



中国资本市场 前路导航

2017 年 3 月



免责声明

本《中国资本市场》报告中的信息和评论由亚洲证券业与金融市场协会编制，反映了本协会各成员的观点。亚洲证券业与金融市场协会认为，这些来源多样的信息在本报告发布之日可靠可信。由于各来源的预测可能有所不同，因此本文中对类似数据类型的预测也可能不尽相同。然而，在任何情况下，我们都不对这些信息的准确性或完整性做任何声明。我们无义务更新、修订或修正本报告中的信息；若任何信息过时或不准确，我们也无义务通知读者。一旦获得最新资讯，我们会将尽一切努力将其整合到本报告或后续报告中。



亚洲证券业与金融市场协会 (ASIFMA) 是一个独立的地区性行业协会，会员基础广泛，由买方和卖方市场 100 多个领先金融机构组成，包括银行、资产管理人、律师事务所、市场基础设施服务提供商等。我们与各会员组织共同发掘金融行业的共同利益，推动亚洲各资本市场深广度和流动性的发展。我们致力于促进亚洲资本市场的稳定、创新和竞争力，为区域经济的增长提供必要动力。我们针对关键问题，群策群力，统一立场，努力形成共识，寻求解决方案，并促成变革。我们实施了很多计划，包括与监管部门和交易所开展磋商，制定统一的行业标准，发表政策性专文呼吁深化市场发展，并降低亚太地区金融交易费用。通过与美国金融市场协会 (SIFMA) 及欧洲金融市场协会 (AFME) 的全球金融市场协会 (GFMA) 联盟合作，我们还积极推介全球最佳规范和标准，促进本区域发展。



目录

A. 执行摘要.....	7
1. 中国资本市场概览.....	8
2. 股票.....	8
3. 固定收益.....	8
4. 外汇.....	9
5. 法律法规.....	9
6. 市场基础设施.....	9
7. 市场准入.....	9
B. 引言.....	11
C. 宏观经济背景.....	13
D. 股票.....	15
1. 市场结构.....	16
1a. 电子交易.....	16
1b. 交易停牌.....	17
1c. 卖空和股票借贷.....	18
1d. 机构投资者参与情况.....	19
1e. 多边交易设施和替代交易系统.....	19
1f. 熔断机制.....	20
2. 一级市场.....	20
2a. 新股发行定价.....	21
2b. 不合格公司退市.....	21
3. 所有权限制.....	22
3a. 短线交易收益归入规定.....	22
4. 交易结算.....	23
5. 投资者教育.....	23
E. 固定收益.....	25
1. 市场现状.....	25
2. 工具类型.....	26
3. 利率自由化.....	26
3a. 利率对市场的影响.....	27
3b. 利率对机构投资者的影响.....	27
4. 一级市场.....	27
5. 二级市场.....	29
6. 基准收益曲线.....	29
7. 传统回购市场.....	30
8. 债券期货市场.....	31
9. 固定收益衍生品.....	31
10. 价格发现、交易、清算和结算.....	32
11. 投资者群体.....	34
12. 绿色债券.....	34
13. 市政债券市场.....	35
14. 公司债券.....	36
15. 证券化.....	38



16. 高效的税收环境.....	39
F. 外汇.....	40
1. 概况.....	40
1a. 人民币作为国际支付货币.....	41
1b. 人民币交易.....	42
1c. 人民币作为特别提款权篮子货币.....	42
2. 人民币加入特别提款权货币篮子的前景.....	43
3. 电子交易.....	43
4. 产品开发.....	44
5. 人民币交易成本.....	45
6. 金融交易税.....	46
G. 法律法规.....	48
1. 监管程序.....	48
2. 企业治理.....	48
3. 破产、资不抵债与处置机制.....	49
4. 债权人权益与终止净额结算机制.....	49
5. 抵押品的使用.....	50
H. 市场基础设施.....	52
1. 场外金融衍生品集中清算.....	52
2. 上海清算所的合格中央对手方地位.....	53
3. 综合账户与隔离账户结构.....	54
4. 支付基础设施.....	55
5. 交易后基础设施标准化.....	56
I. 市场准入.....	58
1. 外资所有权限制.....	58
2. 债券承销许可.....	59
3. 自由贸易区.....	59
4. QFII 和 RQFII.....	59
4a. 额度变化.....	60
4b. 资金支付与汇回.....	60
5. QDII 和 RQDII.....	60
6. 股票市场交易互联互通机制.....	62
6a. 额度.....	63
6b. 法律、法规及操作影响.....	63
6c. 卖空.....	64
6d. 大额交易.....	64
6e. 股票市场交易互联互通机制之展望.....	64
7. 基金互认.....	65
8. 中国银行间债券市场开放.....	65
8a. 开放历程.....	65
8b. 中长期投资者.....	66
8c. 境内对冲.....	66
8d. 债券相关产品.....	66
9. 债券通.....	66
10. 熊猫债券.....	67
11. 信用评级.....	68
11a. 可信度.....	68



11b. 可比性	70
12. 税务确定性	70
12a. 预扣税机制	70
12b. 海外账户税收合规法案	70
12c. 共同申报准则	71
13. 网络安全	71
14. 英语使用	72
J. 所有建议清单	73
K. 中国境内债券市场准入情况调查	76
L. 术语	78

亚洲证券业与金融市场协会向参与编制本文的所有个人和成员公司表示感谢



A. 执行摘要

中国资本市场的发展速度几乎史无前例。在金融业的一些领域，如数字支付，中国为世界其它地区树立了榜样。最近取得的其它重大进展包括：2016年初，在宽松的条件下，中国银行间债券市场向广大国际投资者大举开放；为合格境外机构投资者（QFII）制度和人民币合格境外机构投资者（RQFII）制度推出登记制度，取代缓慢、不够透明的配额申请制度；实施设计独特的股票市场交易互联互通计划，已顺利运作两年多；升级中国外汇交易系统外汇平台，可能使中国的外汇交易与发达市场旗鼓相当。这些进展表明，中国的金融市场具备潜力，足以成功实现转型，并适应不断增长的经济和见识越来越广的民众的需求。

然而，为践行亚洲证券业与金融市场协会（亚洲证监会或 ASIFMA）的创立使命，我们编制本文的目的不是历数过去的成就，而是指出一些应适当调整、修订或改革的问题、政策或资本市场结构，我们认为这样的改革努力是确保经济持续蓬勃发展、维持未来繁荣的关键。我们汇集旗下会员的集体经验和专业知识，就中国资本市场的调整出谋划策，使其满足全球竞争和创新推动下的中国经济的需求，以及消费者的需求。ASIFMA 在美国和欧洲的联盟机构同样与政府机构和市场参与者进行积极和富有成效的互动，以期实现改进。我们认为，只要改革措施得当，中国就有机会汲取发达市场的经验，避免重蹈它们的覆辙，并做得比发达市场更成功。

我们在每一章的结尾都提出了具体的建议，但需要指出的是，这些建议并非按重要性大小排列，我们也无意就其实施顺序做出规定。现实情况是，管理中国这样一个大国是一项非常复杂的工程，重要的是去实施可实现的建议，而非严格遵守特定的执行顺序。过度强调执行顺序有可能使改革因监管惰性陷入困境，或使各方对细枝末节产生意见分歧。此外，大多数资本市场改革是高度相互关联的。要实现某个具体目标，离不开一整套改革措施，例如，要提高固定收益二级市场的流动性，必须采取一系列措施，包括启动终止净额结算机制、建立传统回购市场、加强银行对债券期货市场的参与，等等。我们认为，要让中国的资本和金融市场充分发挥潜力，就需要实施本文中推荐的绝大多数改革措施。

改革要奏效，也离不开各类机构的技术合作。应建立特别小组，融会贯通地对特殊问题进行全面分析，最后加以解决。在分析阶段寻求广泛的行业意见，将有助于确保了解运作和实施的细节。

中国长期以来一直利用有限的尝试和试点计划进行改革试水，只有在评估了这种试点项目的记录后，才扩大试点范围，进一步开放，这种做法非常成功。至于这种谨慎的做法是否今天仍然有效，现在是有争议的。虽然我们不呼吁采取“宇宙大爆炸”式的改革方法，但中国现在可能需要出台加速资本市场发展的改革方案。一方面，全球低利率环境很可能消失，届时全球资本（包括中国资本）将涌向美国及其它发达经济体，以寻求更高的收益，这必然导致中国等发展中国家越来越银根紧缺。另一方面，中国经济的复杂性越来越高，市场参与者越来越老练，因此中国迫切需要建立既灵活又稳健的金融基础设施。

制定涵盖范围更广的改革议程，鼓励更深入地发展流动性更强的资本市场，并提供更多的投资产品选择，是消除汇率引起的种种顾虑的最佳对策，可遏制因此而导致的更大量的资本外流。虽然人民币国际化进程似乎至少暂时有所减缓，但如果要通过发展资本市场来减轻向消费型经济的转型的压力，国际投资者对金融稳定性和人民币作为全球货币的可自由兑换和灵活性的要



求将日益成为挑战。这个问题没有简单的答案，需要采取一系列相互关联的举措，以实现更大的目标。我们认为，ASIFMA 在本文中提出的建议指明了前行的道路。我们的一系列建议已被列明于每一节末尾。

1. 中国资本市场概览

为了实现最佳改革结果，对拟议的新法规（包括其累计效应）开展系统的成本效益分析，将非常有利于确保这些法规有的放矢，让获益超过成本。此外，需要与关键市场参与者开展更加开放的磋商进程（包括通过英文文件与外国参与者进行磋商），提高监管透明度和一致性，使资本市场改革取得成功。

积极寻求投资者参与是发展金融市场的关键。与机构投资者保持密切对话以营造能够吸引其参与的市场环境至关重要，且这些对话应在发展的早期阶段进行，以迅速确定问题所在，然后利用潜在的解决方案加以处理。推动对散户投资者的教育，明确传达风险管理和分散风险的重要性，也是确保金融市场持续稳定发展的要求。

充分宣传新规则，并留出足够的时间征询公众意见并实施规则，将大大完善监管规则的制定过程。

中国在采用技术主导型的解决方案上一直处于世界领先地位。中国应在这种令人羡慕的技术应用成就基础上，以低成本提供高质量创新型服务，打造在全球范围内对投资者最有吸引力的金融市场。此战略的一个方面是允许使用替代交易系统和场所开展所有金融产品的交易，从而优化服务质量的同时降低成本，提高市场流动性和效率。

2. 股票

与其它资产类别相比，股票的发展相对处于领先地位。中国股票市场的持续发展对金融市场的进一步改革至关重要。如果中国希望使其股票市场实现多元化，并吸引更多的外国投资，则在交易停牌、股票借贷、卖空、对不符合标准的公司予以退市和停牌，以及证券结算等方面采用全球标准至关重要。

3. 固定收益

固定收益涵盖广泛的产品和市场，从一般的无风险资产（如政府债券），到较为复杂但对社会有益的债券（如资产担保证券），种类繁多。因此，改革不能“一刀切”，需要根据每种产品或每个市场的要求仔细考虑。

不仅会影响固定收益产品，而且会影响所有资产类别的一项关键改革措施，就是继续发展流动性充足的二级债券市场，改变目前大多数债券在银行资产负债表上持有至到期的做法。这需要国内外的广大投资者采纳交易和信用文化，包括央行、资产管理人、养老基金、保险公司以及对冲基金。

至关重要的是，二级市场流动性只能通过创建“传统”回购市场以开发“双向”债券市场来实现，因为回购便于投资者进行“短期”和“长期”债务证券投资。同时还需要开发衍生产品和其它对冲工具，包括场外交易证券和上市产品（包括信用衍生工具或信用违约掉期），并向更广泛的参与者开放。所有这些改革措施只有认可终止净额结算机制才能取得成功。



4. 外汇

将中国外汇交易系统平台升级至 NEX Markets 平台时，应使电子交易系统与发达市场接轨。然而，中国还有进一步的机会来提高效率，降低交易成本，应对结算风险，实现更审慎的风险管理，并提高金融稳定性。

鉴于外汇期权已经开放若干年，中国还可以引入新产品，为终端用户提供更多的机会，便于其以更低成本对冲其外汇风险敞口。

发达国家外汇市场之所以成熟，部分是从各种重大市场事件（例如德国赫斯塔特银行的破产）中吸取经验教训的结果，因此才变得更有效率。中国可以利用这些教训和市场做法，提高国内市场效率，提高投资者准入水平，降低其风险。

若在此阶段开征金融交易税，则可能会危害市场流动性，推高交易成本和其它积极市场改革的成本，并引发更多的资本外流。

5. 法律法规

开展更加开放的市场协商过程，征询公众对新规则的意见并确保他们充分知悉新规则和实施准备时间，有助于提高政策和监管的透明度和一致性。这将降低监管风险水平，提高国际投资者的信心。

有必要根据金融稳定委员会的《金融机构有效处置机制的关键要素》，为金融机构实施解决方案和恢复制度，以阐明投资者在中国银行信贷结构中的地位。

6. 市场基础设施

为了最大限度减少在上海清算所清算的各实体的风险，有必要在法规中纳入强制执行终止净额结算机制的条款，通过修订《证券法》支持保证金交换，并允许第三方托管人代表过账对手方持有初始保证金。

主管部门应与上海清算所合作，优先考虑将上海清算所确立为类似于欧洲法律下的清算所，和类似于美国《多德弗兰克法案》下的衍生产品清算组织。

我们认为，若允许国际投资者使用综合账户，推动其进入中国资本市场，必将受到国际投资者的欢迎，因为此举将有助于其简化经营模式，节约成本，提高效率。

虽然中国的首要任务是发展自己的市场基础设施，但若扩大人民币作为国际货币的使用，必须确保与国际标准接轨。这将包括遵守国际清算银行支付和市场基础设施（CPMI）与国际证监会组织（IOSCO）共同编制的《金融市场基础设施原则》，并根据巴塞尔银行监管委员会的《关于降低结算风险的监管指南》中强调的同步支付原则进行人民币结算。

7. 市场准入

出台精简、简化的市场准入计划，将有助于降低国际资产管理人在中国投资的成本和风险，提高中国投资产品对它们的吸引力。最有效的改革措施之一是取消证券、信托、资产管理和其它实体的外资所有权上限，使国际机构能够公平透明地获得承销和结算许可证；扩大准入计划下



的许可证券的范围，并取消投资者将资金汇回的限制；修正股票市场交易互联互通机制规则，允许交易所参与者的关联方借入和借出股票；澄清中国银行间债券市场关于配额限制的规则；扩大允许发行熊猫债券的公司范围，改进熊猫债券会计规则并允许国际信用评级机构对其进行评级；对《网络安全法》进行灵活解释。尤其，一个更健全的信用体系将强化固定收益市场，并为其吸引更多的投资者。最后，我们注意到，虽然各种准入计划的稳步扩大在每一步都受到欢迎，但这些计划有日益复杂化的趋势。因此，我们建议简化所有的计划，尽可能做到明确一致，这将是开放中国市场准入的另一个有效步骤。



B. 引言

中国经济的快速增长催生了大量的财富；但要实现稳定、可持续的增长，可能需要扫清一系列重大障碍。过去，中国的金融模式在很大程度上表现为：国有银行向国有企业放贷，国有企业进而向发达市场出口产品，或为国内基础设施项目建设提供资金。这个循环最终还是由中国大量的国内存款提供资金，而巨额存款是银行储蓄率高、储户缺乏替代投资选择以及银行存款相对安全三者共同作用的结果。虽然这种金融模式在中国出口型经济的早期发展阶段无疑是成功的，但面对西方国家的需求预期变化、人口老龄化、劳动力成本提高和新的基础设施需求等因素，中国需要增加消费和支出，走上更加平衡稳定的增长道路。

在中期内，妥善管理这一转型，确保不发生重大干扰，将是决策者面临的主要挑战。中国能否避免重蹈若干其它发展中国家经历的“中等收入陷阱”的覆辙，仍然是一个未知数。在向消费型经济转型过程中，中国也在努力预防可能动摇经济发展稳定性的债务增长，因此中国越发难以在支持经济发展与提供宽松的信贷条件之间找到平衡。。

过去二十年来，中国的金融市场从中国过去二十年来扩大开放和采取的一系列改革措施中受益匪浅，并在改革过程中得到全球和区域组织的支持，如世界贸易组织（世贸组织）、国际货币基金组织（货币基金组织）、亚洲太平洋经济合作组织（亚太经合组织）和亚洲开发银行。此外，中国的互联网金融业在过去几年中发展迅猛，许多关键指标世界领先，如在线购物者的庞大数量和不断扩大的市场规模。然而，虽然中国经济增速仍然超过大多数发达经济体和发展中经济体，但其资本市场的结构性发展并未跟上步伐。我们认为，如果中国要保持高增长水平，就必须改变这种局面。政府政策应继续鼓励资本市场的发展，以支持各种经济和社会发展举措，包括推动中国从出口型经济向消费型经济转型，降低银行业体系中的风险集中度，通过资本市场为基础设施项目融资，发展社会安全网并为城市化计划提供动力。

未来十年，为满足中国老龄人口需求而实施的各项计划将耗费大量政府财力，很可能会挤压可供用于基础设施建设、教育、城市化及应对其它需求的资金。扩大资本市场有助于应对在扩大社会安全网方面日益增长的压力，同时提供足够的长期资本资助中国的城市化和社会发展计划。此外，中国的储蓄率很高，即使储蓄水平在转型为消费型经济后会因支出加大而下降，也可以通过私人养老金和保险有效地进入资本市场，减少人们对政府计划和国内银行机构的依赖。

此外，与那些严重依赖银行贷款的国家相比，那些监管良好且市场多样化的国家更容易吸引长期外国投资。中国各大银行传统上主营短期贷款业务，这限制了经济发展中可用债务的期限。中国不认为发行债务是满足长期基础设施建设需求的可行融资机制。相对而言，中国的资本市场尚不发达，因此仍需要国内各大银行向市政当局提供长期贷款，结果导致银行积压大量不良资产，银行业信用风险不断集中。因此产生的贷款期限错配充满了内在风险。庆幸的是，这种模式正随着市政债券市场的出现而发生改变。

通过出台宽松的政府政策来发展强劲的资本市场，也有助于提高市场透明度。大量有关市场操纵的指控和欺诈丑闻影响着中国市场，政府和监管当局承受越来越大的压力，迫切需要解决这个问题。开展广泛的财务汇报和适当的风险评估是建立运作良好的资本市场的基础。这也将有助于改善公司治理，增强市场参与者对市场的信任，有利于所有市场参与者和利益相关者。



要实现跨区域发展，扩大社会安全网，提高生产力和保持高度经济增长，中国仍需要开展大量基础设施建设，而这需要有效筹措私人资本和公共资本。要确保可持续的增长，中国政府应该继续实施有助于资本市场发展、且能扩大投融资范围的政策，并最终改变过度依赖银行贷款的现状，向消费型经济转型。

的确，中国的金融市场受益于过去二十年来中国政府在扩大改革开放方面所做的一系列努力。我们认为，中国若要妥善管理向消费型经济的转型，同时最大限度避免经济冲击，这种趋势就必须继续下去。

鉴于上述情况，本文将回顾中国的宏观经济背景及中国资本市场的三大资产类别：股票、固定收益和外汇。此外，还将探讨法律法规、市场基础设施和市场准入问题。本文在每一节的末尾还将针对如何进一步发展资本市场，向中国决策者和监管机构提出具体建议。



C. 宏观经济背景

按照全球标准，中国的增长率将很可能继续保持较高水平。在城市化、政府政策和技术进步的支持下，服务行业将尤其可能持续繁荣。另一方面，固定资产投资和制造业的长期发展前景并不乐观。得益于公共交通和通信网络的巨额支出，建筑业可能保持强劲，而制造业可能实现可观的增长，以满足来自持续工业化、基础设施支出和消费的需求。这些增长因素将在某种程度上被外国对于出口推动型产品日益减弱的需求以及亚洲区域其它国家更激烈的竞争所抵消。由互联网金融所推动的金融服务是另一个可能推动经济增长的行业，但如果传统银行业不良贷款发生率继续增加，此增长来源可能面临风险。

国内生产总值年增长率（2012-2016 年）

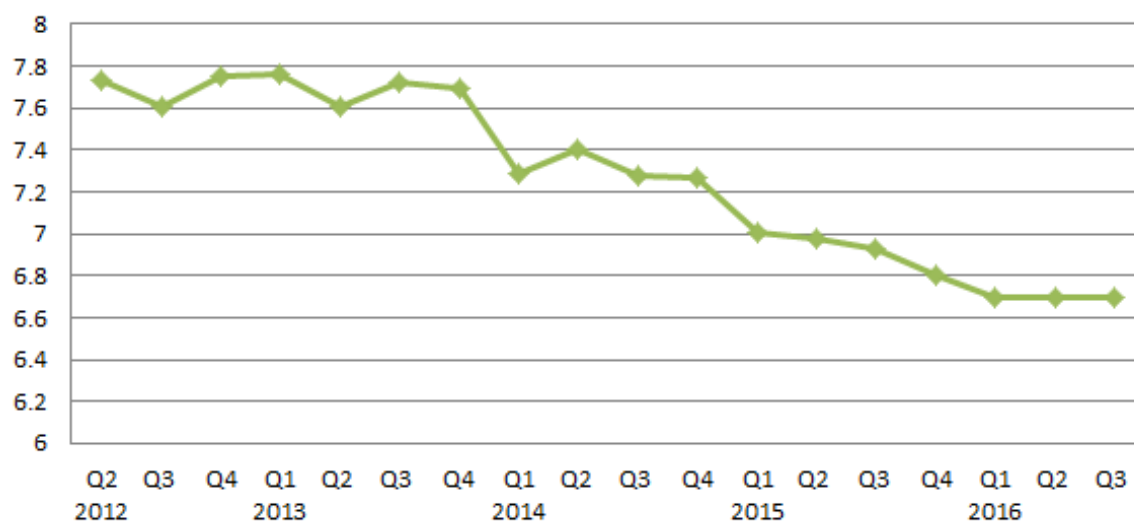


图 1：2012 年第 2 季度-2016 年第 3 季度 GDP 增长率（2017 年 1 月数据）

资料来源：国家统计局

尽管中国具有相当大的可持续增长潜力，但经济增速已经放缓，近年来经济增长的同时，债务并未同步扩张，这意味着风险在增加。

未来几年，中国的经济增长趋势将是“L 形”而不是“V 形”。¹在过去十年中，债务与 GDP 的比率从 150%扩大到超过 232%。²中国的债务总额与 GDP 的比率表明，中国经济的风险高于亚洲其它发展中经济体。

¹ 一位内部权威人士表示，“未来几年中国经济可能呈‘L 型’走势”《人民日报》，2016 年 5 月 9 日。

<http://en.people.cn/n3/2016/0509/c98649-9055137.html>。

² Browne, Andrew. “中国债台高筑，直冲云霄”《华尔街时报》，2016 年 9 月 13 日，

<https://www.google.com.hk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=the%20wallstreet%20journal>。



亚洲国家债务对比（与 GDP 的比率）

指标	中国	印度	印尼	韩国	马来西亚	菲律宾	台湾	香港	新加坡	澳大利亚	日本
经济(总量)	232	138	66	228	193	88	137	293	259	239	409
私营企业部门	126	56	23	105	50	44	57	226	84	81	101
家庭部门	40	13	17	56	87	7	42	67	75	123	65
政府部门	66	69	26	37	58	36	37	0	100	35	244
外债/GDP	16	24	37	31	70	26	33	447	447	113	67
外币所占债务总额	63	75	85	71	47	97	无数据	63	0	28	35

图 2：亚洲各国债务对比（截至 2016 年 4 月）

资料来源：彭博社、国际结算银行、国际货币基金组织、世界银行、渣打银行研究所。

与其它发展中国家相比，中国私营企业债务水平较高。然而，与其它国家不同的是，中国的债务很少是外债，在外债中，只有少量以外币计价。这给了中国更多的灵活度，降低了外部冲击的影响。



D. 股票

中国股票市场的持续发展至关重要，因为运作良好的股票市场可以降低资本成本，支持中国经济中最活跃部分的发展。要改善生活水平，必须首先提高生产力；生产力几乎总是由创新型新秀企业推动，而股票市场可以为新兴企业输送资本。股票资本对于成熟的公司，特别是更成功的公司的成长和创新也很重要。与银行贷款或债券不同，股票不用偿还，有助于鼓励健康的冒险，因为融资的确定性使管理者有信心设计和执行长期计划。股票的运作使得企业对研发、人力资本、厂房设备进行长期投资成为可能，这样的投资有助于创造工作岗位，提高消费水平，扩大税收基础。因为股票是债务的替代品，股票也能减少杠杆，因此降低系统性风险。³

富有活力的股票市场对于实现 2013 年三中全会确立的“迈上新台阶”这一雄心勃勃的经济改革计划至关重要。此外，如果要实现国务院于 2009 年宣布的“到 2020 年将上海打造成世界金融中心”这一目标，中国股市必须达到全球标准。

自从 1991 年上海证券交易所和深圳证券交易所成立以来，中国股市一路快速发展，取得了很多里程碑式的成就。截至 2016 年 12 月，即使不算上香港，中国已经是世界第二大股票市场，总市值为 7.3 万亿美元。⁴2016 年，中国企业借助股市筹集了 200 亿美元的股权资本，超过同期美国和欧洲募集的资本总和。⁵

五大股票市场的市值

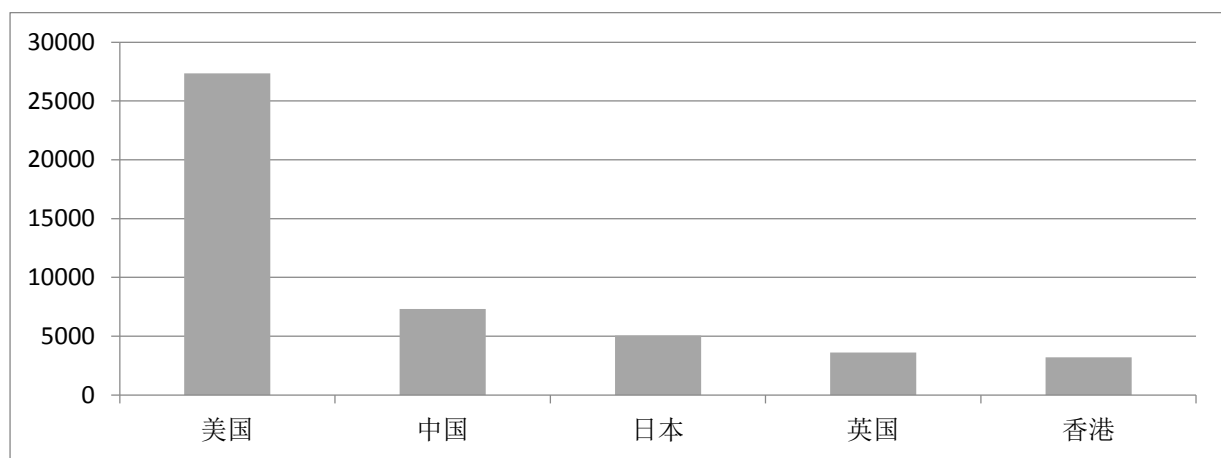


图 3：截至 2016 年 12 月的市值（单位：10 亿美元）

资料来源：香港证券及期货事务监察委员会

³Krohn, Christian“为什么股市很重要”，欧洲金融市场协会，2015 年 12 月，
http://www.afme.eu/globalassets/downloads/publications/afme_whyequity_nov2015_low-res.pdf。

⁴“世界最大证券交易所的市值”。证券及期货事务监察委员会。2016 年 12 月。
<http://www.sfc.hk/web/EN/files/SOM/MarketStatistics/a01.pdf>。

⁵Yiu, Enoch.“尽管融资总额降至八年来最低水平，香港仍然是全球主要 IPO 市场。”《南华早报》，2016 年 12 月 27 日，
<http://www.scmp.com/business/companies/article/2057428/hong-kong-tops-global-ipo-markets-despite-total-funds-raised>。



健全的股市能把资本注入中国最具活力的部门。根据中国国家统计局的数据，中小企业占中国注册工业企业数量的 97% 以上。中小企业雇用了全国劳动力的近 75%，创造的产值占 GDP 的 65%。⁶但是与增长缓慢的国有企业相比，中小企业融资难的问题比较突出。目前，国有企业获得国有商业银行 75% 以上的贷款。因此，中小企业经常转向影子银行的非银行融资渠道，融资成本更加高昂。⁷

纵观历史，与国企相比，中国私营企业的要素生产力增速较高。世界银行的一项研究显示，1998 年至 2009 年期间，私营企业的股本回报率明显高于国企。2009 年，私营企业的股本回报率为 20%，而国有企业的回报率为 10.1%。从 2010 年到 2014 年，私营企业通过在上交所和深交所上市筹集了 6,600 亿元人民币；国有企业同期筹集资金 1660 亿元人民币。⁸虽然这看起来像私营企业在发行股本资本方面更成功，但许多国有企业在 2010 年之前已经筹集了股本资本，因此总体上不太缺乏资金。

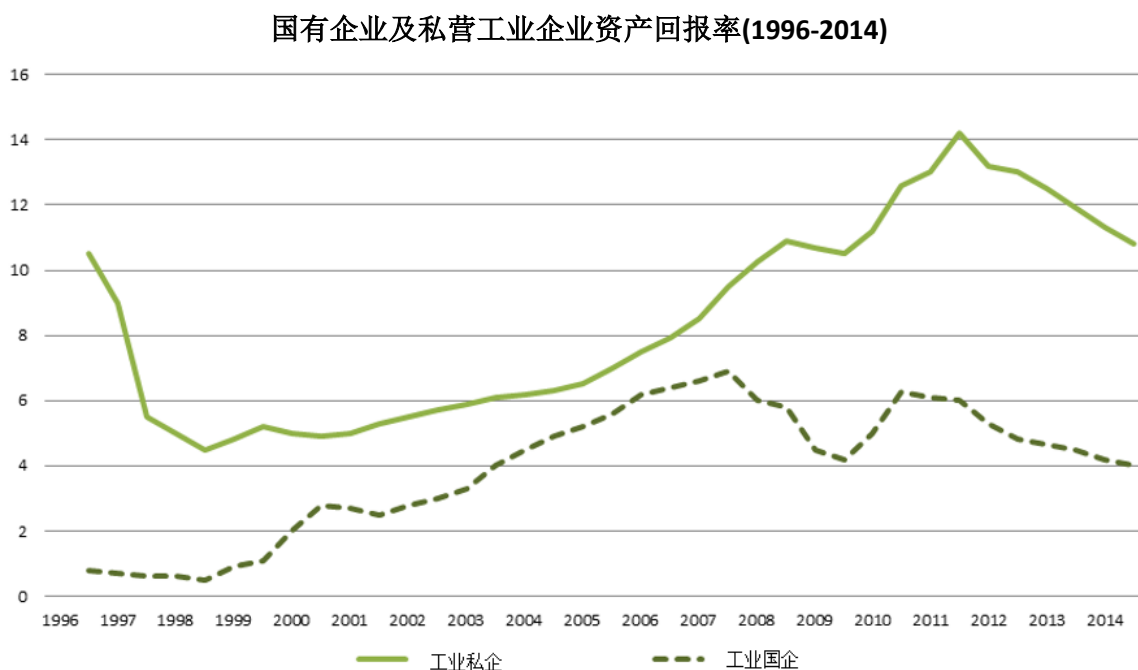


图 4：1996-2014 年企业所得税前总利润收益（单位：10 亿元人民币）
资料来源：国家统计局

1. 市场结构

1a. 电子交易

近年来，全世界的市场参与者从股票市场的技术创新和随后的市场结构的演变中受益匪浅。交易成本大幅降低，进而直接降低了资本成本，改善了投资成果。拜自动化所赐，各交易所得以

⁶“中小微企业对 GDP 的贡献超过 65%”，东方网，2015 年 5 月 3 日。

http://news.eastday.com/eastday/13news/auto/news/china/u7ai3544562_K4.html。

⁷ Tsai, Kellee. “中国的中小企业融资：近期趋势和影子银行之后的前景展望。”科大新兴市场研究所，2015 年 5 月。

⁸ Lardy, Nicholas R. 《市场高于毛：中国私营企业的崛起》（Markets over Mao: the rise of private business in China.）华盛顿特区：彼得森国际经济研究所，2014 年



处理更大交易的量，中介人得以定制交易以满足客户的投资组合目标，而在以前，这不是技术上不可能，就是过于昂贵。随着中国股市不断成熟，必须继续开展技术投资，为市场参与者提供创新服务。世界交易所联合会在 2016 年开展的一项研究发现，交易技术的进步将吸引投资者并促进健康的流动性。⁹中国股市技术先进，但由于运作结构和系统的差异而与世界其它市场有些脱节。

电子交易通过第三方供应商加强了客户和券商之间的连接，并使交易算法成为可能，因此大大提高了交易效率。连接客户和券商订单管理系统是减少通信错误和操作失误的重要方式。此特点对于同时进行一个股票组合交易（或基于指数重新平衡投资组合）的客户至关重要。在国际市场上，此类连接通常通过第三方供应商使用金融信息交换协议（通常称为“FIX”连接）来完成。

算法交易对于现代市场中的许多交易策略至关重要；应推广反映公认做法并帮助客户实现最佳交易（例如 VWAP、TWAP 等）的代理算法，让市场保持健康发展。

在对这些技术的影响不确定的情况下推进监管变革可能带来风险，有可能损害现代市场结构经验证的益处，甚至有可能引发以前不存在的风险。这样的结果对于中国投资者以及正在融资的企业而言是一大损失，有可能妨碍中国股票市场的持续发展，甚至影响中国经济的发展。

1b. 交易停牌

在 2015 年夏天市场波动高峰期间，在一些交易日的交易过程中，超过一半的股票被停牌。这加剧了市场焦虑，随后焦虑情绪也蔓延到国内其它投资产品以及全球市场。交易停牌会引发很多问题，原因显而易见——被停牌的股票无法买卖。对于基金经理而言，大面积停牌可能是履行资金赎回义务的主要障碍。

A 股停牌股票总数量（2015-2016）

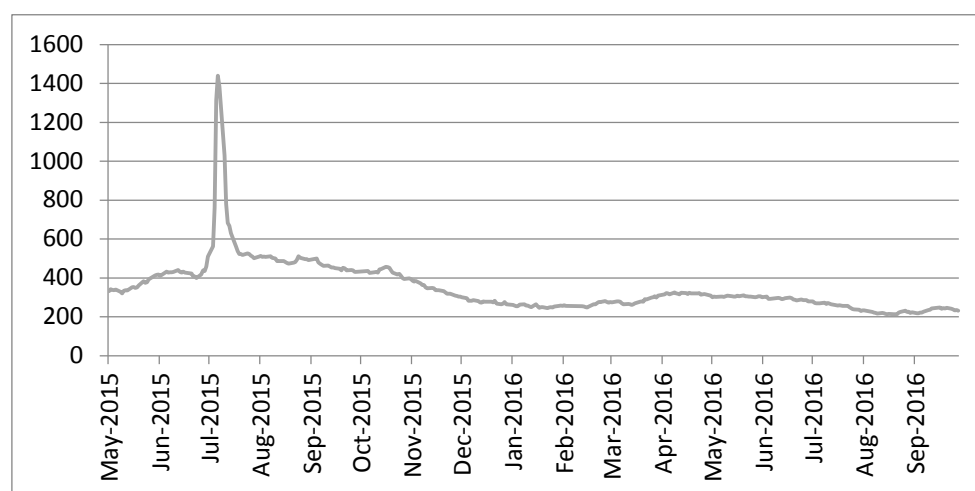


图 5：2015 年 5 月-2016 年 8 月 A 股停牌股票总数量
资料来源：万得资讯

⁹ “提高新兴市场交易中的流动性”世界交易所联合会，2016 年。



2016 年 5 月出台的停牌新规是投资者喜闻乐见的进步。然而，投资者迫切想知道如何在各种市场条件下落实新规则。摩根士丹利资本国际公司（MSCI）在其 2016 年市场分类审查、以及在其作出的不将 A 股纳入 MSCI 新兴市场和其它指数的决定中暗示了这一点。虽然我们认识到上市公司有权在特定条件下暂停其股票交易，以便投资者有时间消化这些条件的意义和影响，但尤其重要的是，必须让外国投资者认识到，他们所持有的股票具有可靠的流动性。投资者的权益和市场的流动性应优先于上市公司的权益。¹⁰

1c. 卖空和股票借贷

禁止裸卖空的规则全球有之，也合情合理。然而，针对有担保的卖空的常见偏见也很普遍，却不合情理。学术界在广泛的实证证据支撑下达成共识，认为卖空是运作良好的股票市场的一个重要组成部分。¹¹一方面，卖空不仅可以表明投资者看跌市场，而且也是重要的风险管理工具：许多卖空交易是投资战略的一部分，投资者同时进行做空和做多操作，并同时买卖或对冲长期股票投资组合。一个相关的例子是做市，卖空者在需求上升时为市场提供流动性，然后在需求下降时买入以抵消空头。这种做市行为本质上是有利于市场稳定的。

全球金融危机为监管部门和研究人员提供了大量信息，以评估卖空限制的有用性和影响。这些信息和其它经验促成了压倒性的共识，那就是卖空限制难以抑制市场下跌或减轻波动。事实上，限制卖空会对市场带来巨大的成本和其它损害。市场参与者的认识发生变化，抛售股票时，市场开始调整；而卖空者可以防止股票价格因过分偏离公允价值而宽幅波动，因此在市场中发挥着宝贵的作用。¹²

虽然中国不禁止卖空，但卖空操作非常麻烦，几乎不切实际，因为股票借贷市场效率较低，成本高昂。只有当股票借贷和保证金融资市场相当有效时，中国的卖空操作才更加可行。业界、交易所和监管机构应该合作制定规则和机制，以实现这样的结果。¹³

¹⁰ “摩根士丹利资本国际公司关于将中国 A 股指数纳入路线图的磋商”，摩根士丹利资本国际公司 2016 年 6 月

¹¹ 例如，威廉·夏普（William Sharpe）在他的诺贝尔奖获奖感言中指出，具备卖空能力是提高市场效率的前提条件。有关卖空的详细论述，请参阅“A Positive Economics View of Short Selling”，Robert J. Bianchi and Michael E. Drew, Banks and Bank Systems, Volume 7, Issue 2, 2012.

¹² 学术研究调查见：Bianchi, Robert J. and Michael E. Drew, Banks and Bank Systems, “A positive economics view of short selling” Volume 2, Issue 2, 2012.

¹³ 亚洲证券业与金融市场协会白皮书：《直通车：沪港通的影响与未来》，亚洲证券业与金融市场协会，2014 年 12 月。



卖空的未偿余额与 A 股市值比较 (2013-2016)

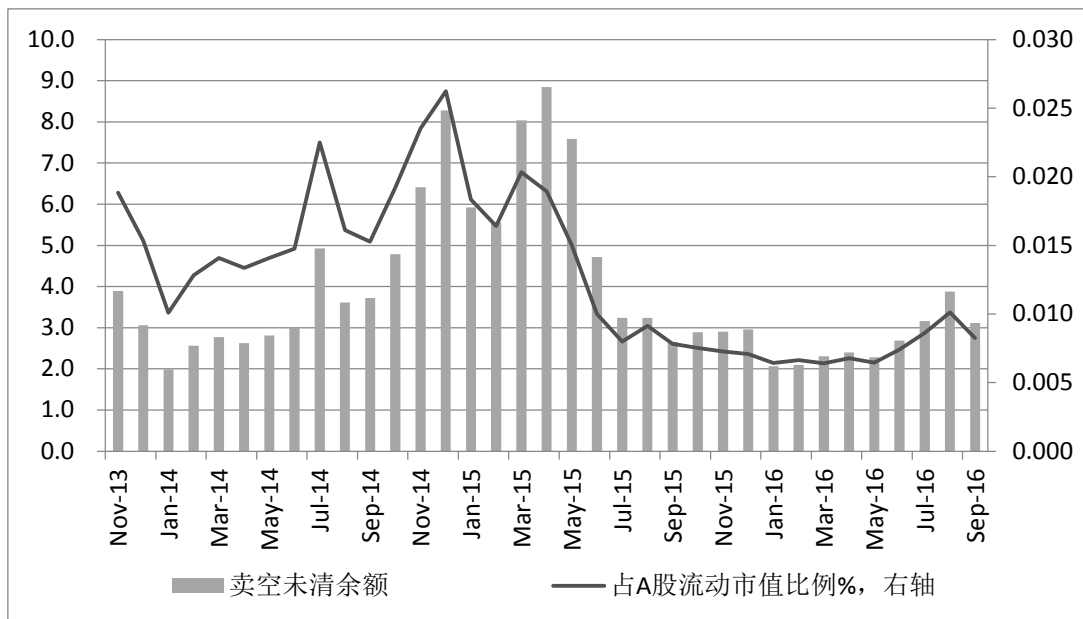


图 6: 2013 年 11 月-2016 年 9 月卖空未清余额; 右轴为占 A 股流动市值比例 (单位: 10 亿元人民币)
资料来源: 万得资讯

1d. 机构投资者参与情况

让机构投资者更多地参与中国股票市场将是最有利的做法, 因为多元化的投资者基础可促进稳定的股权和健康的流动性。机构投资者的投资视角和投资期有别于散户投资者。在市场面临压力期间, 他们不太容易追随市场潮流或盲目从众。继 2015 年中国市场发生波动之后, 若干有识之士正确地主张增加长期机构投资者的参与, 以此来提振市场情绪。鼓励保险公司和养老基金参与, 也有助于建立保护普通公民所需的社会安全网。¹⁴

外国机构投资者, 特别是那些拥有大量管理资产的外国机构投资者, 往往会非常谨慎, 他们希望那些适用于他们在中国投资的规则和条例清晰确凿。若能让投资者相信, 当他们需要流动性时就有流动性, 而且他们可以很容易地进入和退出市场, 且遇到的限制少之又少, 那么必将大大有助于提振信心, 吸引并留住长期机构投资者。

1e. 多边交易设施和替代交易系统

机构投资者需要管理交易的影响成本, 因此会采用一系列工具和策略。除了在具有替代匹配规则和机制的常规证券交易所开展交易, 他们还利用多边交易设施和替代交易系统。美国、欧洲和澳大利亚的经验表明, 多边交易设施和替代交易系统等多种交易场所都有助于建立对机构投资者有吸引力的股票生态系统, 因为它们不仅能提供多种流动性来源, 而且可以鼓励服务提供商之间开展竞争。多边交易设施和替代交易系统可以延长交易时间, 提供专业的市场数据和和

¹⁴ 纳斯达克执行长, “机构投资者对中国市场复苏至关重要”。美国全国广播公司财经频道, 2015 年 9 月 30 日。本文所述的有识之士包括纳斯达克总裁。



同的匹配算法等。提供交易场所的选择将有助于提高向投资者提供的服务质量，并提高效率，降低成本。

1f. 熔断机制

中国股市在 2016 年初推出了熔断机制，但只是昙花一现，主要原因是二级阈值与一级阈值设置差距过小，仅 2 个百分点。当价格波动幅度突破一级阈值后，市场参与者预期在交易暂停一段时间又重开之后会快速突破另外 2% 的触发水平，因此他们加快了卖出委托，加剧了市场的波动，最终与推出熔断机制的设想南辕北辙。市场参与者预期交易将终止，于是调整了交易策略，国际证监会组织在一份报告中将这种现象称为“重力”或“磁吸”效应。¹⁵中国证券监督管理委员会（证监会）在宣布暂停熔断的声明中提及了这一点。

尽管中国早期的尝试不甚成功，但我们认为，设计优良的熔断机制是整个股票市场结构中开展风险管理的有机组成部分。世界各地的主要市场采取了不同的“熔断”做法，因此没有唯一的“正确答案”。欧洲各国市场多半针对个股采用动态机制，但缺乏适用于整个市场的熔断机制。美国和日本则两者兼有。也许有一点可以一概而论，那就是各市场倾向于尽量缩短动态暂停时间（通常为一至五分钟），对于适用于整个市场的熔断机制而言，则倾向于扩大熔断阈值之间的距离（美国设置了 7%、13%、20% 三级熔断阈值），从而尽量减少熔断次数。

就中国的熔断机制而言，由于现行规则规定，个股每日的最大波动幅度为 10%，因此已经包含了价格大幅波动的风险，实际上不需要熔断机制。然而，如果中国要修正其熔断机制，我们想提出以下建议：

- 如果重新采用熔断机制，应扩大个股价格浮动范围，并加宽熔断阈值
- 如若增加个股的涨跌幅限制，则应扩大熔断阈值之间的距离，避免发生磁吸效应，比如设置 7%、15%、20% 三级熔断阈值。
- 除非触发了最后和最终一级熔断阈值（例如在上述示例中为 20%），否则在交易的最后 15 分钟内暂停熔断机制，以允许股价基于市场情况正常收盘。
- 熔断机制应设计多级阈值，且在原先设计的基础上大大拓宽最后一级的距离，确保非特殊情况下不会提前收市。
- 公布指示性价格和相应的交易量，确保熔断之后的开盘竞价的透明度，即让竞价与开盘竞价一样透明。
- 勿将早盘熔断后的暂停交易时段滚动顺延到午盘，因为中午休市已经提供必要的暂停。
- 协调现货市场和期货市场的收市时间，确保一个市场暂停交易时，另一个市场也不在交易。

2. 一级市场

截至 2016 年 10 月，有 800 多家中国公司向中国证监会申请上市发行股票。另有 700 多家公司在排队等待，一旦获得省级批准，立即递交申请。证监会努力管理公司上市的步伐，以防止额外的股票供应量给市场施加过度的下行压力。在过去几年中，例如在 2012 年和在 2015 年的动荡期间，证监会连续几个月暂停审批公司上市申请。

¹⁵ 《新兴市场中市场干预措施的有效性》，最终报告，国际证监会组织新兴市场委员会，FR09/10, 2010 年 10 月，<http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/ioscopd333.pdf>.



中国这种由政府机构任意安排公司上市时间的做法，在主要市场中是独一无二的，会给融资过程带来不良的扭曲。最明显的扭曲是，当企业董事会和管理层认为需要时扩大资本时，却无法筹集更多资本。在监管机构给公司开绿灯的窗口期，出于对不确定性的担忧，公司会迫不及待地赶着上市，因为它们不想错过可能是转瞬即逝的机会。理想的做法是，让投资者和未来上市公司根据其股权资本的需求和对市场条件的看法，按照自己的安排确定何时上市。公司在上市遇到障碍时，会煞费心机寻找替代融资途径，例如：“借壳上市”（反向并购）、更多地依赖举债甚至更具创意的融资策略。最后，相比起基于规则的透明做法，审批过程本身也不够透明，且与“金融市场规模应尽可能透明”这一广泛认可的目标背道而驰。

主管部门表示，他们将适时过渡到注册制，而不是审批制。我们认为，这将是积极的进步。

2a. 新股发行定价

新股发行定价是中国与其它主要资本市场明显不同的监管领域。

中国的新股发行价格是在二级市场交易之前通过规定的估值上限来确定的。显然，这有别于北美、欧洲和亚洲其它地区资本市场的惯例，即新股发行的价格由市场决定。虽然中国的估值上限旨在保护散户投资者，但现实情况是，该政策导致新股发行价格被严重低估（大打折扣），一旦到二级市场交易，价格就大幅上涨，基本上一上市就能创造因监管原因导致的收益。由于缺乏透明度，赢家和输家之间的界限模糊不清。

除了新股发行的定价政策，中国对二级市场交易日股价涨幅设置的监管限制造成了资本市场效率低下，因为首次公开招股的股价折扣率需经过若干个交易日才会慢慢变小，而不是像在其它主要市场上那样立即调整到位。2017 年初，新股发行首日的上涨幅度是 44%，之后为 10%。中国新股发行定价效率之低显而易见：2016 年在深圳交易所上市的 99 家新公司的股票价格在首个交易日涨停。

2b. 不合格公司退市

制定明确的规则，持续对那些流动性不足和不符合标准的公司（不再满足上市要求的公司）实施摘牌至关重要。从 1995 年到 2016 年，中国上市公司的摘牌率只有 0.8%。全球的股票退市率高达 10% 及以上，因此相比之下，中国的股票退市率非常低，这表明一些本应摘牌的不合格公司仍在中国的交易所交易。

监管机构认识到了摘牌过程的缺点。2015 年，中国证监会出台了新规则，要求加大信息披露和摘牌力度，防止非法行为和欺诈发行。2016 年 3 月 21 日，ST 博元成为证券市场首家因重大信息披露违法被终止在上交所上市的公司。这一动作令人鼓舞，我们期待中国继续连贯一致地实施新办法。



各国股票退市率比较（1995-2016）

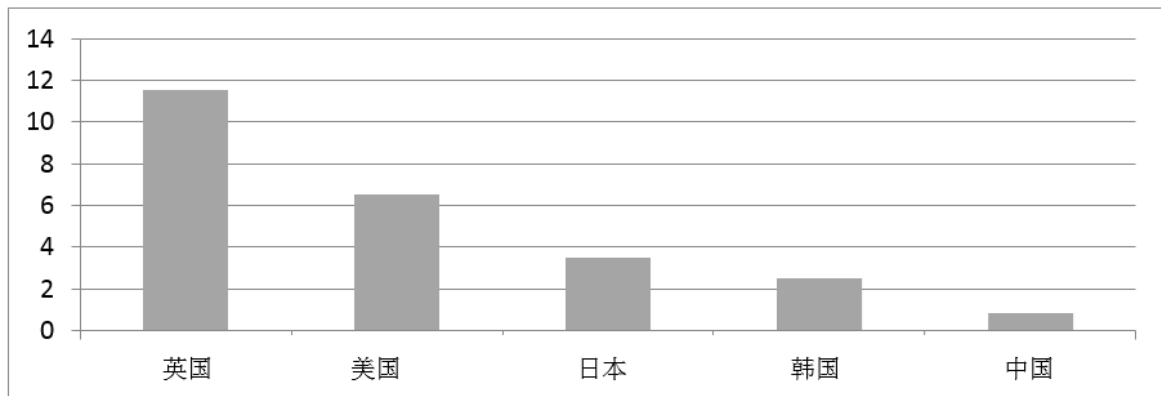


图 7：1995-2016 年各国股票退市率情况
资料来源：PEdaily.cn

3. 所有权限制

中国规定外资所有权不得超过 10%，此限制带来了一种执行风险，从而增加了 A 股投资风险。此外，外国投资者对上市公司的投资总额不得超过其已发行股份总额的 30%。目前，如果违反这一限制，投资者要等到交易日结束后才能收到通知，之后将实施强制销售程序，使外资所有权回到 10%或 30%以下，具体视情况而定。¹⁶这样的操作流程非常复杂，而且会给机构投资者管理投资组合制造问题。世界各国都对代表某战略利益的投资者设定所有权限制。然而，这种限制往往被过度使用，且在最初设限的原因已不复存在时仍将限制保留很久。因此，我们认为应尽可能减少对所有权限制的使用。

3a. 短线交易收益归入规定

此外，在少数司法管辖区，上市公司的董事、高管和主要股东（例如 5%或以上股份的持有人）受到短线交易收益归入规定的约束（例如他们需要在六个月内交出购买上市公司股票所获得的任何利润），在这些辖区，对投资管理人做出一些例外规定——其持股数量根据个人客户/基金计算，持股比例上限规定相对较高。如果不同个人客户/基金因恰好委托同一投资管理人（或隶属于某投资管理集团的投资管理人）管理其股份而必须汇总持股量，例如在披露在华投资情况时，则持股比例可能会很快达到 5%的阈值，这样一来，投资管理人无法代表其所有客户/基金对中国的相关证券开展进一步投资。此结果直接影响了投资管理人（例如为多个客户或基金管理投资的投资管理人，或隶属于某投资管理集团的投资公司），进而给投资者造成不公平的损害。此外，还降低了大型全球资产管理人（通常是长期资本的重要来源）能够带给中国的潜在投资。

鉴于上述原因，就中国短线交易收益归入规定而言，重要的是阐明持股量是按个人客户/基金计算的，而不是投资管理人代表其所有客户/基金管理的投资总额，或者某投资集团下各投资公司的投资总额。

¹⁶ 亚洲证券业与金融市场协会白皮书：直通车：沪港通的影响与未来亚洲证券业与金融市场协会，2014 年 12 月。



4. 交易结算

中国的股票市场独一无二，股票在交易当日交割，即“T+0”交易。而资金在交易次日结算，即“T+1”。这个系统效率很高，非常奏效，因为中国要求，在投资者发出买入或卖出指令之前，所有待交割的股票和资金必须完全做到“资金提前到位”。然而，对于投资者而言，这种做法会造成“现金拖累”效应，即拖累投资业绩，因为预先到位的资金可获得的收益微乎其微甚至为零。由于需要进行额外的交易前检查以确保资金和证券在交易前到位，这种做法还会造成交易效率低下。大多数市场都没有此要求，因此交易可以立即执行。时区差异也加重了运作挑战。

大多数市场需要更长时间来结算股票和现金，但在这些市场，股票和资金的结算同时发生，并且在交易完成后，交易对手有足够的时间滞差来确认交易，按要求安排外汇交割，进行现金转账，纠正问题，最后完成结算。欧洲于 2015 年开始实施 T+2 结算机制，美国将于 2017 年采取同样做法。

股票交割和资金结算时间不一致会产生另一个重要影响，那就是交易对手风险。出售证券的投资者在一天内都会面临来自券商的交易对手风险。如果券商在交易当日结算现金（T+0），为客户提供销售收入，消除客户的风险，则券商蒙受融资成本，并承担来自交易清算所的交易对手风险。

为了减少一些运营挑战，一些投资者可能选择“单面”结算，即投资者根据券商的具体指示向托管人发出持续适用的交易结算指示。然而，这可能给客户和券商带来新的挑战，包括削弱客户对基金股份或现金的控制权、产生对账问题或潜在的指示重复问题。另一个问题是，由于指令的结果总是不确定的，在另一个时区的经纪公司由于无法肯定地预测指令的资金要求，因此可能没有足够资金完成交易。这增加了融资成本，或者迫使券商或投资者在发出指令前确保资金到位，造成上文所述的“现金拖累”效应。这个周期有别于大多数其它市场中使用的“券款兑付”结算过程，在此模式下，股票和资金的转让同时发生。此外，在中国，人民币现货市场的标准结算周期为 T+2，与其它外汇市场一样。外汇结算和股票结算之间的差异为外国投资者带来了另一项额外成本，因为他们必须在非标准的 T+1 股票交易周期内兑换货币。

毫无疑问，中国结算体系的这些差异给非中国投资者及其券商，特别是有多个托管人的长期投资者带来了额外的成本和风险。

5. 投资者教育

对中国监管机构、交易所和券商来说，确保对投资者开展股权投资和风险方面的适当教育非常重要。散户投资者尤其需要了解：

- 所有资产类别都有风险 - 但至关重要是，投资多样化可降低风险。
- 股票投资应当作为由风险兼容的多种资产组成的投资组合中的一种资产类别。
- 确定投资目标、建立与这些目标相一致的投资组合以及坚决遵守这些目标的重要性。
- 成本对长期投资组合业绩的重要性。

若散户投资者指望政府采取行动为其不幸的投资选择“纾困”，则往往会造成“道德风险”。也就是说，这种预期会刺激更多的冒险行为，使投资者变得不够谨慎，与上述成功的投资原则相冲突。因此，决策者和行业专业人士应避免制造这样的预期。



针对股市的建议

1. 严格实施交易停牌规则改革，确保股票在除明文规定的特殊情况之外的其它时间能继续交易。
2. 营造股票借贷环境，以提高整个股票市场的效率并实现高效卖空。
3. 鼓励保险公司和养老基金参与，从而促进机构投资者的参与。
4. 允许使用多边交易设施和替代交易系统。
5. 扩大股价的最大允许波动幅度，考虑重新引入熔断机制。
6. 让市场力量确定价格，改革新股发行定价。
7. 采用透明标准，勒令不符合标准的公司退市。
8. 澄清短期利润规则，因为它们与基金经理相关，以允许基于个别客户/基金计算持有量。
9. 变更结算周期，让资金结算和股票交割同步进行，如采取“券款兑付”模式，以保护投资者（如T+1）。
10. 推进投资者教育计划，传授投资的关键原则，例如了解投资风险、多元化投资的作用，以及在适当的投资范围内建立投资组合的重要性。



E. 固定收益

尽管中国拥有巨大的产能，且与全球各市场保持着贸易联系，但中国的金融行业缺乏深度，尤其是债券市场仍处于发展过程中。随着中国向消费型经济转型，国家将需要进一步发展债券市场，以促进这种转型。

中国鼓励企业通过股票市场和银行贷款来融资，牺牲了其国内债券市场的发展，但近年来，在监管压力和其它压力（如银行资产负债表不良贷款增加、需要消除影子银行风险）等驱使下，企业逐步把融资的目光投向了处于边缘地带的债券市场。要建立开放且立功能齐全的金融市场，并有效进行资本配置，有赖于建立流动性充足且透明的债券市场。成熟的国内债务资本市场为政府开展计划和企业的运作提供了资金来源，并有助于解决中国当前对银行贷款过度依赖的问题。尤其值得一提的是，发展具有深度和流动性的政府债券市场，通常能为其它发行人创造更多的机会。建立完善的债券市场是放松资本管制和推动由利率主导的货币政策的必要准备。

中国的债券市场还处于起步阶段，缺乏由市场驱动的资金配置机制，且对外国机构的待遇不公平——特别是在承销、做市、与企业客户的衍生品交易以及债券结算代理许可方面，这些问题仍然是阻滞中国债券市场进一步发展的重大障碍。营造更加市场化的环境，采取最佳做法，如清算制度和信息披露做法，将有效促进债券市场的发展。在此方面，向外国机构开放市场将有助于吸收其专业知识和经验，促进境内债券市场的发展和成熟。本节将详细回答以下问题：为什么需要发展健全的债券市场？哪些技术方面对于确保政府债券市场正常运作是至关重要的？发展健全的金融市场需要具备哪些基本先决条件？中国近期在债券市场发展方面取得了哪些成就？同时还提出了其它需要进一步考虑的问题。¹⁷

2016 年 9 月，ASIFMA 与其它全球行业协会¹⁸联合对全球投资者开展了调查，以了解他们对中国境内债券市场的看法。虽然中国政府已加快速度吸引更多的外国投资，并改善外国投资者的投资便利度，但调查结果凸显了中国要充分开放资本市场应予以重视的若干障碍。

受访者认为，几乎所有的 31 个调查因素都是非常重要的。尤其值得一提的是，受访企业认为，技术问题是比宏观经济障碍（如 GDP 增长率）更大的参与障碍。因此，中国主管部门应以全局视角看待政策优先事项和资本市场改革议程的顺序。

1. 市场现状

目前，按照未到期证券价值计算，中国的境内债券市场是世界第三大市场，仅次于美国和日本。境内市场规模也远大于离岸市场。截至 2016 年 2 月底，境内发行的固定收益证券的名义价值为 50.3 万亿元人民币，境外发行的债券面值为 8,670 亿元人民币。¹⁹根据国际清算银行的数据，境内市场的规模迅速扩大，2015 年的规模是 2006 年的 6 倍。²⁰在 2005 年以前，主权债券和政府债券发行人主导中国债券市场，从 2008 年起，金融和非金融企业都开始发行境内债券。

¹⁷ 《亚洲证券业与金融市场协会报告：中国债券市场发展路线图》，亚洲证券业与金融市场协会，2014 年 6 月。

¹⁸ 欧洲金融市场协会、另类投资管理协会、卢森堡基金行业协会、爱尔兰基金、韩国金融投资协会、证券业及金融市场协会资产管理部

¹⁹ “富时中国境内债券指数系列”，富时指数公司，2016 年。

²⁰ “富时中国在岸债券指数系列”，富时指数公司，2016 年。



各国国内债务市场规模对比（2011-2016）

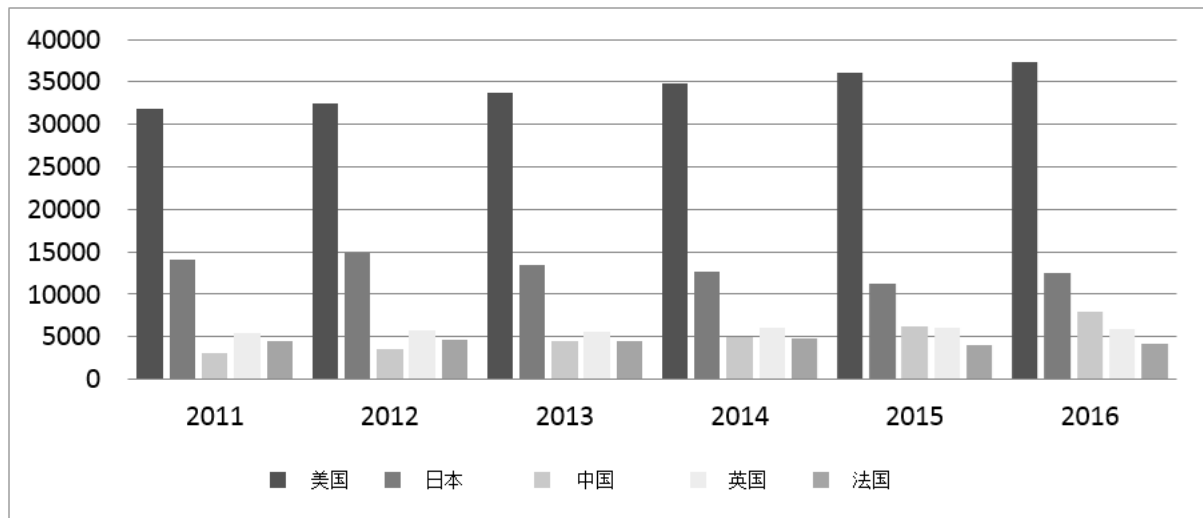


图 8：未偿债券规模（单位：10 亿美元）；2011-2016 年国际结算银行数据
（上次访问时间：2016 年 10 月 12 日）
资料来源：国际结算银行

中国的债券市场改革主要集中于引进新工具和交易方法。随着市场变得越来越成熟，发行人和投资者的范围大大增加。这些市场化改革旨在扩大金融脱媒，拓宽和深化中国国内债券市场。改革将提高债券市场的透明度，改善市场定价机制，加强市场自律。²¹

2. 工具类型

中国采取两种债券市场结构：银行间债券市场和交易所债券市场，其中银行间市场的规模比交易所债市大得多。银行间债券市场约占市场总规模的 95%，而交易所债券市场只占 5%。中国市场上供投资的债券可分为四大类：

- 政府债券 - 由财政部发行，包括地方政府债券。
- 央行票据 - 这是中国债券市场上交易最活跃的债券。由于票据到期日较短，此类债券经常出现在货币市场和流动性管理组合中。
- 金融债券 - 包括政策性银行债券、商业银行债券和其它非银行金融机构债券。
- 非金融企业债券 - 包括企业债券、商业票据和中期票据。

3. 利率自由化

要发展充满活力的债券市场，第一步是放开利率，目前中国正实施这一步。中国监管机构已经意识到，放开利率和取消资本管制有利于银行业的市场化发展，因为随着净息差和利润空间缩小，银行需要走多元化道路。这些改革措施激励银行向中小企业贷款，以保持盈利，因为中小企业是银行能获得较高回报的部门。此外，放开利率和取消资本管制有助于银行改变其商业模式，即从严重依赖存款利息获得收入转向为客户提供全面多样化的服务，包括资本市场产品。²²

²¹ Shevlin, Aiden 和 Lan Wu.“中国：利率自由化之路”，摩根大通资产管理部，2015 年。

²² 《亚洲证券业与金融市场协会报告：中国债券市场发展路线图》，亚洲证券业与金融市场协会，2014 年 6 月。



虽然中国监管机构已经采取了几个步骤来实现利率自由化，但随着自由化的速度在过去两年内实际上有所上升，还需要做更多的工作。贷款利率的下限已经取消，存款利率的上限也已取消。理论上，这应该会导致银行在吸收存款和贷款活动方面加大竞争。但实际上，这种竞争是有限的。例如，社会关系强固的国有企业仍然可以以接近基准利率的优惠利率借款。此外，由于储户的现金投资选择有限，在实践中，银行业不会为吸引储户存款而大肆竞争。

3a. 利率对市场的影响

近年来，中国的基准一年期贷款和存款利率明显低于名义 GDP 增长率（2016 年第三季度为 6.70%）。人们普遍认为，一个国家的名义利率最好等于或高于其名义 GDP 增长率。一旦存款利率实现自由化，要调整这种不平衡，很可能导致利率上升。影子银行部门的高利率是存款利率自由化的结果。这种增长不仅限于目前的调控利率，而且还将影响基于市场的利率。

如上所述，放松对存款的管制在理论上会导致银行之间的竞争加剧，并使其净息差急剧下降。但实际上，具有广泛分行网络和更安全的存款基础的大型银行可能受到放松管制的影响较小。此外，大型银行面临着保护利差的压力，在利率较低和下降的环境下更是如此。另一方面，小型银行需要创新，以增加存款的范围和种类，同时引入新的金融工具来吸引零售资金。

随着银行（特别是小银行）失去存款，它们纷纷考虑进入资本市场。例如，2016 年前 9 个月的可转让定期存单（NCD）发行量高达 9.6 万亿元人民币，占境内债券发行总量的三分之一。2014 年，可转让定期存单的年发行量仅为 0.9 万亿元人民币。上海银行间同业拆放利率和国内可转让定期存单定价参考利率将变得更加重要，自由化将更准确地反映融资成本。随着发行额增加和对融资的竞争加剧，政府债券、政策性银行债券和信用债券的收益率更可能会上升。这将推高二级交易、流动性和定价透明度。

重要的是，存款保障计划（保障上限为 50 万元人民币）的出台将打消人们认为中国政府秘而不宣地担保所有国内银行不会破产的假设。然而，政府需要通过破产立法来加强这一点。此举将迫使投资者更好地理解风险和回报之间的联系。

3b. 利率对机构投资者的影响

机构投资者已经投资了各种产品（包括简单的定期存款、委托贷款、理财产品、货币市场基金和单独管理的账户），所有这些投资都受益于秘而不宣的政府担保。

随着利率自由化进程的推进，这种秘而不宣的担保正慢慢消失，并将在利率完全自由化时完全消失。这种变化将对市场环境产生深远的影响，包括打消投资者的自满情绪，造成利率不确定性，迫使市场参与者重新评估交易对手和信用风险及投资政策固有的风险。新利率政策的实施可能是渐进的，以给予投资者充分的时间决定战略方法，并采取必要的控制措施和程序。在短期内，大多数机构投资者在投资选择上可能会更保守。²³

4. 一级市场

在中国，可以以两种方式发行债券：一、通过中国人民银行的发行系统公开招标发行；二、簿记建档发行。国债、金融债券和政策性银行债券都通过中国人民银行的发行系统进行公开招标。

²³ Shevlin, Aiden 和 Lan Wu.“中国：利率自由化之路”，摩根大通资产管理部，2015 年。



国务院、财政部、中国人民银行共同负责制定国债发行准则。国务院和财政部负责确定国债的年度发行规模。金融债券由中国人民银行审核及批准发行。金融债券可以一次性发行，也可以按照指定配额分期发行。国债、政策性银行债券和金融债券没有到期限制。

短期商业票据、商业票据和中期票据等短期非金融工具的发行由隶属于中国人民银行监管团队的中国银行间市场交易商协会监管。在一次性登记后，这些票据可以在两年内分期发行。证券可以通过公开招标或通过簿记建档发行。在期限方面，短期商业票据的最高期限为 270 天；商业票据的最高期限为一年。中期票据没有最高期限，但通常不超过 10 年。

信用产品通常是上市公司债券，通过簿记建档发行。与发达市场做法相比，中国簿记建档的一大关键特征是，其过程类似于正式拍卖。中国证监会通过核查审批程序对上市公司债券的发行进行监管。非企业公司债券主要在交易所上市及交易，与其它类型的债券不同，其它类型的债券主要在银行间债券市场上交易。其中一个要求是，筹集资金的使用应当符合国家行业政策。上市公司债券没有到期限制。

最后，企业债券的发行由国家发展和改革委员会（发改委）监管。发改委以前通过正式的核查和批准程序对国有企业债券发行进行管理，但在 2015 年，发改委放宽了准则，允许在完成注册过程之后发行企业债券。国务院负责批准发行规模。发行人在考虑市场条件后决定利率。最后，虽然对于期限没有限制，但通常是长期的，超过 5 年。

中国债券市场的债券发行管理受若干法规管辖，这些法规分门别类管辖国债、金融债券、非金融企业债务融资工具（包括短期商业票据、商业票据、中期票据和私募配售票据）、上市公司债券、企业债券，以及通过私募发行债务工具的非金融企业。

继中国银行间市场交易商协会成立之后，针对银行间债券市场出台了有关债务融资工具的发行和承销、信息披露、信用评级和市场交易的一系列规则和指南。中国银行间市场交易商协会负责在人民银行的指导下监督市场的发展。因此，上述所有类别债券的发行（国库券除外）都需要开展尽职调查过程，并且需要披露若干类信息，包括招股书、经审计的财务报表、与发行相关的具体细节、资金的拟议使用，等等。同样，作为发行条件之一，所有债券（国库券除外）的发行都必须提报发行人由当地信用评级机构提供的个人债务评级。

外国机构承销债券的机会很有限。以前曾经允许外国银行及其合资企业承销政府债券、央行票据、商业票据和中期票据，以及金融公司债券。但是，2011 年前，中国禁止外国机构在中国银行间市场承销非金融公司债券；2011 年后，中国银行间市场交易商协会允许有限数量的这类机构进行这类承销活动。目前的承销限制仍未解除，但若允许更多的外国机构（包括外国证券公司）承销中国国内市场上发行的金融和企业债券，则将有助于市场的进一步发展。

监管部门可以采取以下措施进一步改进一级市场的运作：

- 在信息披露等问题方面采用国际最佳做法。在新债发行和后续发行时，无论对于招股书还是发行文件，机构投资者都不需要像散户投资者一样获得同等详细的信息，因此可以简化对机构投资者披露的信息。
- 加强尽职调查过程，特别是金融（发行人的财务账户）、法律（与发行人注册成立相关的问题）和业务（涉及发行人业务活动的当前情况和未来展望/前景）的关键方面。



- 通过在发行人/承销商/账簿管理人之间，以及在投资者之间开展反复沟通——类似于国际公开发售时开展的过程，精简建档过程，在定价方面提供更多的灵活性。

5. 二级市场

建立政府债券二级市场是中国债券市场整体发展不可或缺的部分，也是亚洲证券业与金融市场协会开展的全球投资者调查的关注点之一。发展兼具深度和流动性的二级市场的好处包括：建立无风险的参考收益率曲线和无风险资产（例如政府债券）；支持发展健全的企业债务和货币市场；使政府能够以较低的融资成本进行长期借款。这将进一步加强政府实施大型基建项目和城市化计划的能力。此外，二级市场可提供金融稳定，降低系统风险，一来可在危机期间发挥缓冲作用，二来可让市场参与者低成本、高效益地开展风险管理。

政府债券市场的流动性有赖于七大基本要求：

- 制定严格的发行和再发行计划，支持大型基准发行
- 建立流动性充足的“传统”回购市场，允许卖空政府债券
- 建立活跃、流动政府债券期货市场
- 提供多种流动性充足的场外衍生产品合约和场内衍生品合约
- 建立高质量、高效率 and 具有高成本效益的电子价格发现、交易、清算和结算平台
- 拥有广泛、积极的国内和外国投资者基础（如养老基金）
- 建立市场友好的监管、会计和税收制度（无预扣税和交易税等）

中国人民银行和财政部已实施规则，要求做市商在每个基准期限内就最近发行的四支政府债券进行双向报价，这一举措提高了市场流动性。然而，由于中国各大银行囤积债券以满足银行流动性要求以及本文提到的其它因素，二级政府债券市场仍然缺乏流动性。²⁴

6. 基准收益率曲线

基准在初级和二级债券市场的有效运作中发挥关键作用。基准是用来衡量主要利率结构、市场对未来利率波动和通货膨胀的预期的风向标，以及针对某些市场风险的套期保值工具。基于流动性充足的政府债券市场的共同基准收益率曲线，是金融部门实现有效资本配置、政府决策者衡量市场预期关键因素，因为债券市场的许多分析和定价活动需要围绕收益率曲线进行。

目前，在中国债券市场上，期限长短不一的大多数交易最活跃的债券有一个基准收益率曲线，这类债券称为“指标债券”，但是该基准的准确性是可疑的。财政部最近将所有主要债券的发行时间表改进为常规日历，但考虑到市场需求，若与美国国库债券等其它政府债券市场相比，每个发行规模仍相对较小。此外，中国的商业银行通过购买政府债券并持有到期日的方式开展资产配置。所有这些因素导致在二级市场上交易的新发行中国政府债券数量非常有限。市场参与者表示担心，这种动态使收益率曲线几乎无效，因为这些债券的收益率不反映市场条件。

政府债券收益率曲线趋平，反映了长期政府债券期限溢价缺乏适当的定价。由于整个曲线上的收益率大同小异，因此市场流动性一般集中在曲线的一至三年区段。确保收益曲线的5年和10年节点流动性充足且定价透明，对于保险公司等市场参与者至关重要。建立适当的收益率曲线也会促进更复杂工具的定价。

²⁴ 《亚洲证券业与金融市场协会报告：中国债券市场发展路线图》，亚洲证券业与金融市场协会，2014年6月。



亚洲证券业与金融市场协会强烈敦促监管机构扩大有助于满足银行流动性要求的金融工具的范围。同时，采取行动增加发行规模并鼓励做市商提供足够的定价透明度，都是建立有效基准收益率曲线的重要步骤。

7. 传统回购市场

传统债券回购市场是一种系统，在该系统中，就风险敞口缴纳保证金是标准做法，债券所有权实际上作为回购协议的一部分转让。市场参与者可以将手上持有的债券用于其它目的，比如做市、进一步回购、补仓、证券借贷或用作抵押品。在质押式回购系统下，不允许开展这些活动，因为无法转让所有权。

在中国，质押式回购系统占主导地位，这意味着债券无法再用于其它目的。这降低了流动性和抵押品的优化使用，阻碍了流动性更强的回购市场的发展。另一个后果是，风险会在较短的期限内集中，而市场缺乏扩大范围、吸纳更多样的交易对手方的动力。与此同时，由于买方未获得明确权利在卖方违约的情况下清算或抵销抵押资产，因此无法减少其交易对手信用风险和流动性风险敞口。在质押式回购制度下，一旦发生破产或清算程序，债权人的权利难以得到全面保护。使用质押式回购是不建议的，因为完全可以在不知情的情况下将抵押品抵押给多个对手方，其背后原因在于质押协议一般不允许完全转让标的资产的所有权。

我们强调，保证投资者做空的能力是做市的基础。做市商对于任何市场的流动性发展至关重要，但并不是所有做市商在任何给定的时间可以利用其手中的每一个产品。然而，在传统回购市场中，只要做市商有信心以良好的价格借入和交付某工具，他们就能向客户报价。这大大提高了现货市场的流动性，因而是债券期货市场和场外衍生品市场走向成熟的先决条件，而这需要发展流动性充分的现货市场。在回购市场，主要交易商还可以通过更广泛的套期保值策略来对冲风险。重要的是，由于回购是担保交易，因此拓宽了融资市场，并且充当着货币市场、债券市场、期货市场和场外衍生品市场之间的关键纽带。

2015 年，中国的回购市场交易量有所增长，但相对都是短期的。如上所述，大多数交易都是作为质押式担保进行的，并且不涉及所有权转让，因此并没有发挥真正意义上的回购作用。银行间市场是固定收益回购的主要交易场所。然而，当前尚无保证金支付机制或抵押品逐日盯市过程，因此需要更高的折减来补偿，导致较长期限的流动性有限。此外，中国回购市场的回购利率仍不稳定。这主要是中国人民银行对比于“价格”工具，更倾向于使用定量货币工具的结果，这使得市场参与者很难准确地给风险定价，并基于 7 天回购利率进行利率掉期交易。中国人民银行目前对与离岸投资者执行逆向回购的境内银行设置了限制，禁止境外投资者参与市场。事实上，若允许境外投资者参与，可吸引更多参与者进入市场，可为人民币回购市场带来额外的流动性和深度，最终使回购利率更稳定。中国近期做出了改革和发展中国回购市场的一系列努力，包括中国银行间市场交易商协会发布了中国的《回购交易主协议》和中国银行间市场交易商协会文件，这些努力都是朝正确方向迈出的重要一步，但是中国仍需发展流动性充足且活跃的传统回购市场。²⁵

²⁵ 《亚洲证券业与金融市场协会报告：中国债券市场发展路线图》，亚洲证券业与金融市场协会，2014 年 6 月。



发展流动充足且具有深度的回购市场将有助于深化资本市场，支持实体经济，因为可以：

- 提高当地货币债券市场的流动性和参与水平
- 扩大可用资金池，避免过度依赖银行贷款，提高金融机构满足其融资需求的能力
- 减轻监管变化对市场流动性的影响
- 降低政府、养老基金、资产管理人和其它长期投资者的融资成本
- 发展有助于实体经济的必要市场基础设施
- 提供有助于风险管理的对冲工具
- 改善证券流动性，应对监管变化（包括巴塞尔协议 III、新的资产隔离规则和中央结算规定）带来的不断增长的需求²⁶

中国需要发展传统的回购市场来提高二级市场的流动性，这是全球投资者调查受访者表达的一大关切问题。债券贷款目前在银行及其客户之间双边进行，通常是将较低评级的公司债券转换为在银行间回购市场中更为流动的政府债券。这些交易按照交易对手双边定制的协议进行。采用格式类似于全球证券借贷主协议的标准化借贷协议，将有助于提高流动性。

8. 债券期货市场

发展活跃、流动性强、监管有序的政府债券期货市场有助于参与者快速对冲较大头寸，更有效地降低风险，同时深化基础债券和衍生品市场。我们最近的调查证实，提供套期保值工具是吸引国际投资者的关键。根据其它国家的经验，债券期货提高了基础现货市场的流动性，因为市场参与者能够更有效地管理债券存量的风险。此外，债券期货市场对做市商尤其有利，因为它们能够借助期货对冲自己的头寸，从而降低风险，并提供更严格的买卖差价。中国于 2015 年 3 月，即正式开始五年期政府债券期货交易之后两年，在中国金融期货交易所发行了 10 年期政府债券期货。然而，到目前为止，中国禁止国内外银行直接参与期货市场。由于中国各大银行拥有绝大多数国债，这就遏制了流动性，因此破坏了期货作为一种廉价有效的套期保值方式的作用。²⁷

9. 固定收益衍生品

利率衍生品是中国银行间债券市场投资者管理利率风险和资产/负债不匹配问题的有效工具。利率掉期曲线一直是整个金融衍生品市场的核心定价组成部分。中国人民银行推出人民币利率掉期产品已经 10 年了，现在市场已经变得非常成熟，有广泛的市场参与者，也建成了一个有效的电子交易平台，用于交易确认和结算。

随着国内利率掉期交易规模的增长，限制利率掉期市场发展的因素逐渐显现。为了与当前国际场外衍生品市场标准接轨，中国金融期货交易所基于对国际经验的深入研究，于 2012 年主动启动了利率掉期抵消和电子交易确认业务，并于 2014 年要求市场参与者作为交易对手方加入中央清算系统。这样，中国金融期货交易所有效提升了银行间利率掉期交易的标准化水平，降低了整体市场风险，提高了市场成员的资本效率和信用管理效率。这表明银行间市场基础设施建设取得了重大进展。

²⁶ 《亚洲证券业与金融市场协会与国际资本市场协会关于亚洲回购市场指南》（ASIFMA-ICMA Guide on Repo in Asia）

亚洲证券业与金融市场协会和国际资本市场协会，2015 年 8 月

²⁷ 《亚洲证券业与金融市场协会报告：中国债券市场发展路线图》，亚洲证券业与金融市场协会，2014 年 6 月。



境内利率掉期市场主要使用两种基本基准利率来计算掉期的浮动利率部分：一是 FR007（即 2-7 天回购利率）；二是上海银行间同业拆放利率，期限最高为 5 年。这两个基准都是以市场为导向，标准合约期的价格可以很容易地从货币经纪商和他们发布在彭博社和路透社等金融信息提供商的网页上获得。一般来说，FR007 的利率掉期市场流动性良好，市场变得更加活跃，投资者和证券公司呈多样化。

然而，随着与人民币利率相关的市场化改革进程的结束，利率的波动性随之增加，因此，商业银行面临的风险管理任务变得更为艰巨。其它创新金融产品的引入也带来了额外的风险管理负担。金融机构给较长期工具定价的能力尤其面临挑战。

另一方面，企业的大部分资金成本既非基于 FR007 计算，也非基于上海银行间同业拆放利率计算，而是基于中国人民银行发布的基准贷款和存款利率，这些利率并不经常调整。根据中国人民银行公布的基础存款和贷款利率进行定价的产品未得到市场的广泛接受，导致企业的大部分资产和负债没有得到对冲保护。对 FR007 利率掉期的当前定价更多的是从短期资金报价角度实施的，因此并非是那些较长期债券投资者的完美对冲工具。银行无法利用期货市场进行套期保值是一种不利因素，进一步妨碍了有效的风险管理。但是，这一局面可能会在未来发生改变。

展望未来，随着上海自由贸易区金融产品改革取得进展，若能发展不可交付利率掉期产品或允许离岸金融机构参与境内利率掉期市场，则将是可喜的进步（在最近向广大合格投资者开放中国银行间债券市场的背景下，市场对这两方面尤其充满预期）。此外，SHIBOR_3M 利率掉期产品的需求将随着基于此标准的利率发行更多的债券而增加。最后，正在进行的利率自由化进程将成为市场参与者加大力率风险管理力度的催化剂。

在对冲信用风险方面也取得了重大进展。2016 年 9 月，中国银行间市场交易商协会发布了关于引入信用违约掉期、信用风险连结证券、信用风险缓释合约和信用风险缓释凭证的准则。任何属于中国银行间市场交易商协会的机构都可以参与信用衍生产品市场。中国银行间市场交易商协会是这些新准则下的信用衍生品交易存储库，所有相关交易数据必须在该协会备案。新推出的信用违约掉期框架还提出了信息披露要求。

目前，在中国银行间市场交易商协会框架下有两类市场参与者：一类是“核心参与者”，即可与所有其它市场参与者交易的参与者；另一类是“普通参与者”，即只能与“核心参与者”交易的参与者。金融机构和信用增级机构属于“核心参与者”。

境内信用违约掉期合约的推出非常及时，因为很多中国实体机构，包括一家国企和若干私企，在 2016 年发生了债务违约。信用违约掉期合约推出后，市场参与者可对违约风险进行“保险”，因此是一项有用的对冲工具。然而，要发展信用掉期市场，还需要开展更多的工作。中国主管部门应考虑：

- 发布离岸投资者和其它市场参与者参与中国国内信用违约掉期市场的指南
- 将信用违约掉期的中央清算和中央对手方的指定正式化，以减轻交易对手风险

10. 价格发现、交易、清算和结算

高质量、具有成本效益的价格发现是流动性充足的二级债券市场的关键组成部分。其它组成部分包括电子交易、清算和结算平台，根据国际证监会组织的最佳做法，这些组成部分必须清楚



划分。虽然中国在发展这些要素方面已经取得了进展，但仍有许多工作要做。虽然在中国境内可通过万得资讯等供应商获得价格和信用信息，但是大部分定价仅仅是指示性的，当市场参与者希望交易时，与实际价格偏离巨大。当交易确实发生时，都需要在中国外汇交易系统上登记（无论是否在该平台上交易），这是在其它市场通常看不到的额外管理和成本负担。到目前为止，中国债券市场交易大部分是在银行间债券市场的场外发生的，并在中国外汇交易系统上登记。这些工具包括国债、央行票据、金融债券、国企债券、商业票据和中期票据。

中国外汇交易中心重点服务于在债券交易方面占主导地位的银行间债券市场，按照国际标准衡量，该系统非常昂贵，而且总体而言使用起来很不方便。大部分流动性存在于看盘室或由券商提供，与全球市场不同的是，券商与任何人交易，而不仅限于经销商。因此，经销商不确定在向谁提供流动性，这可能会削弱他们提供流动性的愿望。能否参与看盘室也取决于个人关系，市场参与者可能由于任何原因被排除在外，造成市场信息不对称。在交易所市场，投资者可在上交所和深交所交易债券。这些市场目前缺乏流动性，今后可能依然如此，因为在交易所交易债券在世界上任何地方尚无成功的先例。

最后，清算和结算系统非常昂贵且大都由人工完成。中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所为银行间债券市场提供债券登记、存托和结算服务。对于在交易所交易市场上市的债券，中国证监会直接监管作为上交所和深交所结算公司的中国证券登记结算有限责任公司。交易所交易市场的存托和保管服务也由中国证券登记结算有限责任公司提供。

此外，这些清算和结算市场基础设施采用不同的做法、通信协议，有时甚至是数据标准，因此加大了市场参与者的成本和风险。例如，在国际上，清算会员和结算会员或存托参与者被隔离，各方可以履行其专家职能。但在中国，这些角色只能由 A 类会员执行。

综合起来，所有这些成本、管理负担和信息不对称都会损害流动性，因为很难确定交易和结算的真实成本。因此，市场参与者非常谨慎，交易量远逊于发达市场，因为交易量总是与二级市场流动性相称。因此，我们提出以下建议：

- A 类会员的角色可以分开为交易和结算功能，以便让专业交易和结算服务提供商独立地为客户服务
- A 类会员可以是中国外汇交易系统的会员，若他们采购并执行交易，则可以负责交易/交易匹配事宜。如果其愿意，也可以提供结算功能。然而，此功能不需要捆绑
- 券商、资产管理人或投资者应被允许进行交易并进入中国外汇交易系统代表投资者进行交易配对
- 应允许托管人依其现有的许可证即可在存管机构提供结算服务，这在全球几乎所有其它市场都是允许的。必要时，还可以要求他们向中国外汇交易中心报告场外交易情况，以便中国外汇交易中心掌握所有交易和成交数据
- 应禁止可能影响市场交易执行合法性的交易执行或服务
- 应允许投资者自行或委托其券商/全球托管人/国际中央证券存管机构使用中介机构的交易 ID 或自己的交易 ID，在海外的中国外汇交易系统中输入交易指令。或者，也可以通过境内结算代理在境内交易
- 应考虑与参与清算过程的清算会员一起，在中国银行间债券市场为所有场外交易确立中央清算交易对手，以最大限度地降低（中央国债登记结算有限责任公司各项结算的）清算风险



- A类会员和托管银行应有资格申请成为债券交易清算会员。这会和中国股票市场框架及国际最佳做法一致
- 投资者应在通过本地托管人持有的全球托管人或国际中央证券存管机构账户中结算交易。应允许本地托管人直接与境内中央证券存管机构直接确认这些交易

11. 投资者群体

规模庞大、组成多样的投资者群体能为不断扩大的债券市场提供强劲而稳定的需求。这一群体应包含境内外各种机构投资者，例如商业银行、保险公司、养老基金、对冲基金、共同基金等，也包括个人投资者。不同投资者的投资期、风险偏好、交易动机存在差异，他们构成的群体自然会产生多元化需求，这将极大提高交易活跃度，增强流动性，进而为政府、企业和金融机构实施融资战略提供更多样的市场条件。

中国的境内外投资者群体已实现极大扩展。然而，境内市场上活跃的养老基金、保险公司和对冲基金数量仍然有限。增加机构投资者的参与度有利于扩大社会安全网，提高市场稳定性。外企准入方面，对外企参与市场设限将继续阻碍中国资本市场的发展（即便中国近期对国际资产管理公司开放了银行间债券市场，整体上放宽了外国投资者准入限制）；外企一旦获准参与，将能为市场注入必要的流动性、市场技能和投资。随着中国出台银行间债券市场法规，并放宽对 QFII 和 RQFII 投资者的规定，这一局面将有所改变。债券方面，中国境内债券有可能加入国际债券指数，这将有助于提高中国债券在国际债券产品中的权重。目前，国际投资者持有的中国境内债券不到 2%。

此外，还有一点值得强调的是，中国的政府债券大多由境内银行在一级市场以拍卖的方式认购，而这些银行为了遵守有关境内流动性的规定，会囤积这些债券，导致投资者无法获取或交易中国的政府债券。如果这一现状得到改变，可推动境内银行改变其资产配置战略，从购买政府债券转向中小企业融资或公司债券，还可为市场上的其它参与者提供购买低风险政府债券的机会，包括保险公司、养老基金和外国投资者等。²⁸

12. 绿色债券

绿色债券不仅具备标准债券（优先无担保债券、担保债券、资产担保证券等）的金融特点，还有一种独有特点，即债券收入必须用于明显对环境有益的合格绿色项目。发行绿色债券所募集的资金用于发展环保项目或明显包含环保目标的活动，例如发展可再生能源、节能、公共交通、节能建筑、能源网络改造、废物废水管理，或保护生物多样性等。

绿色债券以具有吸引力的方式解决了时下的一大严峻挑战，即：如何让发行人的清洁能源投资需求对接负有社会责任感的投资者对债券收入的用途预期。债券文件明确定义了收入的用途，包括绿色债券收入可用于何种项目，或挑选项目的资格标准，或可资助的资产。另一更为重要的事项是在发行债券后定期报告收入的使用情况，以及该笔资金支持的项目对环境产生的实际影响。

²⁸ 《亚洲证券业与金融市场协会报告：中国债券市场发展路线图》，亚洲证券业与金融市场协会，2014 年 6 月。



中国绿色债券市场持续取得迅猛发展，现已成为全球主要绿色债券市场之一，2016 年，中国的绿色债券发行规模占同期全球总规模的 43% 左右。²⁹

2015 年 12 月，中国发布关于发行绿色金融债券的公告和《绿色债券支持项目目录》（简称“目录”），文件定义了绿色项目，并将绿色项目归入六大领域，分别为：

- 节能
- 污染防治
- 资源节约与循环利用
- 清洁交通
- 清洁能源
- 生态保护和适应气候变化

中国资本市场从业者积极接受社会责任概念，这对中国境内市场和全球投资者来说均是好消息，如今，全球投资者有机会为世界第二大经济体的能源转型注入资金。《目录》明确定义了符合条件的项目，建议中国的《绿色债券发行指引》标准继续与国际资本市场协会认可的《绿色债券原则》等国际标准保存一致。

13. 市政债券市场

为推进国家规划的城市化进程，中国的地方政府必须进一步完善基础设施。在此过程中，为了解决境内融资困难，避免地方政府贷款产生影子银行或防止地区银行获得特惠待遇，中国近期开始发展市政债券市场。

市政债券是由地方政府（市政机关）或地方国企为资助基建项目而直接发行的长期债券。有资格使用市政债券收入的项目包括道路、桥梁和公共机构（例如学校、医院等）的建设或维修项目。市政债券市场的诞生让境内外民间资本有机会参与基建项目融资，缓解政府对当地银行的依赖。此外，市政债券市场可为大规模基础设施开发提供更多的较长期资本。必须注意的是，应避免原先为此类项目提供贷款的地方银行以不能反映实际风险的价格购入这些市政债券。

美国市政债券市场极为清晰地展现和记录了发行市政债券的潜在优势。市政市场募集的资本成本较低，这是其最吸引人的特点。在发展成熟的市政债券市场，发行人能够将利率压得极低，这是因为市政债券的减税激励措施极具吸引力，中国也应该制定此类激励措施，吸引投资者参与。减税激励措施为市政债券市场吸引来各种参与者，例如承销商和债券受托人等，他们互相竞争，降低发行成本。此外，市政债券的期限较长，地方政府可将基础设施资产的建设成本分摊到所建设施的整个使用期，这一特点进一步压低了发行成本。³⁰

近年来，随着中国监管机构加大对影子银行市场的约束，并推动提高地方政府融资活动的透明度，一些地方政府机关开始通过地方政府融资平台发行市政债券。2015 年，中国政府将市政债券试点项目推广至 36 个地级及以上市政府，授权其直接发行市政债券。³¹这是中国市政债券市

²⁹ Ng, Eric. “2017 年全球绿色债券市场规模将达 1000 亿美元，预计中国仍将领跑”，《南华早报》，2016 年 12 月 23 日。

<http://www.scmp.com/business/companies/article/2056904/global-green-bond-market-tipped-reach-us100bn-2017-china-seen>。

³⁰ 《亚洲证券业与金融市场协会报告：中国债券市场发展路线图》，亚洲证券业与金融市场协会，2014 年 6 月。

³¹ 27 个省会城市或自治区首府、4 个直辖市和 5 个计划单列市



场迈出的可喜的第一步，也是吸引国际投资者的重要举措。我们近期开展的调查结果显示，国际投资者更青睐中国中央政府或地方政府发行的债券，和质量更高的债券。

14. 公司债券

目前，中国债券市场存量达到 9.1 万亿美元³²，位列全球第三。现有债券大多为政府发行的公债，或国有企业发行的公共领域债券，这两类债券约占流通债券总量的 69%。³³然而，另一方面，公司债券的发行量持续增加，有望在未来五年内增加至总流通量的 40%。2005 年末，公司债券仅占中国债券市场总存量的 7.2%。³⁴截至 2016 年底，不仅中国债券市场扩大了十倍，公司债券的占比也突破 30%。

中国境内债券市场流通债券按行业划分券种规模（2016 年第 3 季度）

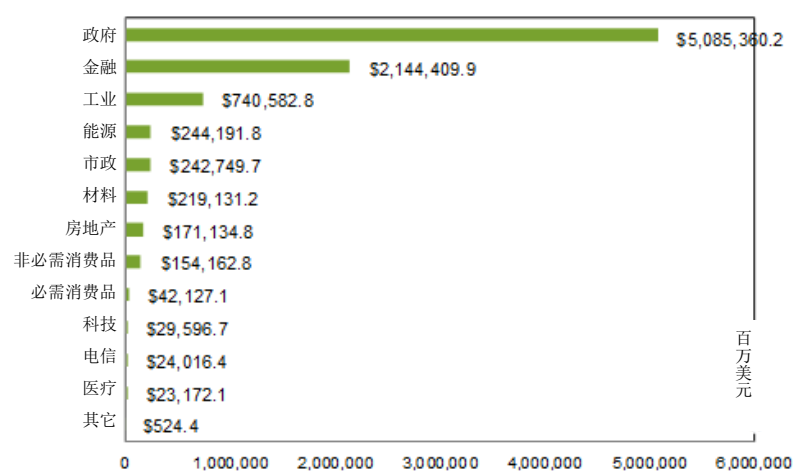


图 9：2016 年第 3 季度中国境内债券市场流通债券按行业划分券种规模（单位：100 万元人民币）
资料来源：彭博社

政府附属政策性银行发行的流通债券、金融领域债券（包括四大商业银行发行的债券）和其它银行或金融机构发行的债券总存量达 2.14 万亿美元，占中国债券市场的 23.5%，仅次于政府债券。

³² 数据来源：彭博/Dealogic

³³ 数据来源：Asiabondsonline/亚洲开发银行

³⁴ 数据来源：Asiabondsonline/亚洲开发银行



中国公司债券市场券种分布（2016 年 5 月）

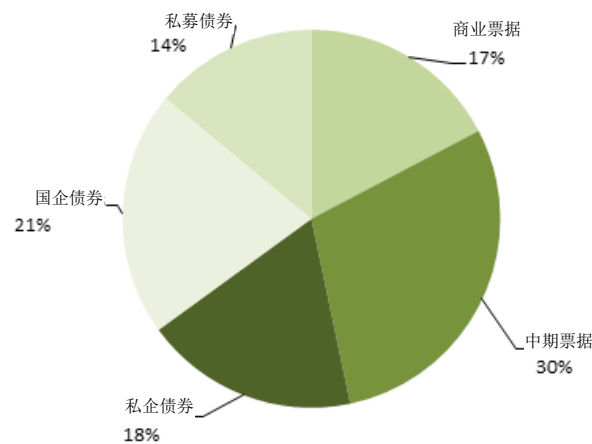


图 10: 截至 2016 年 5 月中国公司债券市场券种占比
资料来源: 德意志银行

公司债券市场包含以下券种:

- 国企债券——一般由国有企业在银行间债券市场发行（市场占比为 21%）
- 商业票据（17%）和中期票据（29%），由境内公司发行，受中国银行间市场交易商协会监管
- 私企债券（18%），由私营部门发行人发行，并在上交所或深交所上市（受证监会监管）

以下为中国境内企业债券市场涵盖的主要领域及各领域的流通债券存量:

- 工业: 7,406 亿美元
- 能源: 2,442 亿美元
- 公用事业: 2,427 亿美元
- 材料: 2,191 亿美元
- 房地产: 1,711 亿美元³⁵

公司债券市场涵盖多个发展迅猛的领域，是中国债券市场的主要增长点。这一趋势有望延续，原因如下:

- 中国资本市场持续深化、成熟，将降低对银行贷款的需求
- 不良贷款增加，资本要求收紧，“信用文化”继续发展，对风险回报比率的评估越来越精准
- 中国政府部门加强对“影子银行”、理财产品及其它非官方银行业务渠道的监管

每个细分市场都包含不同类型的投资者，银行间债券市场主要包括机构投资者，而交易所市场主要包含散户投资者。然而，一些国际投资者也通过交易所市场进入境内企业债券市场。

³⁵ 数据来源: 彭博社/Dealogic/亚洲证券业与金融市场协会（截至 2016 年 9 月 30 日）



直到不久前，中国债券市场仍然基本不对外国发行人、投资者和中介人开放，直到 QFII 和 RQFII 计划扩大后，外国投资者获准投资中国债券，且最近中国又向合格投资者开放了银行间债券市场（两方面变化详见人民币国际化章节），这一情形才得以改变。

一个亟待解决的问题是提高中国境内债券市场上承诺条款的约束力。总体而言，中国境内债券无论其信用质量如何，往往缺少财务承诺；而在国际信用市场上，这种承诺是债券产品的标准组成部分，同时也是让中国境内公司债券的（境内外）持有人放心的关键。增加财务承诺有助于更好地保护投资者，尤其是在上文提到的对境外投资者开放银行间债券市场之后。公司债券发行人应监控其债券契约和信用安排的所有承诺条款以确保遵守，还应及时公正地向所有市场参与者披露违约信息。

15. 证券化

近年来，中国证券化行业呈现爆发式增长。2015 年，银行间债券市场和交易所债市的境内资产担保证券发行量达到 6,020 亿元人民币³⁶，比 2013 年增加近 30 倍。

2005 年，中国财政部、中国人民银行和中国银行业监督管理委员会（银监会）联合启动信贷资产证券化试点项目，标志着中国的证券化事业拉开帷幕，但 2008 年全球金融危机爆发后，出于证券化资产方面的担忧，证券化进程暂停。2012 年，信贷资产证券化框架再次启动，首批额度为 500 亿元人民币，参与者一般为银行及非银行金融机构。2015 年 5 月 13 日，国务院宣布将额度上调至 5,000 亿元人民币。

尽管中国的资产担保证券发行量飞速激增，但现有法律仅准许特定投资者类型投资采用特殊目的信托结构的资产担保证券；此封闭式投资群体主要包括境内银行、保险公司、证券公司和共同基金。

如果某商业银行将其发起的信贷资产重新包装成资产担保证券，在银行间债券市场上售给其它商业银行，则此过程实际上并未转移风险，该银行只是将风险转给其它银行，而未转移给资本市场的其它参与者。

目前，非金融公司参与证券化的主要途径是“资产支持专项计划”，该计划受证监会监管。业内呼吁对所有企业实行统一简化证券化框架，废除信贷资产证券化和资产支持专项计划这一区分。此举将使各企业统一应对共同法律风险，例如证券资金混用、真实出售和转移的风险，这些现象均存在于中国法律治理下的境内证券发行活动。

近几个月，中国证券化市场出现了不少创新举措，例如不良贷款证券化项目和银行间市场上的公司发行的信托结构资产支持票据，后者类似于信贷资产证券化框架下的特殊目的信托结构。这些举措让公司发行人有机会进入流动性更强的银行间市场，因而广受欢迎。此外，2016 年，与其它形式的证券化相比，银行发行的贷款抵押证券（简称 CLO，此前仅在银行间转移公司贷款资产）在资产担保证券化发行量中的占比近年来首次下降，这也是证券化健康发展的表现。

另一方面，中国现有监管框架不允许外资直接投资于境内信托持有的证券化资产。此外，外国投资者目前进入境内资产担保证券市场的路径也非常受限。

³⁶ 数据来源：万得金融



中国人民银行必须制定具体的法规，促进外国投资者对持有证券化资产的境内信托公司进行跨境投资。这一投资活动还应遵循一定的基本要求，例如投资必须以人民币计价，信托的投资范围和企划主要围绕资产证券化进行。若要求所有投资以人民币结算，就无需额外得到中国国家外汇管理局监管审批，还将为外国投资者投资国内资产担保证券提供具有吸引力的路径。³⁷

16. 高效的税收环境

随着中国金融市场不断发展，回购、期货、利率衍生品交易和债券市场交易彼此间的关系将更加密切，如果税收法规不能随行业的发展与时俱进，境内外银行将忧虑重重。多年来，中国一直贯彻两个分开的间接税制：适用于商品行业的增值税制度和适用于服务行业的营业税制度。2012 年，中国政府广泛改革间接税制，用增值税替换营业税。这项改革对发展帮助极大，因为人们普遍认为营业税是一种低效的流转税；国家对企业供应链的每个环节征税，对服务行业征收增值税。中国首先推行对服务行业征收增值税的试点项目，先在特定行业实施增值税法规，然后以渐进方式扩展到各省，在全国落实增值税制度，最终拓展到各个行业。

2016 年 5 月 1 日，增值税试点项目推广至金融服务与保险行业、房地产与建筑行业，以及生活方式服务行业，至此，增值税完全替换营业税。与国际标准不同的是，中国的增值税制度适用于大多数金融服务，包括利息收入。³⁸金融服务行业实施新的增值税法规后引发了各方疑虑，尽管中国的政策制定者发出了解决行业疑虑的积极信号，但税收制度仍须进一步完善，根除低效环节，增强金融服务行业的国际竞争力。具体的改善目标包括：

- 确保金融服务出口无需缴纳输出增值税，因为金融服务的境外接收者无法追讨税款
- 避免增值税成为 B2B 金融服务交易的实际成本，例如政府对贷方得到的利息收入征收增值税，但企业借方相应的进项增值税信贷无需纳税
- 用零费率替换目前的增值税免税种类，减轻金融服务供应商的进项增值税成本
- 进一步明确适用于利息和金融产品交易的增值税特别法规的适用范围，让投资者更加确定法律规定，取消涉及中国参与方的境外交易的增值税纳税义务

针对固定收益产品的建议

1. 丰富金融工具类别，满足关于银行流动性的规定，降低规定的绝对水平。
2. 信息披露工作采用符合国际标准的最佳做法，在发行新产品时发布说明书或发行文件，此后持续披露信息。
3. 加强金融、法务和业务尽职调查程序。
4. 简化累计投标询价流程，接近国际发行采用的定价流程，使定价过程更加灵活。
5. 为回购市场建立流动性强的传统回购框架。
6. 允许银行（主要债券持有人）参与债券期货市场。
7. 为中国境内信用违约掉期市场上的境外投资者和其它市场参与者提供指南。
8. 将信用违约掉期的集中清算和中央对手方的指定正式化，以便缓释对手方风险。
9. 统一不同的证券化制度，建立一个更大、更深入、流动性更强的证券化市场。

³⁷ 亚洲证券业与金融市场协会：《2015 年亚洲证券化报告》，亚洲证券业与金融市场协会，2015 年 10 月。

³⁸ Wolfers, Lachlan. “中国：2016 年国家增值税要素指南”，毕马威，2016 年。



F. 外汇

近年来，随着中国经济发展壮大，与其它国家的互动增加，人民币在国际上的地位和影响力也与日俱增。尽管中国推动人民币国际化的方法与一般公认的规范相悖，但人民币的国际化是不争的事实。

货币国际化虽然没有标准的方法可循，但通常是循序渐进的过程，首先调整汇率制度，逐渐加强市场对汇率的决定权，然后调整资本和经常项目的可兑换性，最后完全放开对资本项目的管制，使货币达到一定的流动性，让外界对此货币抱有信心。

中国的人民币国际化道路与此不同，是在人民币尚未实现完全可转移和可兑换的情况下，率先加大人民币在国际上的使用量，在此期间，人民币的汇率通常受人为控制。

1. 概况

过去十年间，中国采取一系列措施来完善人民币体系。2005 年，中央人民银行宣布实行有管理的浮动汇率制度，每日的汇率不再单以美元来调节，而是参考一篮子货币，这是中国为实现人民币国际化迈出的重要的第一步。然而，官方当时并未透露一篮子货币具体包括哪些币种。

中国还放宽了人民币交易价浮动区间。2007 年，浮动区间从 0.3% 扩大到 0.5%，2012 年 4 月扩大到 1%，2014 年 3 月增至 2%，这是中国最近一次调整人民币浮动区间。浮动区间放宽后，市场参与者对货币的影响力理应更大，进而吸引更多的投资者，增加货币在跨境贸易结算中的使用量。然而，历史证明，实际情况与理论时有差异。鉴于中国人民银行的目标是保持汇率在严密控制的区间内浮动，市场对人民币的影响力可能无法得到充分发挥。

2015 年 8 月，中国人民银行宣布进一步调整人民币汇率机制，每日汇率不再由央行决定，而是参考上日市场收盘汇率。2015 年 12 月，中国外汇交易中心正式发布 CFETS 人民币汇率指数，用于评估汇率的浮动情况。此举旨在引导市场改变过去主要关注人民币对美元双边汇率的习惯，逐渐参考一篮子贸易伙伴国货币来计算人民币汇率，其背后的理念是人民币汇率应体现中国的国际贸易流。CFETS 人民币汇率指数货币篮子最初由 13 种货币组成，货币权重主要采用考虑转口贸易因素的贸易权重法计算而得，货币篮子囊括了全球主要储备货币，其总权重超过 80%。权重排名前三的货币依次是美元、欧元和日元，分别占 26.4%、21.4% 和 14.7%。2016 年 12 月，中国外汇交易中心调整 CFETS 人民币汇率指数货币篮子规则，新增挂牌 11 种货币，美元、欧元和日元的权重也相应调低。



CFETS 人民币汇率指数

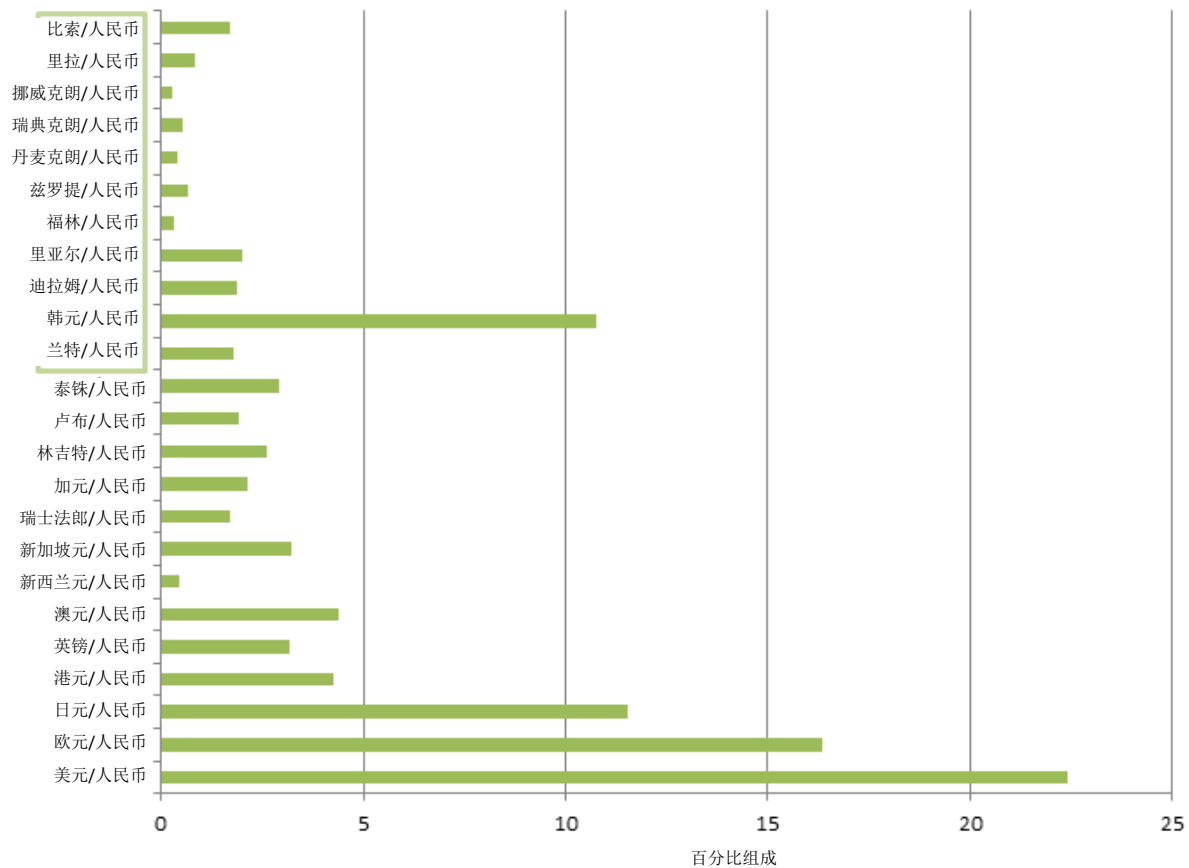


图 11: CFETS 人民币汇率指数百分比组成 (方框内为 2016 年 12 月新增货币)
资料来源: 中国外汇交易中心 (2016 年 12 月)

1a. 人民币作为国际支付货币

中国货币政策的另一重大进步是在国际上推动使用人民币结算经常项目交易。2009 年 7 月, 中国启动跨境贸易人民币结算试点工作, 最初仅限于与中国内地开展贸易的香港特别行政区、澳门特别行政区和东盟国家的特定企业。2012 年, 所有内地企业和经常项目交易均有资格使用人民币开具发票和结算, 至此, 试点计划结束。2015 至 2016 年, 在按价值排列的最活跃国际支付货币排名中, 人民币在第四和第五位之间徘徊, 2016 年 10 月回落至第六位, 市场份额为 1.67% (高于 2014 年 1 月的 1.39%), 低于占比 1.82% 的加元。



人民币作为国际支付货币的市场占有率（2014 – 2016 年）

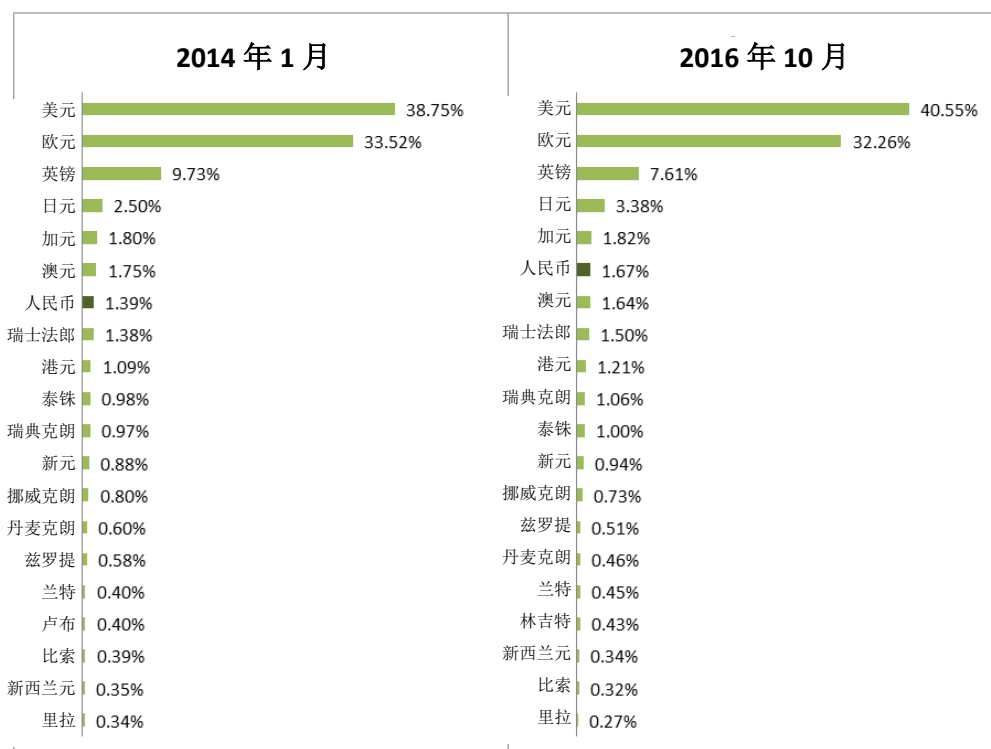


图 12：2014 年 1 月和 2016 年 10 月环球银行金融电信协会收集的客户和机构支付信息按价值排列
资料来源：环球银行金融电信协会

1b. 人民币交易

尽管中国不断采取改革措施，但其境内人民币外汇市场仍处于高度监管之下。目前，仅有境内银行、国企和外国银行的境内子公司可进入批发市场。

与中国的 GDP 和中外经济往来规模相比，境内人民币市场规模偏小。2015 年 4 月，中国外汇衍生品市场规模仅占 GDP 的 0.2%，而其它新兴市场的平均占比为 12%，发达市场则高达 24%。此外，国际结算银行 2016 年发布的三年一度调查结果显示，人民币在全球场外外汇交易额中仅占 1.1%（高于 2013 年的 0.7%）。

即便如此，人民币（包括离岸人民币）仍然成为交易最活跃的新兴市场货币，交易量位列全球第八。国际结算银行的 2016 年调查结果显示，2016 年，人民币的平均日成交量升至 2,020 亿美元，较三年前提高 69%，其中，兑美元成交量占人民币交易总量的 95%。

1c. 人民币作为特别提款权篮子货币

2016 年 10 月 1 日，国际货币基金组织将人民币纳入特别提款权货币篮子，人民币在货币篮子中占 10.92% 的权重，位列第三，这是国际社会对中国推动人民币国际化、扩大其资本市场的境内外准入范围的认可。人民币加入特别提款权货币篮子有望提升投资者对人民币计价资产的兴趣，鼓励跨境交易更广泛地使用人民币。然而，鉴于人民币预计将继续贬值，人民币入篮估计



不会产生即时性提振作用，而且如果人民币流动性不强，且如果外汇风险难以对冲或规避，投资者仍不愿试水。

中短期内，中国不太可能放松对人民币的管制，因为在美国大选尘埃落定后，以及根据对美国近期和未来货币政策的预测，中国仍面临较高的资本外流压力。因此，在经济和政治上求稳的中国政府近期进一步收紧了对人民币和跨境交易的管控。

然而，中国可采取措施建立透明法律体系，让市场参与者相信他们能够享受国际标准待遇，具体措施详见下文（见第 G.4 节——终止净额结算机制和合格中央对手方两部分）。

2. 人民币加入特别提款权货币篮子的前景

人民币与美元、欧元、日元和英镑一起构成特别提款权货币篮子。未来十年内，随着中国在全球经济中的地位愈加重要，以及这一地位在金融市场上的体现，人民币在货币篮子中的权重将逐步增加。

特别提款权货币在篮子中的权重取实体经济指标和金融市场指标的平均值。实体经济指标等于货币发行国的经常项目收入在所有篮子货币发行国中的占比；金融指标包括，非货币发行国的货币当局持有的以该货币计值的官方储备，以该货币计值的外汇市场交投总额，以及以该货币计值的国际银行负债和国际债务证券总余额，上述三个指标所占比例相同。

按照上述标准量化，今后中国的重要性必将有所提高。鉴于目前中国的经常项目收入已经达到较高水平，未来此项收入的比重增长空间不大。另一方面，中国在全球金融市场的地位落后于其经济成就，有望显著提高。因此，我们预计在国际货币基金组织举行下一次特别提款权审查时（大约在 2021 年），人民币在货币篮子中的权重将升至 15% 左右。此后，人民币的权重还将进一步提高，最终与欧元和美元旗鼓相当。

人民币作为特别提款权货币的现状，以及更受看重的未来发展前景，将成为决定人民币作为国际储备货币的关键因素。这是因为各国央行倾向于优先将特别提款权货币作为储备货币。事实上，某种货币在特别提款权货币篮子中的权重与其在全球储备资产中的比例的相关性很强。

据估计，目前人民币在全球外汇储备中占 1.5%。根据各央行行长的对话和历史走向，我们预计人民币的占比将在未来五年内增至 5%，在除中国以外的全球外汇储备中占 7%。此外，主权财富基金和超国家机构也将重新分配资产储备，增加人民币储备。按美元计算，我们预计未来五年内，平均每年新增的人民币外汇储备将达 1,250 亿美元。该进程将支持人民币的价值，并成为人民币国际化的主要驱动力。

3. 电子交易

银行和客户倾向于选择电子交易，因为它可以凭借更高程度的直通式处理和降到更低的出错率，提高交易和交易处理的效率，降低成本。

中国外汇交易中心系统是中国银行间外汇交易的电子平台。银行间外汇市场采用会员准入制，其参与者包括外汇指定银行、合格非银行金融机构和非金融企业。



中国外汇交易中心允许会员实名或通过中央限价委托记录（CLOB）匿名开展电子交易。然而，由于交易在中国外汇交易中心直接结算，交易成本较高，导致吸引力不高，价格发现机制也就相对薄弱。外汇掉期合约和期权的交易在交易双方间进行，但所有交易必须在中国外汇交易中心的平台上登记。

2016 年 6 月，NEX Group plc（前身为 ICAP plc）与中国外汇交易中心签订合同，为其提供 NEX Markets 电子平台，作为交易中心的新一代外汇和固定收益产品交易系统。新系统投入使用后，中国外汇交易中心应能为即期外汇合约、远期合约和掉期合约提供更好的中央限价委托记录和公开交易模型。

银行可使用单经销商平台完成境内客户的电子交易，但由于客户须满足繁重的文件要求来证明相关实体经济交易，这种交易方式的效率较低。因此，客户通过电话指示经销商为其完成外汇交易。截至目前，中国已采取多项改进措施，简化文件要求，最近一次改革由中国国家外汇管理局于 2016 年 9 月发布，并于 2016 年 11 月生效。此次改革后，银行在结算外汇交易时可查阅客户的电子文件。

4. 产品开发

随着人民币的国际化程度逐渐提高，其作为结算货币的重要性也与日俱增。促成这一成就的举措之一是 2010 年引入可交割离岸人民币资金池，或称离岸人民币市场，自此，香港的银行之间可使用人民币互相结算。从 2010 年开始，离岸人民币市场大幅扩张，至 2016 年，即期合约的日均成交量达 277 亿美元左右，远期合约达 197 亿美元左右。³⁹尽管可交割离岸人民币的成交量增加，但人民币无本金交割远期合约的日均成交量相应下降，从 2013 年的 171 亿美元⁴⁰降至 2016 年的 104 亿美元。

中国建立离岸人民币市场前，离岸市场参与者对冲人民币敞口的唯一方法是利用无本金交割远期外汇市场。由于无本金交割远期外汇的每日中间价与中国人民银行每日早上发布的中间价一致，这意味着如果在岸人民币与离岸人民币汇率相异，市场参与者将面临风险。尽管无本金交割远期外汇市场有所回缩，但仍有一些公司利用该市场，这些公司要么因近期连续暴露的流动性不足而怀有疑虑，要么尚未建立起可用于结算人民币的基础设施；此外，还有一些市场参与者利用无本金交割远期外汇市场进行投机。然而，离岸人民币市场越受欢迎，无本金交割远期外汇市场的流动性可能越弱，该市场最终将在未来五年内消亡。

2011 年 4 月，中国国家外汇管理局实行新法规，允许本地银行、金融机构和公司交易普通欧式外汇期权。当时，尽管该法规仅许可公司购买期权，但这项改革仍被视为人民币国际化和外汇市场发展进程中的又一进步。然而，预期的成交量增长并未成为现实，部分原因是购买期权的成本较高，且用户不够成熟。

2014 年 8 月，国家外汇管理局取消了对公司的限制，允许它们买进卖出外汇期权。企业因而能够交易简单的策略，并有可能降低对冲成本。

³⁹ “三年一度全球央行调研——2016 年外汇市场成交量”，国际结算银行，2016 年 12 月。
<http://www.bis.org/publ/rpfx16fxt.pdf>。

⁴⁰ “三年一度全球央行调研——2013 年外汇市场成交量”，国际结算银行，2014 年 2 月。
<http://www.bis.org/publ/rpfx13fxt.pdf>。



最近，中国人民银行和国家外汇管理局批准外国央行直接在银行间市场交易外汇衍生品，这被视为鼓励银行间债券市场投资的一大重要举措。中国还允许外国央行就外汇衍生品与境内合作方交涉 ISDA 主协议，进一步鼓励外国央行参与。直到现在，在境内交易的合作方只能谈判境内发布的《中国银行间市场金融衍生品交易主协议》。然而，中国官方的这些调整究竟结果如何尚未可知，因为长期债券持有人倾向于选择的套期保值工具是长期远期外汇合约或交叉货币掉期合约，而这两种工具均不在改革范围内。

自中国于 2010 年推出可交割离岸人民币以来，外汇市场显然取得不少进步，但境内市场规模仍然受到不少因素的限制，包括：

- 市场准入有限，导致活动的定向性非常强，流动性提供者没有天然对冲可用
- 终止净额结算法律法规缺失，这对市场规模的限制比对流动性更大
- 随着交易量增加，货币用量增加，最终和不可撤销结算缺乏确定性将继续限制风险偏好和交易
- 在中国银行间债券市场投资的长期机构投资者中，谁有资格对冲外汇敞口尚不明确
- 有必要对所有市场参与者采用标准国际项目档案
- 缺乏可保护本金的同步支付风险缓释基础设施。风险缓释对投资者非常重要，与人民币交易的最活跃的交叉货币等发达国家货币已提供风险缓释基础设施

此外，上海自贸区尚未在市场上发挥预期作用。

最终用户的对冲外汇敞口意愿不应受到打击，但由于对冲成本仍然较高，这不利于激励用户采取审慎风险管理的做法。一种激励措施是在现有产品组合中增加简单的舶来期权，例如障碍期权和二元期权。障碍期权的设计目的是以低于传统普通期权的本金实现期权套期保值，从而降低成本，提高杠杆效应。

5. 人民币交易成本

目前，除了即期外汇的流动性较强外，境内市场的效率低、成本高，对有资格在此市场进行交易的参与者吸引力不大。市场低效的主要原因是中国人民银行为维护稳定、防范投机而采取市场干预措施。

2015 年，中国开放期权市场，但活动量并未如愿增加，因此外汇衍生品市场的规模与中国经济体量的比例仍然小于其它新兴发展中经济体及发达经济体。中国期权市场发展缓慢的原因之一是境内参与者对产品不够熟悉，另一个原因则是外汇市场准入限制。境外市场上有无数非银行参与者从事双边市场交易，使银行能够通过出售期权抵销 vega 风险，规避风险仓储成本。在境内市场，非银行参与者不能进入市场，银行因此形成的风险仓储将产生一定成本，必须最终用户扩大利差才能收回，进而打击了最终用户的需求。

此外，目前的安排可能给使用人民币的双边交易和结算限制造成负面影响。尽管市场可以使用替代措施来增加双边交易和结算限制，但这些替代措施尚未得到充分利用。由于同步支付、券款兑付等结算解决方案得不到落实，人民币及人民币计价资产的交易成本包含了仓储风险的成本。此外，非同步支付货币兑换中缺乏本金风险保护措施可能另投资者望而却步。



中国人民银行自 2015 年 8 月 11 日将人民币贬值 2%后又进一步采取措施,导致终端用户的使用成本更高。为了抑制外汇市场上的境内投机,中国人民银行采取的举措之一是要求经销商在央行零利率存储美元一年。存款金额的计算方法是该经销商与美元多头客户签订的所有未到期外汇合约的名义价值乘以一定比例,其中,远期合约和掉期合约约为 20%,期权为 10%。央行除了推行这项新规,还增加了计算频次,并覆盖更多银行。因此,经销商在定价时也将央行储备资金的成本计算在内,这可能会不经意间导致市场参与者转向交易期权。

鉴于中国人民银行的首要关注点仍是维持人民币稳定,外汇市场的作用仍将不太理想,而市场参与者为了规避飞涨的市场成本,将承担更多的外汇风险。确保更加深化、流动性更强的外汇市场能够提供良好的价格发现机制,对于在境内股市、债市寻求投资机会的投资者而言,这样的市场是必要组成部分。

6. 金融交易税

相较于外汇领域,金融交易税与证券的关联更加紧密。最先倡导证券交易税的人士之一是约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)。1936 年,在大萧条余波未定之时,他提出应对华尔街征收小额税项,以便抑制过度投机。此后又有数例对二级股权交易征收证券交易税的案例。

政府为了确保金融行业为政府修复银行系统的干预措施支付公平而有实质性的份额,可以选择多种措施。2009 年,在匹兹堡举行的 G20 峰会上,二十国集团委托国际货币基金组织研究这些措施。国际货币基金组织考虑过使用金融交易税,但最终选择对金融机构的利润和所支付的薪酬之和征收金融活动税。

欧元区十国对股票、债券和衍生品交易征收金融交易税,这与过去二十年间政府为降低资本成本、提高国内市场在全球化浪潮中的竞争力而降低证券交易税的大趋势相悖。这一矛盾已在现实中表现出来,即欧洲金融交易税早在 2011 年就已提出,但至今仍未达成协议,人们担心这一税项会影响资本市场对企业、主权国家和整体经济的融资。

另一方面,货币交易税作为代替行政或监管措施对外汇进行财政管控的手段,应用范围要小得多;目前只有巴西征收货币交易税。征收这种税项必然会扩大买卖差价和/或提高交易费用,最终导致交易成本提高。成本增加后,某些交易活动无利可图,交易量和流动性必然会降低,进而减少价格发现。

对外汇等流动性强的产品征收的交易税往往仅占总价格的极小部分。然而,即使是极低的货币交易税也会极大提高流动性强的产品的交易成本,这也解释了此类产品的交易量为何极易受到税收的影响。由于货币交易税给频繁交易的产品施加的成本压力远大于对长期持有的产品,真实经济的最终用户和投资者受到的影响远大于市场投机者。

尽管货币交易税旨在消除短期盈利机会,迫使投机交易者退出市场,但这一税项对实体经济的最终用户的影响可能更大,由于成本增加,他们可能会减少利用市场对冲外汇风险的活动,进而导致套期保值程度不足,使本不适合暴露于金融风险的市场领域的风险不断积累。

征收货币交易税还将增加国际投资者在中国银行间债券市场和股权市场上投资的成本。如果此类投资回缩,则中国必须显著提高利率,保持境内资本市场的吸引力。



征收欧洲金融交易税的提议出台后，奥纬咨询⁴¹计算了该税项的直接影响，认为外汇远期合约、掉期合约和期权的成本将提高 3 到 7 倍，到期期限短于一周的互换合约等流动性更强的产品的成本最高可提高 18 倍。例如，报告指出，2,500 万欧元的欧元兑美元一周掉期合约须缴纳的税费为名义价值的 0.01%，其成本将从 279 欧元增至 2,779 欧元。

中国人民银行在此时进一步采取措施来增加外汇交易成本并不恰当，因为这可能致使更多资本外流，并可能影响公司最终用户和金融投资者群体。在人民币持续面临下行压力的情况下，鉴于中国当前的首要目标是维护人民币稳定，有关部门应进一步加强目前为打击市场投机行为而采取的管控措施。

针对外汇的建议

1. 通过允许其它平台与中国外汇交易中心合作或竞争，促使电子交易领域竞争更加激烈，从而提高电子交易效率，压低成本。
2. 推出新产品，为最终用户提供更多成本更低的货币风险对冲方式。
3. 避免实行金融交易税，因为此税项将破坏流动性，抵销其它积极的市场改革措施的效果。

⁴¹ Wagner, Michael. “建议征收的欧洲委员会金融交易税——外汇市场影响分析”，奥纬咨询，2012 年 1 月。
<http://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2012/jan/proposed-eu-commission-financial-transaction-tax---impact-analysis.html>。



G. 法律法规

中国应考虑采取与国际统一标准一致的法规。如果政策制定者能够实现与其它管辖区具有合理相似性、兼容性和可预测性的监管结果，则国内与国际金融机构都将能够运营并提供跨境服务，而免遭不必要的障碍或复杂情况。公司、投资者，甚至是零售客户，都将能够安全高效地获得服务，不会给金融稳定性带来风险。这对中国的总体经济将有百益而无一弊。

中国需要克服大量的法律、经济和政治约束，才能实现这种一致性，但随之而来的成果将使金融机构大受其益，还可减少金融不稳定性、最终用户、金融机构以及更广阔的经济领域所需的经济成本。同时，为提高金融系统的效率，促进国内经济增长，推动全国繁荣发展，还须设有一套促进法规执行的强健体系。在积极实现更高金融稳定性的同时，还需允许必要的监督裁量及合理的地方差异的存在，在这两者之间达成平衡。中国无需与其它司法管辖区保持绝对一致，而是需要与在其它司法管辖区执行的通用全球法律、监管和商业标准保持足够一致性。

1. 监管程序

亚洲证券业与金融市场协会全球投资者调查结果显示，监管的透明度与一致性、市场咨询流程、新规定的充分通知力度、征询公众意见以及执行，对于发展完善的金融市场和吸引国际投资者而言十分关键。中国的金融服务行业由大量监管机构和半官方监管机构管理（例如中国人民银行、国家外汇管理局、财政部、国家税务局、国家发改委、中国证监会、中国银监会、中国保监会，以及中国银行间市场交易商协会），这些机构有各自的优先考虑和处理流程。

在这些监管单位、政府机构和标准制定机构中，并没有与行业接洽或通知行业监管变动的统一规程。也就是说，这些机构的监管变动可能彼此不统一，导致新产品或许可的审批流程没有协调一致的监管模式。规定常常模糊不清，拒绝或审批的原因不会大范围公开，在某些情况下，甚至连规定都不为公众所知。有时，公众并不清楚究竟需要获得哪个监管机构的审批，而监管机构之间也会就审批流程或程序产生分歧。因此，增强中国监管代理结构的协调性，提高监管机构审批流程的透明度，会减少不确定性，帮助境内境外投资者建立对中国市场的信心。⁴²

公开征询相关法规及规定提案的意见和建议，可帮助中国的立法机关和监管机构发现公众可能关注的领域、议题及事项，以确保这些规定在颁布后能够成功执行。

2. 企业治理

企业治理的话题复杂异常，但有许多理由足以让我们相信中国的企业能够实现良好的企业治理，并能惠及公司股东，乃至促进经济增长、制度稳定以及社会发展，惠及广大社会。哈佛法学院2016年的一项研究发现，治理良好的公司通常具有更高的市场价值。改善企业治理，尤其是在发展中市场，通常能够增加资本流入。⁴³特别是中国股票市场，存在着企业治理不强、透明度不足、审计标准薄弱的问题。不断提高中国上市公司的企业治理水平，将增强投资者信心，提高企业价值，帮助降低资本成本。我们的全球投资者调查显示，这是吸引境外投资者的关键所在。

⁴² 《亚洲证券业与金融市场协会报告：中国债券市场发展路线图》。亚洲证券业与金融市场协会，2014年6月。

⁴³ “为何需要企业治理。”国际金融中心世界银行集团。2013。
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/corporate_governance/overview/why_corporate_governance.



3. 破产、资不抵债与处置机制

由于预测到未来将会发生更多的破产案件，为实现更顺利、更高效、更透明的破产流程，一些省级法院和政府都宣布了各自的计划措施。虽然各地方法各异，但采取的措施基本包括了简化小型案件和无异议案件的处理流程，在法庭内建立特殊破产部门，并建立信息共享机制。至于这些措施将如何投入实践，对中国的破产和企业重组实践会有哪些影响，仍有待观察。⁴⁴

此外，中国尚未实施任何符合金融稳定理事会制定的《金融机构有效处置框架的关键属性》（以下简称《关键属性》）的金融机构破产处置和恢复机制。《关键属性》为如何对与金融机构相关的资产进行破产处置或恢复提供了全球性指南。不过，中国银监会已经迈出了积极的一步，起草了金融机构处置和破产指导方针。过去，由于政府的隐性担保，投资者的位置始终不明，而这项改革连同近期引入的存款保险担保计划，将会进一步阐明投资者在中国银行的信贷结构中所处的地位。中国是四家全球系统重要性银行（G-SIB）的所在地，同时还拥有若干所不断扩大国际业务和有志于开拓全球市场的大型境内银行。如果中国的破产处置机制不能完全符合全球统一标准，则可能对国际银行造成影响。不仅如此，《关键属性》的破产处置和恢复机制的执行，将会促使投资者在购买债券或其它投资产品时不得不考虑中国银行的信用质量，例如，给四大 G-SIB 银行的债券与其它小型省级银行的债券进行区分定价。

4. 债权人权益与终止净额结算机制

随着回购债券及其它衍生品市场的发展，中国监管机构应考虑加强债权人权益管理规定。这类改革可帮助市场参与者建立起对交易与合约可强制执行性的信心，同时对通常根据主协议以抵押物进行担保的衍生交易和合约也尤为重要。

强制执行终止净额结算机制是所有发达金融市场风险管理的惯例，是高效市场的一项基本要求。目前，中国是世界上唯一一个不强制执行终止净额结算保护的主要全球性经济体。终止净额结算机制按照净数而非总数计算所有风险敞口，因此可提高信贷限额使用率。同时，此机制还能促进用抵押品抵消敞口，减少监管基本要求所需的准备金。此外，这些保护能够促使市场参与者增加双边贸易，获得更大的支付限额。

强制终止净额结算机制的缺失，意味着银行为了监管资本，会按照总额计算对中国对手方的风险敞口。危机后的监管改革为对非净额贸易提出了更高的资本要求，大大增加了交易成本。因此，中国极难发展富有流动性的衍生品和回购债券市场，而若想要资本市场对全球投资者而言变得更加兴旺、更具流动性、更易进入，就需要发展这两个市场。

要确保终止净额结算机制的可强制执行性，需获得违约方所在地管辖地的法律认可，并且破产法规应允许在签署了主协议的违约或终止协议的事件中，按照协议规定进行终止净额结算。

在中国，终止净额结算机制的可强制执行一直以来都充满不确定性。2013 年 9 月，最高人民法院颁布了《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定（二）》（以下简称《破产法》），其中阐明了守约方有权按照破产抵消规则对所有终结交易进行净额的的风险敞口计算，但一旦清算程序开始后，守约方是否有权终止所有交易尚不明确。当前的观点是，

⁴⁴ 季诺.“2016 年破产和企业重组报告：中国。”《国际金融法律评论》，2016 年 4 月 28 日。
<http://www.iflr.com/Article/3549970/2016-Insolvency-and-Corporate-Reorganisation-Report-China.html>.



根据《破产法》，守约方根据主协议终止所有未到期衍生品合约的权力受制于管理人的延期偿还权力。

为保护清算权力，需在主协议中加入修订版自动提前终止条款。最近出台的《最高法院公告》中阐明，法院将在申请企业破产前对破产申请书进行审核，确保其符合相关法定要求。这项措施能够阻止签订该类主协议的合约过早发生终止。不过，该条款的有效性尚未按照《破产法》进行测试。

中国目前正在实行的几项净额举措：

- 《期货法》还在起草中，有望加入适于场外交易利率和外汇产品的净额结算条款。不过，该起草法案的订立和生效时间尚不明确。
- 中国银监会正在起草《银行业金融机构破产条例》。

5. 抵押品的使用

目前，金融交易方并没有交换抵押品以弥补境内场外交易衍生品风险敞口的惯例。并且，《证券法》并不完全支持国际市场中采用的变动抵押品交换手段。因此，中国金融机构缺乏能够承担日常按市值计算和要求对手方提供抵押品的基础设施。不仅如此，过去代表提供抵押品的对手方掌握初始保证金的第三方托管机构目前在中国并不存在。在中国法规对境外投资者全面开放持有境内债券之前，境外机构想要将境内债券用作合法抵押品或用于提升其国际掉期与衍生工具协会交易的信用评级，仍存在某些实际难题。

中国缺乏明确的净额结算规定、支持担保品强制执行的法律体制，以及支持交换担保品的技术和市场基础设施，在 G20 危机后监管议程实施之后，可能会对境内流动资产带来消极影响，尤其是对非中央结算的场外交易衍生品的保证金交换要求。⁴⁵这些关键性制度可独立并共同为所有金融市场的顺利和高效运转提供支持，缺乏这些制度，则会增加对冲成本，降低作为风险缓释工具的衍生品的效率。根据保证金制度，交换初始保证金和变动保证金的首个截止日期是 2016 年 9 月 1 日，适用于未清偿场外交易衍生品敞口超过 3 万亿美元的有限数量的国际一类实体。

尽管 9 月的截止日期不适用于中国境内实体，但自 2017 年 3 月 1 日起开始实行的关于任何“涉及实体”需收集并提供变动保证金的要求将会对中国实体带来影响，尤其是在中国这样的非净额结算管辖区内对涉及实体风险敞口的管理规定。人们普遍认为将有不少与隶属这些管辖区的实体进行贸易的国际银行会遭受影响。

⁴⁵ “国际证监会组织巴塞尔银行监管委员会对非中央清算衍生品的担保品要求。” 国际清算银行，2015 年 3 月。<http://www.bis.org/bcbs/publ/d317.pdf>.



针对法律法规的建议

1. 通过制定更加开放的市场咨询流程，大力宣传新立法规，向公众征询意见，提高监管透明度与一致性。
2. 提高审计与会计标准的透明度和可靠性，以此增强国际投资者对中国企业治理的信心。
3. 在企业重组或破产案件中，以公平、透明、明确的方式，通过确保所有投资者的直接担保权益（如有）的强制执行等一系列措施，赋予投资者预测违约影响的能力，改善企业处置和破产流程。
4. 实施符合金融稳定委员会《金融机构有效处置框架的关键属性》的金融机构破产处置和恢复机制。
5. 在法规中清晰、明确地加入国际通用强制执行终止净额结算条款。
6. 修订《证券法》，为国际市场采用的变动保证金交换手段提供支持，同时应符合国际统一标准。



H. 市场基础设施

基础设施至关重要，必须能够确保本市场与世界其它市场互联互通。中国的金融市场基础设施已取得进展，尤其是人民币跨境支付系统（CIPS）的诞生，为连接 SWIFT 提供了支付接口。

1. 场外金融衍生品集中清算

上海清算所负责清算和结算交易，也提供银行间市场上的即期和衍生品交易登记和存管服务。客户清算服务等集中清算服务涵盖特定的人民币计价利率掉期合约和美元兑人民币外汇远期合约、掉期合约和期权。尽管上海清算所是目前全球唯一提供人民币计价的实物交易远期合约、掉期合约和期权清算业务的中央对手方，但自 2016 年 8 月起，香港交易所及结算所旗下的香港场外结算有限公司开始推出美元兑离岸人民币交叉货币清算服务。

尽管中国缺乏终止净额结算机制令人担忧，但有关外汇清算服务的法规为结算最终性和终止净额结算提供了法律依据。然而，在中国法律明确规定结算最终性和终止净额结算前，目前参考的法律依据的适用范围始终有限。清算会员必须提供初始保证金和变动保证金，此外，上海清算所还设立保障基金和储备基金，为机构提供违约管理资源，每个清算会员必须提存保障基金。目前，只接受以现金作为保证金担保品。

目前，中国仅要求人民币利率掉期合约必须清算，上海清算所和相关监管部门也均未指示该强制规定将推广至外汇产品。中国实行强制清算的决定符合其对二十国集团的承诺，也是其发展衍生品市场的重要一步。然而，这也带来了其它问题，因为有些第三国司法管辖区不认可上海清算所为合格中央对手方（QCCP）。尽管中国人民银行已将上海清算所作为中国资本的合格中央对手方，但某些第三国监管机构对此并不认可。

如果某会员违约，上海清算所可终止该会员的所有流通头寸，结算净额。⁴⁶此外，上海清算所还实行了有关自动提前终止的规定。⁴⁷然而，正如上文所述，鉴于《破产法》赋予管理人延期偿付的权力，且有关自动提前终止的法规是否有效尚未得到《破产法》的检验，如果未能在无清偿能力的清算会员提交的破产请求得到法院批准时立即终止其与其它会员的关系，其它清算会员将面临风险。

上海清算所的清算法规和清算协议规定，清算产品的结算一旦完成即不可撤销。然而，随着《破产法》取代了清算法规，中国没有法律明文规定涉及中央对手方的交易的结算最终性。《金融市场基础设施原则》的第一和第八条原则分别明确了完善、清晰、透明、可实施的法律基础和清晰确切的最终结算。因此，如果某清算会员破产，且该会员将上海清算所视为优先债权人，则中国的破产管理人可收回该清算会员原先向上海清算所缴纳的结算资金。《原则》导致的另一结果是，管理人还可收回破产会员向上海清算所提存的保障基金，从而可能让非破产清算会员负债。

⁴⁶ 值得注意的是，如果上海清算所违约，清算会员无法根据上海清算所的规定终止净额结算。

⁴⁷ 截至本文撰写时，上海清算所的自动提前终止规定已调整，但其网站上公布的会员协议仍为旧版，其中采用的是未调整的自动提前终止规定。



清算所必须能够使用清算会员提存的担保品，才能开展风险控制。清算所通常对担保品拥有担保物权，这样，只要会员认可清算所为优先债券人，即可认领担保品。清算所也可选择直接从清算会员处接收担保品的所有权。

然而，上海清算所并未采用惯常做法，而是实行清算法规，清算会员必须将现金转入上海清算所在商业银行开立的保证金账户。因此，所有会员缴纳的现金保证金全部存入同一个保证金账户。清算会员和上海清算所均不对该账户的现金拥有担保物权，这受到中国《物权法》或《证券法》的认可。此外，我们还注意到，中国期货市场也采取此做法。如今，中国期货市场已诞生20多年，在此期间，中国没有一家法院质疑期货市场上的这种现金担保品安排，或宣布此种做法无效。

目前，中国没有法律承认集中清算体制下的担保品破产隔离，这意味着如果中央对手方破产，这些担保品将成为中央对手方破产财产的一部分。

此外，人们还担心上海清算所会要求清算会员补缴保证金，以弥补保障基金缺口，而此等付款会产生无限责任。此外，如果多个会员违约，人们担心要求会员补充付款的规定会产生无限责任。

2. 上海清算所的合格中央对手方地位

2008 年全球金融危机爆发后，二十国集团的金融衍生品监管条例增加了重要的跨境监管要求。尤其值得注意的是，在实行强制清算体制的司法管辖区，当地法规要求中央对手方必须被认可为合格中央对手方。尽管中国人民银行认可上海清算所为合格中央对手方，但其它司法管辖区的不认可不利于这些司法管辖区的公司或机构参与中国的场外金融衍生品市场。截至 2016 年 6 月 30 日，共有 20 家国际银行的中国子公司成为上海清算所的注册清算会员。

在欧洲，欧洲委员会必须评估欧盟以外的中央对手方是否采用同等的监管体制；如否，委员会不会将该第三国中央对手方认可为合格中央对手方。《欧洲市场基础设施监管规则》第 25 条规定，对于尚未得到欧洲证券市场协会认可的第三国中央对手方，欧洲‘投保人’不得参与该中央对手方。此外，修订版《资本要求指令》（简称 CRD IV）规定，欧洲银行如果通过支行或子公司在未得到《欧洲市场基础设施监管规则》认可的中央对手方清算，将承受超过 1,250% 的风险权重。⁴⁸然而，在合格中央对手方清算的风险权重仅为 2%。资本成本巨幅增加严重打击了欧洲银行参与未受认可的中央对手方的意愿。目前，上海清算所尚未被欧洲委员会认可为合格中央对手方，但在 2016 年 12 月，欧洲《资本要求规定》的实施日期推迟至 2017 年 6 月 15 日。

在美国，《多德-弗兰克法案》要求第三国中央对手方要么申请被认可为衍生品清算机构，要么申请豁免。如果第三国中央对手方不符合此要求，则在该中央对手方清算的美国人（即美国银行及其海外支行，但不包括海外成立的子公司）将被视为违反《多德-弗兰克法案》修改的《商品交易法》第 5b 节规定。2016 年 4 月，上海清算所向美国商品期货交易委员会致信，请其宽限一段时间，不采取任何行动。在此宽限期内，对于中国强制要求清算的掉期合约，上海清算

⁴⁸ 根据巴塞尔银行监管委员会发布的有关银行的中央对手方风险的资本要求(<http://www.bis.org/publ/bcbs282.pdf>)，所有银行必须持有一定资本，对抗中央对手方带来的风险。欧洲是唯一将同等性认可等同于合格中央对手方地位的司法管辖区。



所暂时有权为其清算会员中的美国人清算自营交易掉期合约。美国商品期货交易委员会授予宽限期的前提是上海清算所将在该宽限期生效后六个月内申请衍生品清算机构注册要求豁免，该宽限期为一年，到 2017 年 5 月 31 日截止，附有一系列限制条件。

目前，中国正采取多项措施，对外开放银行间债券市场，在此背景下，《欧洲市场基础设施监管规则》规定的同等性和美国商品期货交易委员会要求的衍生品清算机构认证或豁免显得尤其重要。在这些对外开放的举措中，银行间债券市场的国际参与者将获准使用多种套期保值手段，包括强制清算的人民币利率掉期合约。然而，如果上海清算所无法在欧洲《资本要求规定》实施前获得同等地位，在美国商品期货交易委员会授予的不行动宽限期结束前取得豁免地位，这将不利于欧盟和美国的受监管公司或机构参与中国银行间债券市场。

3. 综合账户与隔离账户结构

全球托管人、国际中央证券存管机构、主券商、私人银行等整合者通常采用综合账户结构，帮助最终客户进入市场。目前，中国 H 股市场和股票市场交易互联互通机制均允许综合账户交易多种产品。

然而，除了上述特殊情况，中国一般采用隔离账户结构模式，即个人投资者直接在中央证券存管机构开立账户，该存管机构是中国监管体系中的股份过户登记处。这一操作流程原先旨在保护境内投资者，让他们能够规避券商带来的交易对手方风险，这在中国证券市场发展早期尤为重要。如果券商破产，投资者可以通过中央登记处轻易取回证券；此外，中央登记处还能防范不良券商滥用或挪用投资者资产。

随着市场逐渐完善并向外国机构投资者开放，两种账户结构通常同时存在。例如，新加坡要求境内散户投资者采用隔离账户，但允许成熟的境外投资者采用综合账户。这种安排更加灵活，既能满足国际投资者的需求，又不会影响境内散户投资者。

综合账户可帮助成熟的机构投资者更快、更高效地进入本地市场。这些投资者在本国受到严格监管，例如欧盟的《可转让证券集合投资计划第五指令》和《另类投资基金经理指令》，美国的《多德-弗兰克法案》、《1940 年证券法》和《雇员退休收入保障法案》，这些法规要求投资者隔离客户的资产，或将这些资产交由独立托管人保管。

使用综合账户的优势主要包括：

- 简化投资者进入市场的流程，投资者无需登记，可直接与境内服务供应商合作
- 投资者无需在境内开立账户或接受“了解您的客户（KYC）”调查
- 投资者投资债券时可享受标准化服务
- 提供离岸人民币交易，推动人民币国际化
- 有助于整合者促进担保品管理，并为交易提供资金

借助以上潜在优势，我们提出下列建议，可作为除现行隔离账户结构以外的其它选择：

- 境内本地托管人可以全球托管人和国际中央证券存管机构的名义，建立特别存管处和特别现金账户，命名为“全球托管人/国际中央证券存管机构本地托管人”



- 这些账户属于代理人账户，其境内代理人由本地托管人担任，将为合格直接投资者（例如通过全球托管人/国际中央证券存管机构进入中国银行间债券市场的投资者）持有证券
- 本地托管人如果得到国际反洗钱金融行动特别工作组监管规定的许可，可依靠全球托管人和国际中央证券存管机构等受监管中介机构，完成针对投资者的“了解您的客户”或反洗钱工作，对不满足监管规定的投资者不予开立账户，或要求其出示更多文件
- 要求投资者和全球托管人/国际中央证券存管机构完善信息并提供中国人民银行特别要求的详情。如果投资者或全球托管人/国际中央证券存管机构未在规定时间内完善信息，投资者将失去在中国证券市场上交易的资格，而全球托管人/国际中央证券存管机构将由中国人民银行决定是否应受到处罚或取消提供此等服务的资格
- 通过国际中央证券存管机构和全球托管人进入市场的投资者应获准与同一全球托管人或国际中央证券存管机构下的投资者进行交易，但可能须遵循如下条件：
 - 仅允许进行券款兑付与见款即付的交易
 - 禁止卖空
 - 允许为融资和担保品管理而进行回购和借贷交易
 - 此等境外场外交易均须使用离岸人民币结算
 - 此等场外交易均须由全球托管人或国际中央证券存管机构在交易日后第一天（T+1）上报给中国外汇交易中心

4. 支付基础设施

中国人民银行的中国国家现代化支付系统是唯一提供人民币境内清算业务的平台，可提供实时全额结算和净额结算。该系统仅对在中国人民银行的分支机构开立结算账户的银行开放。

正如上文所述，截至 2016 年 7 月底，与中国经济体量相比，人民币作为结算货币的用量偏小。造成这一现状的原因之一是人民币跨境支付基础设施不完善，仅有清算中心和代理银行可提供人民币跨境支付业务。

限制人民币跨境支付业务发展的因素包括：路径分配流程复杂，需要持有多个外国代理账户，某些离岸人民币清算中心流动性短缺，清算中心营业时间不一，国际支付系统和中国境内支付系统的标准不一致。

目前，全球共有 19 个人民币清算中心，最新成立的清算中心于 2016 年底在美国纽约设立。如今，一个专门的人民币清算银行服务于所有主要金融中心和数个主要的中国交易中心，帮助市场参与者使用人民币支付和结算交易。清算银行可降低交易的人民币端风险，而非美元端仍面临风险。

为解决这些问题，中国于 2015 年启用人民币跨境支付系统。

人民币跨境支付系统是一种实时全额结算系统，可为参与者提供一点式市场准入和人民币支付集中清算，既允许境内银行直接进入，也允许境内和境外银行间接进入。⁴⁹人民币跨境支付系统账户的资金必须完全通过中国国家现代化支付系统转入。该系统使银行无需借助境外清算中心或代理银行等复杂的支付路径，从而推动支付处理更加快捷，降低跨境支付成本。

⁴⁹ 数据来源：人民币跨境支付系统



人民币跨境支付系统是矫正人民币结算中的缺陷的重要一步，将对人民币发展成为国际支付货币发挥关键作用。据估计，由于系统支持中英双语支付信息，并采用 ISO20022 消息标准和环球银行金融电信协会银行识别码，系统对跨境支付的直通式处理速率应能再创新高。此外，营业时间也延长至上海时间早上 9 点至晚上 8 点，系统的一部分营业时间与欧洲营业时间重合。

然而，仍有一系列问题尚待改善。中国官员曾表示，人民币跨境支付系统二期建设将改善流动性管理和跨境清算结算的效率。具体的改善目标包括：进一步延长营业时间，确保一天内有一段时间与南北美洲同时营业；完善净额结算功能；支持证券结算和中央对手方；将环球银行金融电信协会作为跨境银行渠道。如要进一步提高人民币作为国际支付货币的用量，必须增加人民币跨境支付系统会员中的国际银行数量。目前，仅有 8 家国际银行在境内开展此项业务。

尽管人民币兑外币兑换指令的实体结算基础设施已取得较大发展，但这些基础设施的某些方面并未完全反映和采用国际公认的最佳做法标准，包括：

- 人民币交易结算主要通过非同步的方式进行。参与者因此面临本金风险（或称赫斯特风险），即损失交易的所有价值的风险。根据巴塞尔银行监管委员会发布的《监管指南》⁵⁰（如适用），银行应使用可提供同步支付结算的金融市场基础设施，消除结算外汇交易时存在的本金风险
- 人民币交易结算并非在所有的司法管辖区均采用央行资金，也不采用相对货币。CPMI-IOSCO 的“金融市场基础设施原则（PFMI）”⁵¹为使用央行资金结算提供了明确指南，以便限制信用和流动性风险
- 人民币交易结算通常采用全额或双边净额结算方式。市场参与者不能享受多边净额结算带来的巨大流动性优势，而持续联系结算及交付系统对其合格货币的结算却可实现这些优势

随着人民币结算量持续增长，中国将需要增加流动性，放宽交易对手方限制，同时为结算的代理账户缓释风险。对于在国际上较为活跃的银行而言，在多个清算中心持有独立的流动性池将不利于管理工作，也会导致流动性偶尔变得非常昂贵，获取时间难以预测。

国际结算银行表示，人民币是全球前十大货币中唯一未获得持续联系结算及交付系统结算资格的货币，⁵²导致其无法成为真正的国际货币。国际社会对人民币跨境支付系统的接受比预期要慢。然而，该系统仍有潜力，可通过增加结算次数，降低成本，增加市场上的流动性，显著改善跨境支付的效率。为确保人民币跨境支付系统持续遵守国际标准，该系统应定期根据 CPMI-IOSCO 的金融市场基础设施原则评估方法进行自我评估，并公开披露自评结果。

5. 交易后基础设施标准化

为了满足市场参与者对现代交易科技的需求，中国还应考虑交易后基础设施现代化，不应像同地区的其它国家一样遗漏这一方面。中国目前采用多种清算和结算基础设施（中央结算公司、中国结算、中国外汇交易中心、上海清算所等），它们处理的产品有时相互重叠，使用这些基础设施的市场参与者必须采取不同的做法，采用不同的沟通渠道，遵守不同的协议，这使得中

⁵⁰ “巴塞尔银行监管委员会针对外汇交易相关风险管理的监管指南”，国际结算银行，2013 年 2 月。
<http://www.bis.org/publ/bcbs241.pdf>。

⁵¹ 《金融市场基础设施原则》，国际结算银行，2012 年 4 月。<http://www.bis.org/cpmi/publ/d101a.pdf>。

⁵² “人民币崛起与金融化”。国际结算银行季度评估，2016 年 12 月。http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1612u.htm。



国的交易后环境非常复杂，操作成本很高。改善这一环境的方法之一是采用国际沟通标准，例如 ISO 20022 通用金融行业消息计划，实行国际数据标准，如国际证券识别编码（ISIN）。

针对市场基础设施的建议

1. 在《破产法》中增加法律法规，规范与中央对手方的交易和各金融基础设施的交易的结算最终性，反映 CPMI-IOSCO 的金融市场基础设施原则中的国际标准。
2. 允许清算会员对保证金账户中的现金拥有担保物权，且此担保物权应得到中国《物权法》或《证券法》的认可。
3. 上海清算所申请取得《欧洲市场基础设施监管规则》认可的同等中央对手方地位和美国商品期货交易委员会授予的衍生品清算机构豁免地位应作为当务之急。
4. 允许外国投资者选择使用综合账户，为他们提供在其它发达市场可享受到的低成本、高效率优势。由于投资者在整个过程中无需开立隔离账户，这将简化操作模式，缩短新产品上市时间。
5. 确保境内市场基础设施与国际标准兼容，包括金融市场基础设施原则，以便提高人民币作为国际货币的用量。
6. 在央行现金账户下以同步支付方式开展的人民币多边净额结算将推动人民币在国际贸易、投资和外汇储备中的用量持续稳定增长，还将满足国际公认标准。
7. 允许第三方托管人代表发起交易的对手方持有初始保证金。



I. 市场准入

中国有多套准入计划，每套都有相应的标准、目标与特定的限制（例如，限额、锁定期、资本支付及资金汇回）。这些不同的准入计划相辅相成，体现了中国在促进跨境资本流动中的不懈努力。希望中国能通过解决以下问题，在未来持续开放市场。

1. 外资所有权限制

在过去几年中，中国持续改善境外公司的市场准入。例如，2017 年 1 月 17 日，国务院印发了《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》，表示将放宽市场准入限制，降低各服务业的股本上限，包括银行和金融服务、证券、证券基金管理、期货和保险服务。然而，这些措施的实施需遵循《外商投资产业指导目录》（以下简称《目录》）的修订稿，《目录》草案于 2016 年 12 月公开征求意见。该草案依然规定证券和基金管理公司的大部分股份应为内资持有。因此，对那些想要在中国这个世界第二大经济体实现公平竞争的外企来说，仍存在不少障碍。在中国运营的境外金融服务公司仍面临着巨大的市场限制，包括所有权限制、暂停许可、国民待遇等问题，而无法提供能够促进国内资本市场增长的产品与服务。在中国为中外金融服务公司提供平等的竞争环境，是中国金融市场发展与现代化进程的先决条件。为此，应当取消外资投资的比例上限，即：对境内证券合资企业、信托合资企业、资产管理合资企业以及信用评级机构等机构的所有权不超过 50% 的限制。

允许境外金融公司在中国建立外商独资子公司将有利于中国经济。行业竞争衰弱、国际公司参与受限，则会加剧证券市场面临的挑战，如低效资本配置、A 股过度投机、产品开发和创新不足，以及合并和收购交易初期面临停滞等。允许境外公司建立子公司，将吸引更多的人力资本，促进技术发展，提升风险管理，推进金融创新。境外公司将会引进更多产品，并且/或者将其子公司从亚洲其它地区转移至中国。这将提升上海和中国其它城市作为国际金融中心的地位，也会促进就业、增加税收。

但即便允许境外公司在中国建立全资子公司，竞争障碍仍然存在。境外券商在获得市场份额时依然面临挑战，因为它们缺乏零售业务所需的分支网络，难以与境内券商竞争。因此，境外公司将重心转移到机构客户身上。虽然中国境内证券业拥有这些优势，但也可能正是由于这些优势的存在，使得他们在外资开放方面落后于银行业。因此，尽管中国正与美国、欧盟进行条约谈判，我们仍建议中国对其证券部门实行开放策略，因为当前的证券行业开放程度无法满足中国资本市场发展的必要条件。

近来有可喜迹象表明，中国允许境外金融机构在华设立外商独资企业以开展私募证券投资基金管理业务，也即在中国境内筹集资金并投资于中国证券市场。2017 年 1 月，中国证券投资基金业协会根据外商独资私募证券投资基金管理人登记政策(WFOE PFM Policy)登记了第一家外商独资私募证券投资基金管理人，预计在不久的将来，会有更多此类外商独资企业登记成功。

很多全球资产管理人表示希望登记成为外商独资私募证券投资基金管理人，致力于配置资源支持其在中国的业务扩张计划。然而，外资企业可能必须攻克各种“技术难题”，例如，首先是如何获得合适的“投资类企业”的名称和业务范围，因为该项“投资类企业”的注册工作已在 2017 年年初暂停。尚不明确地方政府何时能普遍性地恢复对“投资类企业”的注册。



在中国证券投资基金业协会开始登记外商独资私募证券投资基金管理人之前，上海、深圳以及中国其它几个城市已经启动了试点计划，允许境外基金管理人设立外商独资企业，在中国境内募集资金，但募集的资金限于在海外投资。合格境内有限合伙人（QDLP）和合格境内投资者境外投资（QDIE）是两项最引人瞩目的试点机制，其旨在打开除 QDII 以外的另一个渠道，促进对外投资。鉴于这两项试点都是地方政府发起的，地方政府要求那些使用当地的对外投资额度的外商独资企业必须在当地设立不足为奇。对于境外基金管理公司来说，随着业务范围不断扩大或变化，可能需要在另一个地方或多个地点设立不同的外商独资企业，但这样一来，对这些（或任何）公司来说，就会降低资本和其它资源的利用率。

境外公司对地方政府推出上述试点机制深表赞赏，但也认识到这种试点方案的试验基础存在不确定性，且怎样成为以及何时成为全国性政策也存在不确定性。随着外商独资私募证券投资基金管理人政策的出台，我们希望中国当局能适时准许参加 QDLP 或 QDIE 试点的外商独资企业能享受此政策，或者准许一家外商独资私募证券投资基金管理人在不同城市申请各种试点项目，以便境外基金管理人能通过一个而非多个实体，在不同辖区开展业务。我们认为，如果能成功整合不同政策，就能提高效率、推动增长、促进长期资本自由流通，这三点对基金管理业来说尤为重要，原因之一是规模经济效应不仅会降低基金管理公司的运营成本，也会降低终端投资者或基金购买者的成本。

2. 债券承销许可

国际银行及金融机构虽然在此领域经验丰富，但目前要获得承销许可仍有难度。例如，境外银行若要获取许可，首先要取得那些已在市场中活跃的承销商的认可。要让公司的竞争对手认可其在市场中的参与，这对境外银行来说是一个重大障碍。此外，当前的申请评分机制只考虑境外银行的境内营业额，其境外营业不在考虑范围内，因此对它们而言颇为不利。迄今为止，只有三家境外银行获得了分销许可，而获得完全许可、在境内债券交易中占据领先地位的境外银行还没有先例。而且在中国，对承销商的资本要求要高于其它国家。

3. 自由贸易区

中国开启自贸区的创举让全球投资者振奋不已。特别是投资准入“负面清单”计划的推出深受投资者欢迎。虽然上海自由贸易试验区（以下简称上海自贸区）发展缓慢，负面清单上的内容依然比预期的长，但自贸区内许多发展最终还是有益于境外公司，例如，自由贸易账户、现金池、在自贸区设子公司的境外母公司发行境内债券相对容易、以及其它金融服务的发展等。2015 年下半年，中国人民银行及其它几个部委也宣布了为一项新的上海自贸区“金改 40 条”，旨在进一步推动金融市场开放。固然此类宣布计划都是积极举措，但计划的执行仍然十分缓慢。随着新的自贸区在中国其它区域的推进，业内希望中国能缩短负面清单的长度。

4. QFII 和 RQFII

自 2002 年引进 QFII 制度并于 2011 年在香港启动 RQFII 制度以来，中国循序渐进地向境外投资者开放了其资本市场。ASIFMA 近来关于中国内地在岸债券市场的全球投资者调查显示，QFII 和 RQFII 制度仍是境外投资者进入中国境内债券市场最受欢迎的两大渠道。随着 RQFII 制度逐渐从香港向世界其它地区推进，QFII 和 RQFII 制度现已纳入了世界各大重要金融市场。



4a. 额度变化

截至 2016 年 12 月 31 日，中国证监会已向境外投资者发放了 305 个 QFII 许可证和 217 个 RQFII 许可证。截至 2017 年 1 月 25 日，QFII 和 RQFII 的投资总额度分别达到 870 亿美元和 5290 亿元。2016 年，外汇局对 QFII/RQFII 两项制度的配额都作了较大调整，QFII 和 RQFII 可基于其或其所属集团的资产或其管理的资产规模（基础额度），按一定比例，自行制定基础额度，只要在外汇局进行常规备案即可。若 QFII/RQFII 除基础额度之外还需额外的额度，则需经过外汇局的许可。

基础额度备案的新系统是 QFII/RQFII 制度发展过程中的一个里程碑。有了这个系统，QFII/RQFII 可通过更加透明精简的方式来促进投资。此外，QFII/RQFII 的资金可以每天汇回（而非每月），此类资金汇回也不会再降低 QFII/RQFII 的额度，这就意味着额度可以循环利用。此外，证监会已经不再要求 QFII 的股票投资比例不得低于 50%，QFII/RQFII 的现金比例不得高于 20%。

4b. 资金支付与汇回

另外，此前的 QFII 和 RQFII 封闭式基金的六个月注资时间规定已经取消，封闭基金的资本锁定期已从一年缩减至三个月，这三个月从某个特定累计数目的资金（如 QFII 投入 2000 万美元、RQFII 投入 1 亿元）进入中国开始计算。

然而，截至去年年底，QFII 投资者仍受限于每月的汇回资金不得超过其上年底境内总资产 20% 的规定。ASIFMA 最近的中国境内债券市场调查显示，资金自由汇回是国际投资者的首要关注点。取消每月资金汇回限制与锁定期是吸引更多国际投资者的关键。

虽然去年外汇局对资金汇回的规定有所放松，由于税务清账及审计要求等原因，境外投资者真正将资金汇出境外时仍面临着困难。对于通过 QFII/RQFII 制度来投资的外资来说，因为需要及时满足基金持有者的赎回请求，这一问题显得尤为突出。

最后，随着 QFII/RQFII 制度的规则变得越来越均衡一致，境外投资者希望能在两个制度之间轻松转换，而不再需要卖出一个制度之下的所有投资产品才能开启另一个制度之下的投资。后者所带来的问题就是使那些想继续在中国投资的投资者承担不必要的交易成本和纳税义务，也有可能触发资本外流，导致漏损风险。

5. QDII 和 RQDII

2006 年，中国启动了 QFII 制度的镜像版本——QDII 制度。在 QDII 制度之下，经中国监管部门许可，中国内地机构投资者可获取 QDII 许可证和额度，以便投资境外市场。每个 QDII 投资者都是由外汇局授予特定的额度。

The diagram illustrates the QDII business model across two jurisdictions: 境外 (Overseas) and 境内 (Domestic/Onshore), separated by a dashed line.

- 境外 (Overseas):**
 - 境外产品提供商 (Overseas Product Provider):** Represented by a red box on the far left.
 - 境外托管人 (Overseas Custodian):** A green box that receives funds from the domestic custodian and manages assets on behalf of the overseas product provider.
 - 结算 A/C (Settlement A/C):** A green box connected to the overseas custodian, used for settling transactions.
 - 证券托管人 A/C (Securities Custodian A/C):** A green box connected to the overseas custodian, used for holding securities.
 - 证券登记与清算机构 (Securities Settlement and Clearing Institution):** A green box that interacts with the settlement and securities A/Cs.
- 境内 (Domestic/Onshore):**
 - 境内托管人 (Domestic Custodian):** A green box that manages the domestic assets and acts as the intermediary between the domestic product provider and the overseas custodian.
 - 外汇 A/C (Foreign Exchange A/C):** A green box connected to the domestic custodian, used for foreign exchange transactions.
 - 外汇 C/A/C (Foreign Exchange C/A/C):** A green box connected to the domestic custodian, used for foreign exchange transactions.
 - QDII (Qualified Domestic Institutional Investor):** A blue box representing the domestic investment vehicle that provides the funds.
- Flows and Agreements:**
 - A solid black arrow labeled **投资协议 (Investment Agreement)** points from the QDII box to the overseas product provider.
 - A red dashed arrow labeled **约定 (Agreement)** points from the domestic custodian to the overseas custodian.
 - A solid black arrow points from the domestic custodian to the overseas custodian.
 - A solid black arrow points from the overseas custodian to the settlement A/C.
 - A solid black arrow points from the settlement A/C to the securities settlement and clearing institution.
 - A solid black arrow points from the securities settlement and clearing institution to the securities A/C.

注 (Notes):

- QDII机制要求相关QDII机构委托境内托管人管理该机构的活动。
- 该境内托管人可委托境外托管人来管理该境外托管人账户。
- 为体现完整性，本图表涵盖了境外商品供应商以及清算系统。
- 只要QDII基金在相关QDII机构的核准额度之内，其支付无需通过任何SAFE批准。

资料来源：亚洲证券业与金融市场协会

中国的监管机构向 QDII 机构提出的要求涉及以下几个方面:

- 由于同时存在不同的 QDII 监管制度，不同类别的 QDII 机构只能进行特定的离岸投资。针对这些由不同类别的 QDII 机构投资的不同的离岸投资产品，也有许多不同类型的投资规定。⁵³

与 QDII 制度不同的是, RQDII 投资者无需由外汇局授予额度。只要不超过向监管部门申报或其批准的额度上限, 合格 RQDII 投资者从国内投资者中募集而来的资金均可以用于投资。

但自 2015 年 12 月以来,中国已停止对 QDII/RQDII 额度的审批,并且由于担忧资本外流等原因,在近期也应不会再重启此类审批。

⁵³ 《亚洲证券业与金融市场协会报告：跨境人民币市场准入方案与改革》，亚洲证券业与金融市场协会，2016年4月。



由于 QDII/RQDII 是境外资产管理人的另一个重要准入渠道，我们期望看到这两个制度在近期能再度开放。

6. 股票市场交易互联互通机制⁵⁴

股票市场交易互联互通机制这一概念最早由中国提出，是另一种打开中国资本市场的渠道。2014 年 11 月，上交所和港交所开通市场互联互通机制，意味着两家交易所首次联合在一起。

一般而言，投资者要想购买他国股票，需通过本国券商和对方国家券商之间的联系才能达成。而有了股票市场交易互联互通机制，两国证券交易所之间就有了直接联系。有了这种联系，持有港交所许可证的券商就可以借此直接操作上交所的订单，而无需通过上交所挂牌的券商。

由于中国的资本账户受限，境外投资者无法在中国金融机构开户，除非存在通过审批的特殊用途。有了互联互通机制，中国政府就可以通过单个可控的渠道，允许资金进出股票市场。投资者必须是在香港购买离岸人民币，或让券商代为购买。当境外投资者通过互联互通机制卖出股票，人民币的交易是在香港完成的。互联互通机制创造了一个“闭环”，隔开了购买股票的人民币与中国其它经济活动。

互联互通机制让全世界的投资者，无论是机构投资者还是散户，都能够交易 A 股。互联互通机制不设锁定期，也没有资金汇回限制。相比之下，在过去几年中稳步开放的 QFII 和 RQFII 却依然对机构投资者有所限制。

随着沪港通的成功，深港通也于 2016 年 12 月 5 日启动。上交所由体量庞大的国有企业占主导地位，而深交所则更倾向于中小盘，其中不乏高新产业的公司，如软件、高科技以及生物科技公司等。深港通的出现，给投资者以更宽广的股票投资选择面，很大程度上增加了因多样性和股票筛选带来的机遇。

深交所、上交所行业市场资本占比及所有权结构细分

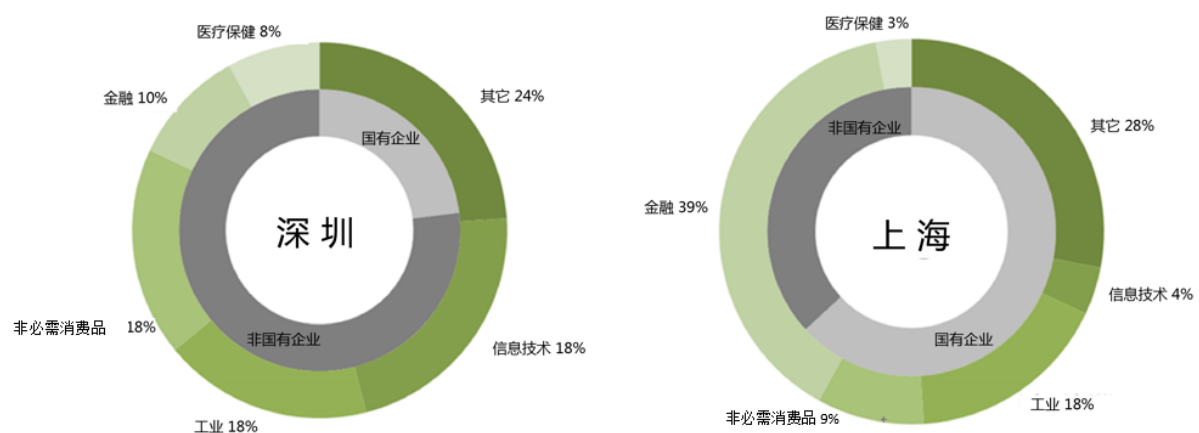


图 14：深交所、上交所行业市场资本占比及所有权结构细分（截至 2017 年 1 月）
资料来源：港交所

⁵⁴ 基于本文重点，本章讨论仅集中于互联互通机制的北上交易，境外投资者可借此准入中国内地 A 股市场。



6a. 额度

沪港通启动之时，北上交易额度为 3000 亿元人民币，南下额度为 2500 亿元人民币，这给借道沪港通的双向投资总额设定了一个上限。最初之所以设置投资额度限制，是为了让政府和市场参与者对沪港通这一渠道进行评估。经过两年的顺利运作，沪港通的双向投资总额度已于 2016 年 8 月，也正是深港通宣布启动之时，予以取消，。

出于类似的原因，北上交易的每日额度为 130 亿元人民币，南下的每日额度为 105 亿元人民币。这两个额度仍未取消。深股通每日额度 130 亿元人民币，因此，深港通开始实施时，每日北上的投资额度合共达 260 亿元人民币。北上每日额度仅被充分利用一次，即在 2014 年 11 月 17 日沪港通启用之时；南下额度充分利用了两次，两次都在 2015 年 4 月发生。

额度限制会给机构投资者带来问题的原因是，额度的存在可能会无意中阻止购买订单的操作，使得投资组合无法满足投资委托。而偏离投资委托，不管是出于何种原因，都会产生“跟踪误差”，即投资组合业绩偏离基准，这是衡量基金业绩的重要方法。额度是一种隐性成本，取消总额度限制可消除部分风险。虽然北上交易每日额度仅在沪港通启用当日触顶过一次，但当 A 股获准纳入 MSCI 新兴市场指数时，北上投资可能大幅增加，有冲破最大额度的风险。

2014-2016 年沪港通净申购情况（买-卖）

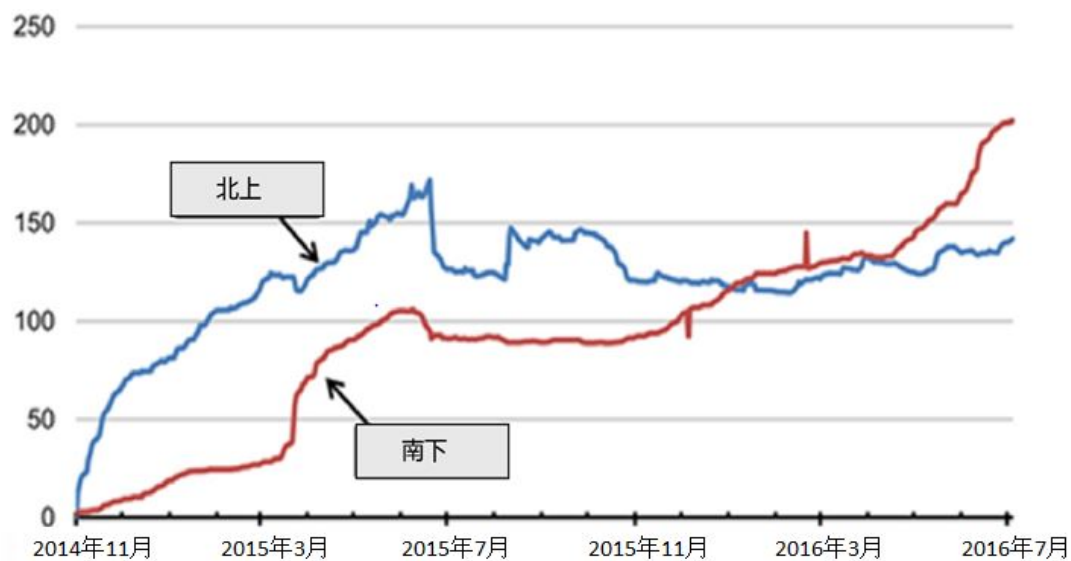


图 15：2014 年 11 月-2016 年 7 月沪港通净申购情况（单位：10 亿元人民币）
来源：汤森路透、《华尔街时报》

6b. 法律、法规及操作影响

互联互通机制的基本原则是遵循属地管理。提供 A 股产品的香港券商和投资者须遵循《证券及期货条例》和香港证监会的各项规定。在两地监管机关的合作实践中，存在更为微妙的差异。起初，由于境外投资者的股票都存在港交所的综合账户中，没有明确的客户信息，所以他们对 A 股的法律索偿权表示担忧。直到中国证监会于 2016 年 5 月发布了常见问题解答，这一顾虑才



基本消除。MSCI 在随后的 6 月份也认可了这项解释，尽管其仍未将 A 股纳入 MSCI 新兴市场指数。

在中国，关键的操作问题在于：股票是在交易日当日结算的(T+0)，但是付款要等到第二日(T+1)。这与大部分发达市场使用的方式恰恰相反。在发达市场，股票和资金同日结算，通常是在交易后两天进行(T+2)。券商、托管人和港交所共同制定了一些方法来克服这种结算分离障碍，虽然操作风险和交易对手风险并未消失。正如前面股权市场一节所述，我们相信，中国股权市场如果利用券款兑付机制来进行股权结算，会大大增加对全球投资者的吸引力。

6c. 卖空

卖空在理论上是可行的，但由于法规的约束，卖空无法实现。截至 2017 年 1 月，深港通/沪港通尚未发生一例卖空交易。卖空者需先借进股票才能进行卖空操作。法规允许港交所的交易所参与者借出股票，但交易所参与者通常并没有可供借出的库存。而资产管理人与托管人则通常有出借的能力。因此，互联互通机制的北上投资者自始至终都没有进行过卖空操作。这不可不说是件憾事，因为由卖空可以衍生出许多投资策略，这对促进市场流动性来说至关重要，特别是在市场遭遇重压的时候。希望中国当局能够对这些规则予以修订，允许交易所参与者的分支机构，如资产管理人和托管人，通过互联互通机制参与到股票借贷中去，使得卖空可行。

6d. 大宗交易

大宗交易对机构投资者而言是重要的工具，在其调整投资组合时，会利用大宗交易的手段来控制交易成本。但在当前的互联互通机制的规则之下，大宗交易无法进行。我们建议对此规则进行修改，为大宗交易这一重要投资工具打开绿灯。

6e. 股票市场交易互联互通机制之展望

港交所计划在互联互通机制中加入更多产品，特别是 ETF、新股发行、场内衍生品，以及最终的认股证。南下投资者可能对在香港交易的 ETF 尤其感兴趣，他们可以利用全球性或区域性 ETF 来快速实现投资组合多样化。而对有些北上投资者来说，由于境外指数管理公司对 A 股的认可不足，中国大陆的 ETF 对他们更有吸引力。

股票市场交易互联互通机制还可能将场内衍生品纳入其中，如在中金所交易的沪深 300 股指期货合约，或是在香港交易的恒生股指期货。如有沪深 300 股指期货的存在，境外对华投资者就有机会获得更丰富的投资组合和更健全的风险管理。港交所可进行货币期货交易，并拥有全世界最活跃的认股证和结构性产品市场，例如牛熊证，这些产品最终都可能纳入互联互通机制。

主管部门称，中国最早到 2020 年会取消资本管制。到那时，境外投资者就能购买人民币，并投资于任何中国资产，不再受许多限制制约（或与中国境内投资者所受限制相同）。考虑到除中国以外的全球跨境投资运作方式，也许有人会猜测沪深港通会被全球模式取代。不过到那时，也许沪深港通已经成为大家熟悉的投资途径之一。假如港交所能维持高水平的服务，沪深港通或许能够长存。成功的关键在于保障沪深港通能以高效率、低成本的方式为不同的投资者提供市场准入。



7. 基金互认

2015 年 5 月 22 日，中国证监会和香港证监会就开展内地与香港基金互认工作联合发表声明，基金互认的初始投资额度为资金进出各 3000 亿元人民币。基金互认自 2015 年 7 月 1 日起正式施行。截至 2015 年 12 月 18 日，中国证监会审批通过了首批北上的 3 只香港互认基金、香港证监会审批通过了 4 只南下的内地互认基金。截至 2017 年 1 月，共有 6 只北上互认基金和 48 只南下互认基金通过审批。

鉴于通过审批的互认基金中，北上的香港互认基金和南下的内地基金数目悬殊，因此，在北上基金认可或审批流程中，应当提升透明度，加以改善。虽然至今仅有 6 只北上基金通过审批，截至 2016 年 12 月底，这 6 只基金共募集了 102.2 亿元，而南下基金仅募集了 1.52 亿元。投资者之所以对南下的内地基金缺乏兴趣，可能是由于担心人民币贬值和中国经济不稳定所致。另一方面，出于相同的担忧，再加上对多样性的追求，也许能解释为什么中国内地投资者会对北上基金青睐有加。

目前审批通过的只有传统类型的基金。随着基金互认机制的不断发展，希望将来可能会加入更多不同类型的基金和其它产品，为中国内地和香港的投资者提供更多的选择。此外，允许委托部分投资管理于香港之外，将扩大合格产品范围，例如，可接触全球市场。这将使中国投资者的投资多样化，更重要的是降低投资过度集中所带来的风险。香港市场相较中国内地更小，在涉及香港注册基金时，希望能就“基金的资产管理规模中至少有 50% 来自基金原管辖区域”的要求加以调整。

8. 中国银行间债券市场开放

1997 年 6 月，中国人民银行要求所有的商业银行通过电子交易系统将他们的债券回购和债券现货交易从证券交易所中转移至一个银行间操作系统中。自此，中国银行间债券市场便建立起来。其主要的债务工具包括政府债券、中央银行票据、金融机构债券等债务融资工具。中国银行间债券市场现已成为中国最大的债券市场（占中国未偿债券托管总量的 90%）。再加上中国内地的两大证券交易所的债券交易，中国的债券市场规模仅次于美国和日本，位居全球第三。

8a. 开放历程

2005 年，中国人民银行同意泛亚基金和亚债中国基金进入中国银行间债券市场，从此开启了向境外投资者开放的历程。中国银行间债券市场真正的自由化是从 2010 年开始的，当时，“三大类境外机构”——即境外中央银行或货币当局；香港、澳门地区人民币业务清算行；跨境贸易人民币结算境外参加银行，获准在中国银行间债券市场进行债券交易和结算。在这之后，中国银行间债券市场进一步自由化：2011 年，香港 RQFII 获准可在中国银行间债券市场开展投资业务；2012 年扩展至香港、新加坡和台湾的保险公司；2013 年 QFII 获准进场中国银行间债券市场，随后所有 RQFII 均获得许可。

中国银行间债券市场明显加速了向境外投资者开放的步伐。2015 年 7 月，中国人民银行宣布允许境外央行、货币当局、国际金融组织以及主权财富基金（统称为境外机构）在中国银行间债券市场开展投资业务，无须满足任何审批要求，也不受额度限制，仅需在中国人民银行备案即可。2016 年 2 月，中国人民银行宣布允许大多数境外机构投资者均可通过新的备案系统在中国



银行间债券市场开展投资业务，而无须提前审批通过，也没有额度限制（“直接准入机制”）。这些称境外机构投资者包括商业银行、保险公司、证券公司、基金管理公司（及其投资产品、养老基金、慈善基金，以及捐赠基金），还有其它中国人民银行认可的中长期机构投资者。起初，监管机构表示这些机构不能同时通过直接准入机制和 QFII/RQFII 制度来进入中国银行间债券市场，但后来表明，境外机构可同时使用这两种机制作为服务不同客户和/或提供产品的渠道。

8b. 中长期投资者

根据中国人民银行对直接准入机制的规定，判定境外机构是否是中长期投资者、是否符合这一机制的要求由结算代理银行来进行。倘若判定条件能实现标准化，判定人也不是个体结算代理银行，将会更有帮助。

8c. 境内对冲

与股票基金投资者不同，对于全球债券基金，在货币对冲基础上进行投资是非常普遍的。因此，可使用境内外汇即期和远期市场交易来对冲人民币风险敞口，对债券投资者而言极为重要。此外，境外投资者希望参与到利率对冲交易之中，包括使用境内利率掉期和债券期货。不同于可以进入中国境内债券期货市场的境外央银和货币当局，境外机构投资者目前仍无法参与债券回购交易中去。对境外投资者而言，可使用中国境内对冲工具对其参与中国银行间债券市场至关重要。

8d. 债券相关产品

境外机构投资者成功进入中国银行间债券市场之后，他们持有境内债券会引发其它顾虑。例如，投资者是否会发行一些与在中国银行间债券市场交易的债券相关的境外市场准入产品（比如本身就没有达到合格要求的投资者）；境外投资者是否可用境外信用相关产品来帮助对冲潜在债券违约以及对境内债券进行担保所带来的风险。阐明上述情况将有助于促进更多境外投资者参与中国银行间债券市场。

9. 债券通

除了中国银行间债券市场，投资者也可以考虑通过“债券通”机制来进入中国债券市场。“债券通”机制是“十三五”规划正式提出的。截至目前，中国政府还没有披露此机制的详细内容。但根据港交所公布的《2016-2018 年战略规划》，内地和香港有望在机构现金债券市场中达成双向市场准入。与股票交易市场互联互通机制类似，境外投资者或许未来可以通过香港的平台进行跨境现金债券交易。市场殷切期待更多细节的公布和该项创举的快速发展。

随着人民币加入特别提款权货币篮子，全球投资者对人民币计价的金融产品的需求日益增加。为满足他们的需求，中国政府不断采取相应措施，放宽资本市场的限制，其中包括中国银行间债券市场的开放。越来越多的境外投资者参与进来，无疑会给中国债券市场带来更高的流动性，这转而使境外投资者也得以分享中国市场潜力和持续经济增长带来的硕果。



10. 熊猫债券

熊猫债券，是由境外借款人在中国内地发行的以人民币计价的债券。自中国一年前恢复对债券市场的强力政策支持，熊猫债券出现了爆炸性增长。在此期间，债券总额增长了十倍，达 784 亿元。2016 年 7 月是发行最为活跃的月份，直冲 218 亿元。

我们认为，熊猫债券在过去一年中的迅猛发展只是一个小小的开端，这一市场将在接下来的十年中成为亚洲最重要的新兴市场。这种乐观的预测反应了熊猫债券对发行人和投资者具有极大的吸引力，也体现了政策支持力度之大。

熊猫债券对境内境外的发行人都有很大的吸引力，因为它能带来独特的机会。首先，对那些想在境内使用筹集所得资金的发行人而言，比起在境外发行，利用熊猫债券更为便捷（在境外，由于监管障碍，向境内汇款更为复杂）。其次，熊猫债券还能获得新的债券买家种类（国际投资者）。并且，有时利用熊猫债有机会获得比点心债券、宝岛债券、狮城债券市场更为便宜的融资（这一优势取决于境内对境外的相对融资成本），比如现在正是这样的一个时机。

无论是对境内投资者还是境外投资者，熊猫债券都具有很大的吸引力，因为它对两者都有好处。通过熊猫债券，境内投资者可以接触到他们之前无法接触到的境内机构发行人，并自由接触到此前要通过特殊计划（QDII 和 RQDII）才能接触到的境外发行人；境外投资者可以接触到之前在境外市场和其它境内市场中无法接触到的发行人，包括拥有比中国公债（比如亚洲开发银行）的国际信用度还要高的境外发行人。

中国监管机构很有可能会继续为熊猫债市场提供强有力的政策支持。近两年的支持措施包括：2015 年 7 月，向境外央行、主权财富基金以及超国家机构开放中国银行间债券市场；2015 年 10 月，进一步放宽境外发行人准入境内市场；2016 年 2 月，对境外机构投资者开放中国银行间债券市场，这点尤为激动人心。

然而，有些问题仍然悬而未决。实际上，只有一部分发行人能比较容易地进入市场，包括主权和半主权发行人（如亚洲开发银行等多边机构）。并且，截至 2017 年初，只有那些在香港开展业务且在香港接受审计的机构才符合中国的审计同等标准。已有人向中国政府提交意见书，建议允许遵循国际财务报告准则或美国公认会计原则的其它管辖区机构也能获得同等审计资格。根据当前的规则，所有潜在的熊猫债券发行人都必须按照中国审计标准要求的格式递交过去三年的财务报表。如果这一问题能够妥善解决，涵盖范围更广的发行人（包括国际企业）将很有可能发行数量更大的熊猫债券。我们建议中国考虑认可“会计属地原则”或至少认可其符合或大致符合国际财务报告准则的部分。此外，中国监管机构将美国公认会计原则排除在可接纳的审计标准范围之外。这导致美国的金融机构和企业都无法在中国银行间债券市场发行债券。与此相反的是，由于中国的审计框架作大致上符合国际财务报告准则，美国的金融监管机构反而承认中国的审计系统。

目前，获取中国银行间市场交易商协会会员资格的应用评分机制并不利于境外银行。例如，该机制在筛选申请时，仅考虑境内业务额而将境外母公司的业务排除在外，并且以此来与中国境内银行的境内母公司相比，这样一来，中国境内公司就更占优势。



另一个问题是，熊猫债券的发行人至少需从一家境内的信用评级机构中获得一个信用评级。鉴于中国境内的评级指标在评级框架、评级方法及操作等方面与国际评级标准不同，这可能会导致出现异于国际标准的境内评级。此外，鉴于熊猫债券并非是由发行人所在的本国职能货币来命名和发行的，熊猫债券的信用风险分析更为复杂。即便如此，熊猫债券也确实推动了中国评级行业的国际化。

虽然短期内存在不少障碍，从中期和远期来看，鉴于中国政府对市场开放事宜的严肃态度，我们有理由保持乐观，相信未来熊猫债券市场会持续发展下去。

基于类似债券的历史经验，如扬基债券、袋鼠债券、武士债券，我们相信，熊猫债券最终会增长至国际人民币债券市场的 15%，例如点心债券、狮城债券市场。同时，这些国际性债券总额应会达到所有人民币债券的 50%，这也是美元、日元、澳元债券市场的国际性份额所占的百分比。最终，人民币债券市场总额作为中国 GDP 的一部分，将很有可能增至 150% 左右。

假如以上预测到 2025 年有三分之二成为事实，那么据我们估算，那时熊猫债券的面值将会超过 13 万亿元，即 2 万亿美元，相当于境内未偿人民币债券的 7% 左右，或中国 GDP 的 10%。

11. 信用评级

信用评级和研究帮助投资者分析与固定收益证券和其它金融债务相关的信用风险。对中国境内债券市场感兴趣的国际投资者，在进行信用风险分析时，中国境内信用评级机构发布的信用评级是十分有益的。但许多国际投资者更为青睐国际信用评级机构发布的信用评级。

由于国际信用评级机构会随着市场需求变化而变化，在发展过程中，逐渐形成了以下几大特点：

- 通过深刻有力的分析来支撑论点
- 使用符号来简明扼要表达观点
- 观点公开
- 市场及行业涵盖广，可比性强

信用评级促进了市场参与者之间的交流与讨论，这种交流也进一步帮助完善债务市场的完整性，提高对信用风险的认识。对于国际投资者来说，国际信用评级机构所发布的信用评级，其可信度和全球可比性至关重要。

11a. 可信度

国际信用评级机构发布信用评级已有很长的历史，鉴于其中含有长期业绩记录，国际投资者对这些信用评级十分信任。例如，下图是由某家国际信用评级机构评估的非金融企业发行人和金融企业发行人的三年违约率，以及由另一家国际信用评级机构评估的全球公司金融平均累积违约率。表中数据显示，违约率与信用评级成反比，这也体现了这家国际信用评级机构发布的信用评级具有信用风险排序的有效性和预测价值。

假如中国债券的评级由国际信用评级机构发布，国际投资者就会认为此类评级具有预测价值，因此可以提高对人民币计价的债券的认识，帮助国际投资者更好地理解中国债券。



目前，中国 99.5%的公开发行债券由中国前十大评级机构来判定投资等级。⁵⁵随着法律改革的推进，评级机构有可能需要重新评价自动政府紧急财政救援的可能性，并拓宽其评级范围。

1920-2015 年每三年平均违约率

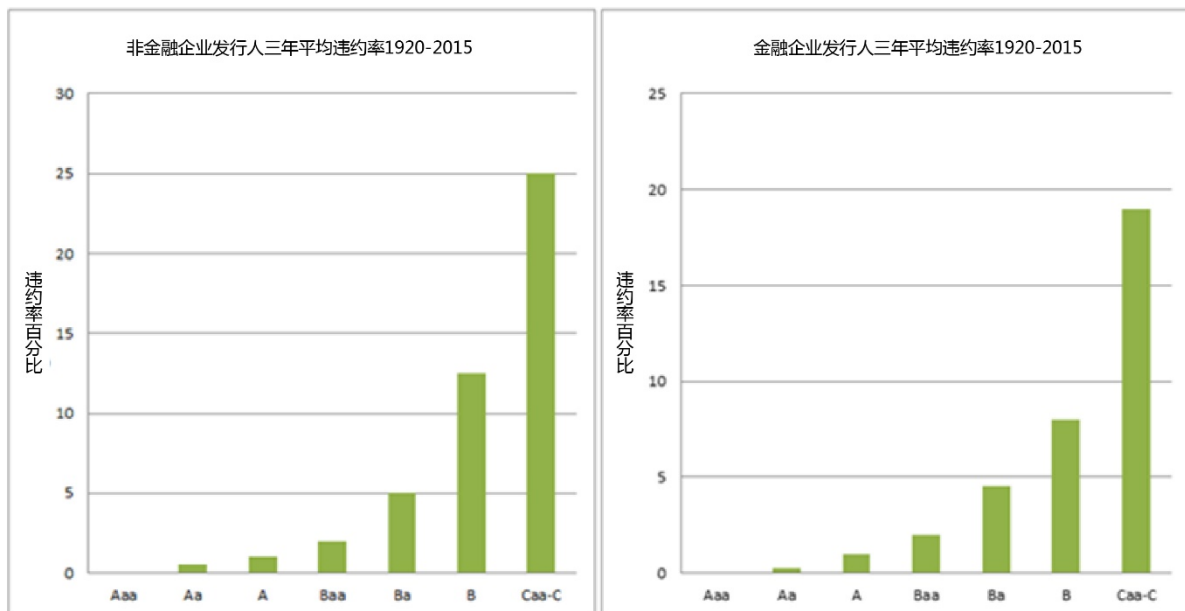


图 16: 1920-2015 年每三年平均违约率
来源: 穆迪

全球企业融资平均累积违约率

百分比	一年	两年	三年	四年	五年	十年
AAA	0.13	0.26	0.39	0.53	0.68	1.3
AA+	-	-	-	-	-	-
AA	-	-	-	-	-	-
AA-	0.09	0.10	0.1	0.1	0.11	0.05
A+	-	0.07	0.13	0.19	0.26	0.54
A	0.09	0.26	0.48	0.7	0.96	2.17
A-	0.08	0.18	0.33	0.42	0.52	1.94
BBB+	0.12	0.21	0.36	0.64	0.86	1.94
BBB	0.07	0.37	0.75	1.16	1.72	3.62
BBB-	0.32	0.92	1.57	2.2	2.91	6.34
BB+	0.36	1.72	3.23	4.51	5.83	9.7
BB	0.62	1.91	2.96	4.84	6.35	12.6
BB-	1.31	2.49	4.15	4.82	5.16	7.35
B+	1.28	3.67	5.68	7.32	8.33	9.11
B	2.06	4.57	7.19	9.4	11.65	13.64
B-	2.96	5.62	6.19	7.44	7.33	5.41
CCC to C	21.36	27.96	31.41	33.85	35.38	33.87
投资等级	0.10	0.28	0.49	0.71	0.94	1.97
投机等级	2.60	4.68	6.48	8.08	9.26	11.82
所有全球公司融资	0.69	1.30	1.84	2.32	2.71	3.66

图 17: 全球企业融资平均累积违约率 (截至 2017 年 1 月)
来源: 惠誉

⁵⁵ Kynge, James, “中国境内信用评级机构无法看出任何债务问题。”《金融时报》。2016 年 7 月 1 日。
<https://www.ft.com/content/dca6f042-3ec8-11e6-8716-a4a71e8140b0?siteedition=intl#axzz4K6lrH9h9>.



11b. 可比性

国际信用评级机构发布的信用评级具有普遍参考价值，便于人们比较不同市场、行业 and 地区。国际投资者对中国市场的重视和兴趣与日俱增。作为分析工作的一部分，国际投资者会寻求国际信用评级机构的观点，帮助他们了解中国债券相比于其它债券的信用价值。例如，一位投资者发现某芬兰债券发行人的评级是 **BB**，而另一个巴西发行人评级为 **B**，就可以轻松得知国际信用评级机构评定的相对信用价值。

ASIFMA 关于《投资中国内地在岸债券市场》的全球投资者调查进一步表明了国际信用评级机构对国际投资者的重要性。调查结果显示，**60%**的调查对象认为“国际信用评级机构所覆盖的发行人范围”是信用评级信息中第一大或第二大重要因素（共五大因素）。

虽然我们的讨论焦点侧重于投资者，国际信用评级机构的参与也有利于境内债券市场中的发行人，无论是境内发行人还是国际发行人（在发行熊猫债券的情况下）。

因此，如果国际信用评级机构参与中国境内债券的评级，则可以作为国际投资者流向中国境内市场的资金流桥梁。近来中国政府提倡取消关于信用评级机构的境外投资限制，受此鼓舞，我们建议中国监管机构通过以下两种方式来欢迎国际信用评级机构的参与：第一，促使国际信用评级机构在中国市场内的运作不受限制；第二，创造与国际证监会组织制定的《信用评级机构基本行为准则》中规定的国际标准一致的监管环境。

12. 税务确定性

12a. 预扣税机制

关于境外投资者在中国银行间债券市场购买债券所得利息支付的预扣税机制需予以阐明并亟需执行。在现有法律之下，确实有一项预扣税，但并没有预扣和征收税款的机制。我们建议这项机制应落实到位，由相关清算所以现金的形式预扣税款，同时我们还建议出台有关申请税收协定优惠待遇的机制。与此同时，国家税务总局应阐明所欠退缴税的处理方法，以及执行预扣税机制的过渡性条款。

目前，跨境发行面临的一大障碍是向境外汇出利息收益需缴纳 **10%**的预扣税。取消该项证券化交易税款将有助于鼓励对境外投资者的跨境发行。

12b. 海外账户税收合规法案

中国实际同意与美国签署第一类政府间协定，以实施海外账户税收合规法案（以下简称《合规法案》）。该法案自 **2014 年 7 月 1 日**起生效。两年过去了，政府间协议谈判仍在进行中。**2016 年 7 月**，美国的《**2016-27 号公告**》向实际同意或已经签署政府间协议但尚未生效的管辖区施压，要求其提供签署或实施政府间协定的详细步骤计划和时间表。美国将审查并删除那些未表明坚定决心要从 **2017 年 1 月**开始实施政府间协议的管辖区。

如果美国将中国除名，中国的金融机构将不得不遵守《合规法案》的规定。《合规法案》规定，金融机构应对新账户和现有账户进行尽职调查，对非参与外国金融机构的美国来源支付款项扣除税务，并直接向美国国税局汇报需报告账户。由于现行中国法律不允许金融机构扣除税项和



汇报，中国金融机构将被视为非参与外国金融机构。根据《合规法案》的要求，非参与外国金融机构不能开立美国账户，必须向预扣代理表明其为“非参与”外国金融机构，将在美国的固定、可确定、年度或定期的收入（FDAP）中预扣 30% 的税项，并向美国国税局汇报。

虽然截至 2017 年 1 月，中国仍是实际同意加入政府间协议的国家之一，但美国国税局仍在不断修订这个名单。同时，金融机构需要与其监管机构和政府当局沟通，以便将指南草案和详细信息发布到报告中，使得行业能够做好遵守的准备。同时，我们敦促中国相关政府部门与国税局保持对话，确保中国仍在名单上，并最终加入政府间协议。

12c. 共同申报准则

共同申报准则是经济合作与发展组织创立的一项准则，要求金融机构在合作辖区的居民持有账户的情况下，报告账户持有人信息，目的是提高税务透明度。现已有 100 多个司法管辖区承诺通过签订多边或双边《主管当局协议》（CAA）来采纳共同申报准则。

共同申报准则要求金融机构确定金融账户持有人的税收居民身份，并向当地税务机关报告相关信息（在中国，这个税务机关就是国家税务局）。税收居民身份信息将通过标记搜索和/或自我认证来进行收集。来自与中国签订了《主管当局协议》的辖区的居民，凡持有账户的，应报告给国家税务局。需报告的信息包括但不限于个人信息、账户余额和支付款项。由于 CRS 是通过制定当地法律实施的，违反共同申报准则规定将受到中国法律的处罚。

2015 年 12 月 17 日，中国签署了多边《主管当局协议》，确认了其将于 2017 年 1 月 1 日之前实施共同申报准则并于 2018 年 9 月前交换信息的承诺。2016 年 10 月中旬，中国公布了立法草案和常见问题解答草案，征询公众意见。截至 2017 年 1 月，中国尚未发布最终立法和常见问题解答。

我们敦促国家税务局发布最终立法和常见问题解答，并与金融行业保持对话。同时，我们也建议金融机构与国家税务局保持联系，寻求可行的解决方案，并对现有流程和系统进行差距评估，以便最终立法发布时能够遵循。

13. 网络安全

2016 年 11 月 7 日，《网络安全法》正式通过，将引入针对金融服务和技术供应商的重要规定，如增强数据保护、限制国内所收集数据的移动性等，提高网络安全。尽管对政府而言，实施网络安全标准与规定和保护公民数据机密性都十分重要，但同时亦不应损害金融服务供应商在中国开展合法商业的能力。当前由全国人民代表大会通过的《网络安全法》内容宽泛、规定模糊、缺乏透明、约束过甚，我们担忧这会使中国的商业和投资环境变得更加难以捉摸。希望 2017 年 6 月正式生效的《网络安全法》能在施行前修订得更加灵活。

金融机构担忧金融服务公司会被定名为“关键信息基础设施运营商”，并据此需要遵从可能存在的繁重法律标准、证明和检查流程，同时还需提供网络安全规划，屈从于不透明的执法制度。其中大量提议的范畴都与中国银行业监督管理委员会（“银监会”）对安全可控信息技术的指示相似，该指示早在 2015 年就引起了行业的严重关切。



金融服务公司未来可能需要遵从行业监管机构颁布的多项繁重、重叠且相互矛盾的规定，每个监管机构都将负责这些规定的实施。与金融服务有关的监管机构包括但不限于银监会、证监会、保监会、中国人民银行以及工信部，可想而知，行业监管机构未来的规定及现存规定很可能存在重叠。

全球性金融服务企业与海外集团子公司共享数据的能力受限，将导致效率低下、业务不确定，妨碍企业遵守国际监管承诺，阻碍其为国内客户提供服务。其它特别引起关注的问题还包括：个人数据要求、国内数据储存、国内加密标准及实名制要求。

当前的《网络安全法》会为外企和国企的商业和投资环境带来不利影响。《网络安全法》及其它安全法应该为行业监管机构提供支持，使其能够创造出对中国金融系统完整性和稳定性至关重要的功能，例如由金融服务企业所提供的功能。希望中国能够更加灵活地解读法律，再在此基础上执法。

14. 英语使用

语言障碍是全球投资者产生投资兴趣的一大绊脚石。英语是金融行业与服务领域的国际通用语。我们鼓励中国当局在公告、咨询、通告、市场及技术资料等文体中对英语的使用进行全面广泛的执行和标准化，以架起中国与全球金融市场沟通的桥梁。

针对市场准入的建议

1. 取消外资在证券、信托、资产管理和信用评级实体中的所有权限制。
2. 协调类似准入计划的要求，以期未来进行整合和/或协调一致，以提高效率。
3. 通过允许国际银行和金融机构在公平、透明的基础上获得承销许可，来提供公平的竞争平台。
4. 取消所有准入计划中的一切汇回限制和额度。
5. 修订股票市场交易互联互通机制的规则，允许交易所参与者的附属机构如资产管理人和托管人从事股票借贷，并允许他们通过互联互通机制进行大宗交易。
6. 提高在基金互认机制下北上基金审批流程的透明度和效率。
7. 允许境外投资者在中国债券市场中进行境内对冲活动。
8. 扩大熊猫债券发行人的范围（而不局限于主权和半主权发行人），允许国际信用评级机构对熊猫债券进行评级，灵活应对会计规则，与全球规则一致（尤其是美国公认会计原则）。
9. 允许国际信用评级机构能够不受限制地运营，改善监管环境，使其与国际证监会组织行为准则中提出的国际标准保持一致。
10. 允许境外投资进入境内信托控股公司，投资证券化资产。
11. 阐明债券利息预扣税，并建立由相关清算所以现金形式代扣税收的机制及申请税收协定优惠待遇的机制。
12. 与美国签订第一类政府间协定，遵守《海外账户纳税法案》，让国家税务总局公布共同申报准则的最后立法情况和常见问题解答，并与金融业保持对话。
13. 对金融行业执行《网络安全法》时，应灵活释法。



J. 所有建议清单

1. 股票

- 严格实施交易停牌规则改革，确保股票在除明文规定的特殊情况之外的其它时间能继续交易。
- 营造股票借贷环境，以提高整个股票市场的效率并实现高效卖空。
- 鼓励保险公司和养老基金参与，从而促进机构投资者的参与。
- 允许使用多边交易设施和替代交易系统。
- 扩大股价的最大允许波动幅度，考虑重新引入熔断机制。
- 让市场力量确定价格，改革新股发行定价。
- 采用透明标准，勒令不合标准的公司退市。
- 澄清短期利润规则，因为它们与基金经理相关，以允许基于个别客户/基金计算持有量。
- 变更结算周期，让现金交收和股票结算同步进行，如采取“券款兑付”模式，以保护投资者（如 T+1）。
- 推进投资者教育计划，传授投资的关键原则，例如了解投资风险、多元化投资的作用，以及在适当的投资范围内建立投资组合的重要性。

2. 固定收益

- 丰富金融工具的类别，满足关于银行流动性的规定，降低规定的绝对水平。
- 信息披露工作采用符合国际标准的最佳做法，在发行新产品时发布说明书或发行文件，此后持续披露信息。
- 加强一级市场的金融、法务和业务尽职调查程序。
- 简化累计投标询价流程，接近国际发行采用的定价流程，使定价过程更加灵活。
- 为回购市场建立流动性强的传统回购框架。
- 允许银行（主要债券持有人）参与债券期货市场。
- 为中国境内信用违约掉期市场上的境外投资者和其它市场参与者提供指南。
- 将信用违约掉期的集中清算和中央对手方的指定正式化，以便缓释对手方风险。
- 统一不同的证券化制度，建立一个更大、更深入、流动性更强的证券化市场。

3. 外汇

- 通过允许其它平台与中国外汇交易中心合作或竞争，促使电子交易领域竞争更加激烈，从而提高电子交易效率，压低成本。
- 推出新产品，为终端用户提供更多成本更低的货币风险对冲方式。
- 避免实行金融交易税，因为此税项将破坏流动性，抵消其它积极的市场改革措施的效果。

4. 法律法规

- 通过制定更加开放的市场咨询流程，大力宣传新立法规，向公众征询意见，提高监管透明度与一致性。
- 提高审计与会计标准的透明度和可靠性，以此增强国际投资者对中国企业治理的信心。



- 在企业重组或破产案件中，以公平、透明、明确的方式，通过确保所有投资者的直接担保权益（如有）的强制执行等一系列措施，赋予投资者预测违约影响的能力，改善企业处置和破产流程。
- 实施符合金融稳定委员会《金融机构有效处置框架的关键属性》的金融机构破产处置和恢复机制。
- 在法规中清晰、明确地加入国际通用强制执行终止净额结算条款。
- 修订《证券法》，为国际市场采用的变动保证金交换手段提供支持，同时应符合国际统一标准。

5. 市场基础设施

- 在《破产法》中增加法律法规，规范与中央对手方的交易和各金融基础设施的交易的结算最终性，反映 CPMI-IOSCO 的金融市场基础设施原则中的国际标准。
- 允许清算会员对保证金账户中的现金拥有担保物权，且此担保物权应得到中国《物权法》或《证券法》的认可。
- 上海清算所申请取得《欧洲市场基础设施监管规则》认可的同等中央对手方地位和美国商品期货交易委员会授予的衍生品清算机构豁免地位应作为当务之急。
- 允许外国投资者选择使用综合账户，为他们提供在其它发达市场可享受到的低成本、高效率优势。由于投资者在整个过程中无需开立隔离账户，这将简化操作模式，缩短新产品上市时间。
- 确保境内市场基础设施与国际标准兼容，包括金融市场基础设施原则，以便提高人民币作为国际货币的用量。
- 在央行现金账户下以同步支付方式开展的人民币多边净额结算将推动人民币在国际贸易、投资和外汇储备中的用量持续稳定增长，还将满足国际公认标准。
- 允许第三方托管人代表发起交易的对手方持有初始保证金。

6. 市场准入

- 取消外资在证券、信托、资产管理和信用评级实体中的所有权限制。
- 协调类似准入计划的要求，以期未来进行整合和/或协调一致，以提高效率。
- 通过允许国际银行和金融机构在公平、透明的基础上获得承销许可，来提供公平的竞争平台。
- 取消所有准入计划中的一切汇回限制和额度。
- 修改股票市场交易互联互通机制的规则，允许交易所参与者的附属机构如资产管理人和托管人从事股票借贷，并允许他们通过互联互通机制进行大宗交易。
- 提高在基金互认机制下北上基金审批流程的透明度和效率。
- 允许境外投资者在中国债券市场中进行境内对冲活动。
- 扩大熊猫债券发行人的范围（而不局限于主权和半主权发行人），允许国际信用评级机构对熊猫债券进行评级，灵活应对会计规则，与全球规则一致（尤其是美国公认会计原则）。
- 允许国际信用评级机构能够不受限制地运营，改善监管环境，使其与国际证监会组织行为准则中提出的国际标准保持一致。
- 允许境外投资进入境内信托控股公司，投资证券化资产。



- 阐明债券利息预扣税，并建立由相关清算所以现金形式代扣税收的机制及申请税收协定优惠待遇的机制。
- 与美国签订第一类政府间协议，遵守《海外账户税收合规法案》，让国家税务总局公布共同申报准则的最后立法情况和常见问题解答，并与金融业保持对话。
- 对金融行业执行《网络安全法》时，应灵活释法。



K. 中国境内债券市场准入情况调查

概述

以下是亚洲证券业与金融市场协会关于中国内地在岸债券市场全球调查中投资者最关注的十大主题。在调查中，我们询问了投资者（包括现有和潜在投资者）对中国内地债券市场准入的看法、他们最关心的主题，以及他们希望有怎样的政策变化和进展。

调查设计了一些问题，涉及投资者在考虑投资中国境内债券市场时面临的以下主题性关切：

（1）宏观经济因素、（2）资本市场发展、（3）信用信息，以及（4）法律和操作。调查时间是 2016 年 9 月 14 日至 10 月 7 日，采用在线调查的形势，收集了来自全世界各地 100 多个受访者的反馈，代表了全球超过 21 万亿美元的管理资产估算总额。

以下 10 大关注主题按重要性大小从高到低排列。完整报告载于亚洲证券业与金融市场协会网址：<http://www.asifma.org/Research/>，或点击[这里](#)。

调查显示的十大关注主题

1. 投资资金的自由汇回

- 见“市场准入”第 4b 节。“资金支付与汇回” –第 60 页

2. 清晰的实益所有权规则

- 见“市场准入”第 6b 节。“法律、法规及操作影响” –第 63 页

3. 明确的预扣税及增值税机制

预扣税

- 见“市场准入”第 12a 节。“预扣税机制” –第 70 页
- 见“固定收益”第 16 节。“高效的税收环境” –第 41 页

4. 明晰稳定的金融市场政府政策

- 见“引言” –第 11 页

5. 资本跨境自由流通

- 见“市场准入”第 1 节。“外资所有权限制” –第 58 页

6. 净额结算的认可以及清晰的破产违约机制

- 见“法律法规”第 4 节。“债权人权益与终止净额结算机制” –第 49 页

7. 自由使用与全球市场相结合的交易结算基础设施

- 见“固定收益”第 10 节。“价格发现、交易、清算与结算” –第 32 页

8. 国际化结算周期

- 见“股票”第 4 节。“交易结算” –第 23 页



9. 可用对冲工具，例如进入境外外汇产品、外汇产品、期货 CDS 以及国税局市场

- 见 “市场准入” 第 8c 节。 “境内对冲” –第 66 页

10. 企业治理

- 见 “法律法规” 第 2 节。 “企业治理” –第 48 页



L. 术语

英文缩写	全称译文
ABNs	资产支持票据
ABS	资产担保债券
ABSP	资产支持专项计划
ADB	亚洲开发银行
AET	自动提前终止
ATSs	替代交易系统
BIS	国际结算银行
BT	营业税
CAA	主管当局协议
Catalogue	《绿色债券支持项目目录》
CAS	信贷资产证券化
CBBCs	牛熊证
CBNs	央行票据
CBRC	中国银行业监督管理委员会
CCDC	中央国债登记结算有限责任公司
CSDC	中国证券登记结算有限责任公司
CCPs	中央对手方
CDS	信用违约掉期
CFETS	中国外汇交易中心系统
CFEX	中国金融期货交易所（中金所）
CFTC	美国商品期货交易委员会
CIBM	中国银行间债券市场
CIRC	中国保险监督管理委员会
Classic repo market	传统回购市场
CLN	信用相关票据
CLO	贷款抵押证券
CLOB	中央限价委托记录
CNAPS	中国国家现代化支付系统
CNH	离岸人民币
CNY	在岸人民币
CP	商业票据
CRA	信用评级机构
CRD IV	修订版《资本要求指令》
CRMA	信用风险缓释合约
CRMW	信用风险缓释凭证
CRS	共同申报准则
CSD	中央证券存管机构
CSDCC	中国证券登记结算有限责任公司
CSRC	中国证监会
CTT	货币交易税



DCO	衍生品清算机构
DVP	券款兑付
EMIR	《欧洲市场基础设施监管规则》
Eps	交易所参与者
ETDs	场内衍生品
FATCA	海外账户税收合规法案
FATF	国际反洗钱金融行动特别工作组
FDAP	固定、可确定、年度或定期的收入
FIX	金融信息交换协议
FMI	金融市场基础设施
FTAs	自由贸易账户
FTTs	金融交易税
FTZ	自贸区
GC	全球托管人
G-SIBs	全球系统重要性银行
ICSD	国际中央证券存管机构
IGA	政府间协议
IMF	国际货币基金组织
IRS	利率掉期
IRS	国内税务署
ISIN	国际证券识别编码
JV	合资企业
Key Attributes	《金融机构有效处置框架的关键属性》
LC	本地托管人
LGFVs	地方政府融资工具
MOF	财政部
MTFs	多边交易设施
MTNs	中期票据
NAFMII	中国银行间市场交易商协会
NCD	可转让定期存单
NDRC	国家发改委
NPFFIs	非参与外国金融机构
NPLs	不良贷款
OTC	场外
PBOC	中国人民银行
PFMI	《金融市场基础设施原则》
PvP	非同步支付
QCCP	合格中央对手方
QFII	合格境外机构投资者
RMB	人民币
RQFII	人民币合格境外机构投资者
SAFE	中国国家外汇管理局
SAT	国税总局



SBL	股票借贷
SCP	短期商业票据
SDR	特别提款权
SHCH	上海清算所
SHIBOR	上海银行间同业拆放利率
SMEs	中小企业
SOEs	国有企业
SSE	上海证券交易所
STT	证券交易税
SZSE	深圳证券交易所
VAT	增值税制度
WFOE	外商独资企业



UNIT 3603, TOWER 2

LIPPO CENTRE

89 QUEENSWAY

ADMIRALTY

HONG KONG

TEL +852 2531 6500

WWW.ASIFMA.ORG